

CONCURSO DO

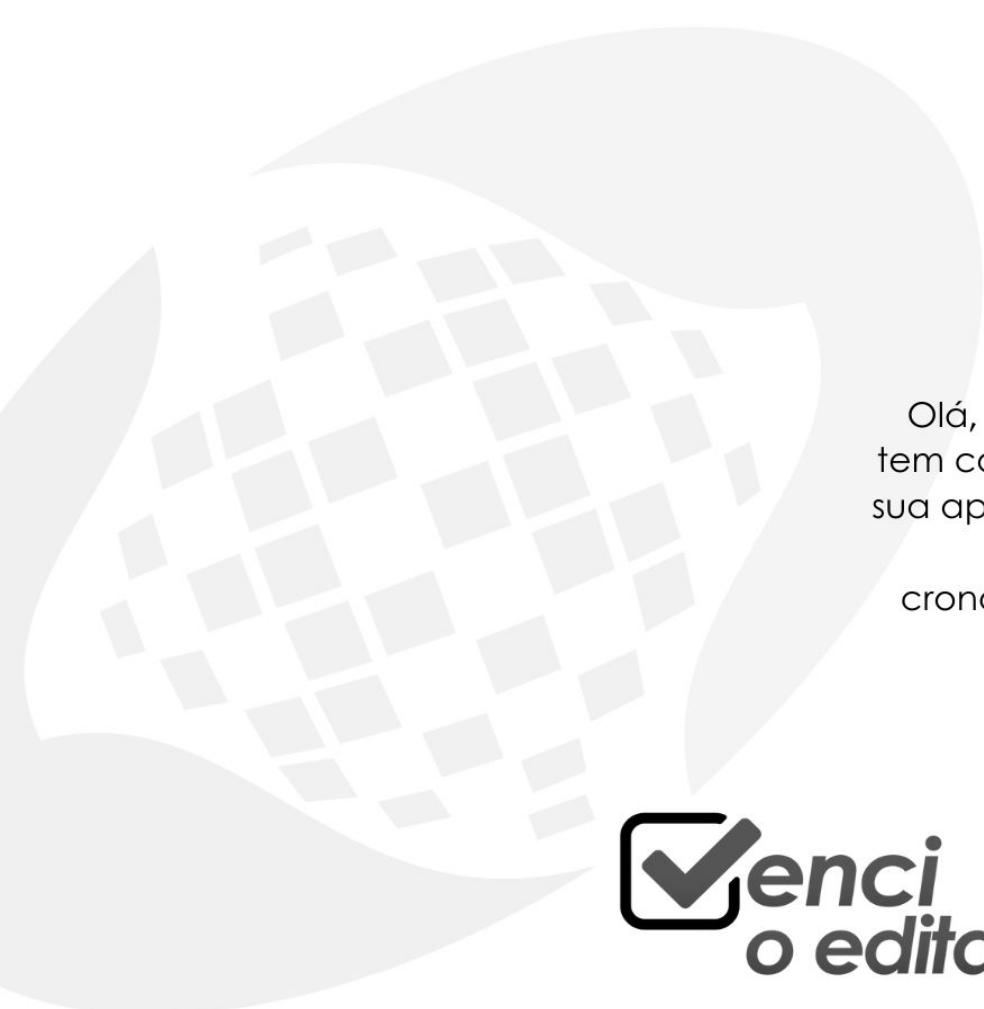


Direito Previdenciário



Nome: Paulo Marcio de Oliveira

CPF: 015.643.033-90



Olá, concurseiro! Esse material tem como objetivo te ajudar na sua aprovação no INSS. Lembre-se de utilizar também o cronograma para facilitar seus estudos. Boa sorte!



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90



ÍNDICE

1. Seguridade social
2. Legislação Previdenciária
3. Regime Geral da Previdência Social
4. Empresa e empregador doméstico: conceito previdenciário
- 5.1 Financiamento da Seguridade Social - Parte 1
- 5.2 Financiamento da Seguridade Social - Parte 2
- 5.3 Financiamento da Seguridade Social - Parte 3
6. Decadência e prescrição
7. Crimes contra a Seguridade Social
8. Recurso das decisões administrativas
9. Plano de Benefícios da Previdência Social
10. Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado
11. Serviços previdenciários
12. Benefícios decorrentes de legislações especiais
13. Seguro desemprego pescador artesanal – Seguro defeso – Lei no 10.779/2003, Decreto no 8.424/2015 e suas alterações
14. Lei de Assistência Social (LOAS)
15. Regimes Próprios de Previdência Social (União, estados, Distrito Federal e municípios)
16. Emenda Constitucional nº 103/2019
17. Lei Complementar nº 142/2013
18. Lei nº 8.212/1991 e suas alterações
19. Lei nº 8.213/1991 e suas alterações
20. Decreto nº 3.048/1999 e suas alterações
21. IN PRES/INSS nº 128/2022 (Seção: 1)
22. O servidor público como agente de desenvolvimento social
23. Saúde e qualidade de vida no trabalho

Nome: Paulo Marcio de Oliveira

CPF: 015.643.033-90



1. Seguridade social

A **Seguridade Social** é um dos pilares do **Direito Previdenciário**, constituindo um sistema de proteção social que abrange **previdência social**, **assistência social** e **saúde**. A Constituição Federal de 1988, em seu **artigo 194**, estabelece que a seguridade social visa assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, tendo como objetivo a proteção da dignidade humana e a promoção do bem-estar e da justiça social.

Neste primeiro assunto, abordaremos a origem e evolução legislativa da seguridade social no Brasil, sua conceituação e a organização e princípios constitucionais que a regem.

1.1 Origem e Evolução Legislativa no Brasil

A seguridade social no Brasil teve seu desenvolvimento ao longo do tempo, começando com iniciativas isoladas de proteção social até a sua consolidação na Constituição Federal de 1988.

Origem: A ideia de proteção social começou a surgir no Brasil no final do século XIX, com iniciativas voltadas para proteger trabalhadores em caso de acidentes, doenças ou invalidez. O primeiro marco importante foi a **Lei Eloy Chaves** (Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923), que criou as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) para trabalhadores ferroviários. Esse sistema era financiado por empregadores e empregados, e foi o ponto de partida para o surgimento de um sistema previdenciário no país.

Evolução:

- **1930 a 1940:** Nas décadas seguintes, especialmente durante o governo de **Getúlio Vargas**, o sistema previdenciário foi ampliado, abrangendo outros setores da economia e estabelecendo os **Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs)**, cada um para uma categoria profissional.
- **1960:** Em 1960, ocorreu a unificação das leis previdenciárias com a promulgação da **Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS)**.
- **1988:** Com a promulgação da **Constituição Federal de 1988**, a seguridade social foi estruturada de maneira integrada, incluindo saúde, previdência e assistência social. Essa ampliação foi um grande marco para garantir uma rede de proteção mais abrangente e acessível a todos os cidadãos.

1.2 Conceituação

A **seguridade social** pode ser definida como um conjunto de ações integradas do poder público e da sociedade, destinadas a garantir o direito à saúde, à previdência e à assistência social. Seu objetivo é assegurar uma cobertura contra as contingências que afetam a capacidade de trabalho e o bem-estar do cidadão, como doença, desemprego, maternidade, velhice, e invalidez, promovendo assim a justiça social.

Conforme o **artigo 194 da Constituição Federal**, a seguridade social visa proporcionar os direitos relativos à:

- **Saúde:** Acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo direito de todos e dever do Estado.
- **Previdência Social:** Um seguro público voltado para o trabalhador, garantindo benefícios em situações como aposentadoria, pensão por morte, invalidez, entre outros.
- **Assistência Social:** Destinada àqueles que dela necessitam, independentemente de contribuição, visando proteger os cidadãos em situações de vulnerabilidade.

1.3 Organização e Princípios Constitucionais

A **seguridade social** no Brasil está organizada de forma descentralizada e integrada, envolvendo a participação de diversos níveis de governo (União, Estados e Municípios) e da sociedade. A Constituição estabelece que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos públicos e das contribuições sociais pagas pelos empregadores, trabalhadores e outras fontes definidas em lei.

Organização:

A seguridade social está organizada em três pilares, cada um com suas especificidades:

- **Saúde:** Gerida pelo **Sistema Único de Saúde (SUS)**, um sistema público que visa assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
- **Previdência Social:** Administrada pelo **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**, que concede benefícios e prestações previdenciárias aos trabalhadores.
- **Assistência Social:** Operacionalizada por diversos programas de assistência, como o **Benefício de Prestação Continuada (BPC)**, voltado para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

Princípios Constitucionais da Seguridade Social: Os princípios que regem a seguridade social estão previstos no artigo 194 da Constituição Federal. Esses princípios garantem o funcionamento justo e eficaz da seguridade social e são os seguintes:

- **Universalidade da cobertura e do atendimento:** A seguridade social deve estar acessível a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, sem distinções, garantindo ampla cobertura contra as contingências sociais.

- **Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais:** Os benefícios e serviços da seguridade social devem ser uniformes para todas as populações, garantindo igualdade de tratamento entre trabalhadores urbanos e rurais.
- **Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços:** A prestação de benefícios deve ser seletiva, direcionada a quem mais necessita, e distributiva, visando à redistribuição de renda e à promoção da equidade social.
- **Irredutibilidade do valor dos benefícios:** Os benefícios da seguridade social não podem sofrer redução, assegurando a manutenção do poder aquisitivo dos beneficiários.
- **Equidade na forma de participação no custeio:** A seguridade social deve ser financiada de forma justa, com maior contribuição de quem tem maior capacidade contributiva, promovendo a equidade.
- **Diversidade da base de financiamento:** O financiamento da seguridade social deve ser amplo, com a participação de toda a sociedade, por meio de impostos e contribuições sociais, assegurando sua sustentabilidade.
- **Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa:** A gestão da seguridade social deve ser democrática, permitindo a participação de trabalhadores, empregadores e governo na formulação e controle das políticas sociais.

Conclusão

A **Seguridade Social** é um dos mais importantes mecanismos de proteção social, promovendo o bem-estar e garantindo a dignidade dos cidadãos brasileiros. Sua organização abrange três áreas fundamentais — saúde, previdência e assistência social — e seus princípios constitucionais asseguram que essa proteção seja universal, equitativa e eficiente. A evolução da legislação da seguridade social reflete o avanço dos direitos sociais no Brasil, consolidando-se como um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988.



2. Legislação Previdenciária

A **legislação previdenciária** é o conjunto de normas jurídicas que regulam a seguridade social, com ênfase nas regras que garantem os benefícios e a proteção dos segurados no Brasil. Essa legislação tem como finalidade assegurar a proteção contra riscos sociais como doença, invalidez, desemprego, velhice e outros, conforme os princípios e objetivos estabelecidos pela **Constituição Federal de 1988**.

Neste assunto, trataremos do conteúdo, fontes, autonomia, bem como da aplicação das normas previdenciárias, abordando sua vigência, hierarquia, interpretação e integração.

Conteúdo, Fontes, Autonomia

A legislação previdenciária engloba um vasto conjunto de normas que regulamentam a previdência social no Brasil, abrangendo direitos, deveres e mecanismos para a concessão de benefícios aos segurados.

Conteúdo: A legislação previdenciária tem como conteúdo normativo as regras que tratam de:

- Condições para inscrição e filiação ao regime previdenciário.
- Contribuições sociais de segurados e empregadores.
- Critérios e requisitos para a concessão de benefícios, como aposentadorias, pensões, auxílios e salário-maternidade.
- Procedimentos para a manutenção e revisão de benefícios.
- Regras para a fiscalização e cobrança de contribuições previdenciárias.

As normas previdenciárias regulam tanto o **Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**, que atende trabalhadores da iniciativa privada e servidores não cobertos por regimes próprios, quanto os **Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)**, aplicáveis a servidores públicos.

Fontes: As fontes da legislação previdenciária são os meios pelos quais as normas que regulam a previdência social são criadas e aplicadas. As fontes do direito previdenciário podem ser divididas em primárias e secundárias.

- **Fontes Primárias:** São aquelas que possuem força normativa, criando e estabelecendo direitos e deveres. As principais fontes primárias da legislação previdenciária são:
 - **Constituição Federal de 1988:** Estabelece os princípios e normas gerais da seguridade social, incluindo a previdência social (Artigos 194 a 204).
 - **Leis ordinárias:** Regulam os detalhes da previdência social, como a **Lei nº 8.212/91** (Plano de Custeio da Seguridade Social) e a **Lei nº 8.213/91** (Plano de Benefícios da Previdência Social).

- **Decretos:** Regulamentam as leis previdenciárias, como o **Decreto nº 3.048/99**, que aprova o Regulamento da Previdência Social.
- **Medidas provisórias e atos normativos:** Normas com força de lei, editadas para regulamentar matérias previdenciárias de forma emergencial.
- **Fontes Secundárias:** São aquelas que auxiliam na aplicação e interpretação das normas, como:
 - **Jurisprudência:** Decisões reiteradas dos tribunais sobre matérias previdenciárias.
 - **Doutrina:** Estudos e interpretações de juristas especializados no tema.
 - **Princípios Gerais do Direito:** Servem para orientar a aplicação das normas nos casos omissos ou que exigem interpretação.

Autonomia: O direito previdenciário possui autonomia em relação a outros ramos do direito, como o direito civil e o direito do trabalho, mas mantém uma forte inter-relação com eles. Sua autonomia se dá pelo fato de possuir princípios próprios, objetivos específicos (proteção social) e um sistema de normas destinado a regular o regime previdenciário. Essa autonomia, no entanto, não significa isolamento, já que o direito previdenciário se apoia em diversos conceitos e institutos dos demais ramos do direito.

Aplicação das Normas Previdenciárias

A **aplicação das normas previdenciárias** é um processo que envolve a observância dos princípios constitucionais, a legislação infraconstitucional, além da interpretação e integração das normas para garantir que os segurados tenham seus direitos efetivados.

Vigência, Hierarquia, Interpretação e Integração

Vigência:

As normas previdenciárias possuem vigência determinada pelo ordenamento jurídico, ou seja, elas entram em vigor após sua publicação e conforme os prazos definidos em lei. A vigência de uma norma previdenciária pode ser alterada por nova legislação ou decisão judicial. É importante observar os prazos de *vacatio legis*, que é o período entre a publicação de uma lei e sua entrada em vigor.

Hierarquia:

A aplicação das normas previdenciárias respeita uma **hierarquia** entre as normas jurídicas, que orienta sua interpretação e aplicação:

- **Constituição Federal:** Está no topo da hierarquia, sendo a principal fonte de direitos e garantias previdenciárias.
- **Leis complementares e ordinárias:** Regulamentam de forma detalhada as disposições constitucionais sobre a seguridade social.
- **Decretos e regulamentos:** Detalham a aplicação das leis, mas devem sempre respeitar o que está previsto em leis superiores.
- **Atos normativos infralegais:** Como portarias e instruções normativas, são emitidos por órgãos da Administração Pública para regulamentar questões específicas, devendo obedecer à hierarquia superior.

Interpretação das Normas Previdenciárias:

A interpretação das normas previdenciárias visa dar sentido às leis e regulamentos, com o objetivo de aplicá-los de maneira correta e justa. No direito previdenciário, é fundamental interpretar as normas à luz dos princípios constitucionais, especialmente o **princípio da dignidade da pessoa humana** e o **princípio da proteção social**.

- **Interpretação Literal:** Consiste em seguir o sentido literal das palavras da norma. É utilizada quando o texto legal é claro e preciso.
- **Interpretação Sistemática:** Busca interpretar a norma previdenciária em conjunto com o restante do ordenamento jurídico, observando sua coerência com outras normas e princípios.
- **Interpretação Teleológica:** Leva em consideração os fins sociais e os objetivos da norma, interpretando-a de acordo com a finalidade para a qual foi criada.

O **princípio da proteção ao segurado** orienta que, em caso de dúvida na aplicação de uma norma previdenciária, deve-se optar pela interpretação que favoreça o beneficiário da seguridade social.

Integração das Normas Previdenciárias:

Quando há omissão ou lacunas na legislação previdenciária, a **integração das normas** é necessária para suprir essas lacunas e garantir a aplicação do direito. Os principais meios de integração no direito previdenciário são:

- **Analogia:** Aplica-se uma norma existente a uma situação semelhante que não está explicitamente regulamentada.
- **Costumes:** Consideram-se práticas reiteradas que, embora não estejam formalizadas em lei, são aceitas e respeitadas pela sociedade e pela Administração Pública.
- **Princípios Gerais do Direito:** Utilizam-se princípios como a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a equidade para orientar a aplicação de normas em casos omissos.

Conclusão

A **legislação previdenciária** é o fundamento que sustenta o sistema de proteção social no Brasil. Compreender o conteúdo, as fontes, a autonomia e a aplicação das normas é essencial para garantir o correto funcionamento do sistema previdenciário. A vigência, hierarquia, interpretação e integração das normas são aspectos fundamentais para assegurar que o direito previdenciário seja aplicado de forma justa e equitativa, protegendo os direitos dos segurados e promovendo a justiça social.



3. Regime Geral da Previdência social

O **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)** é o sistema previdenciário brasileiro que abrange a maior parte dos trabalhadores do setor privado, autônomos, trabalhadores avulsos e segurados facultativos. Ele é administrado pelo **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)** e visa garantir a proteção social aos segurados contra situações como aposentadoria, doença, invalidez, maternidade, morte, entre outros riscos sociais.

Neste capítulo, exploraremos os principais aspectos do RGPS, abordando os segurados obrigatórios, filiação, inscrição e as categorias de segurados, além de quem é excluído deste regime.

1. Segurados Obrigatórios

Os **segurados obrigatórios** são aqueles que, devido à atividade que exercem, são obrigados a contribuir para o Regime Geral da Previdência Social. Esses trabalhadores são enquadrados em diferentes categorias, e sua filiação ocorre automaticamente a partir do momento em que passam a exercer uma atividade remunerada.

As principais categorias de segurados obrigatórios são:

- Empregado
- Empregado doméstico
- Contribuinte individual
- Trabalhador avulso
- Segurado especial

Todos os segurados obrigatórios devem contribuir para o sistema previdenciário, e essas contribuições são proporcionais à sua remuneração.

2. Filiação e Inscrição

A **filiação** é o vínculo jurídico que se estabelece entre o trabalhador e o regime previdenciário. No caso dos segurados obrigatórios, a filiação ocorre de forma automática assim que o trabalhador inicia uma atividade remunerada. Já para os segurados facultativos, a filiação só se dá mediante a formalização da **inscrição** e o início do recolhimento das contribuições.

A **inscrição** é o ato formal de cadastramento do segurado no sistema previdenciário. O segurado fornece seus dados pessoais e profissionais ao INSS, para que seja reconhecido como contribuinte do RGPS.

Filiação:

- Para os segurados obrigatórios: A filiação é automática com o início da atividade laboral.
- Para os segurados facultativos: A filiação ocorre quando o indivíduo formaliza sua inscrição e inicia o pagamento das contribuições.

Inscrição:

- O ato de inscrição pode ser realizado diretamente nas plataformas do INSS, como o site ou aplicativo "Meu INSS", ou em agências físicas.

3. Conceito, Características e Abrangência dos Segurados Obrigatórios

Os segurados obrigatórios do RGPS são divididos em cinco categorias principais, cada uma com características específicas. A seguir, detalhamos o conceito e as principais características de cada uma dessas categorias.

Empregado

O segurado empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza contínua a um empregador, sob subordinação e mediante remuneração, dentro do setor privado.

Características:

- Presta serviços de forma habitual e subordinada.
- Tem direito a todos os benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, e salário-maternidade.
- A contribuição previdenciária é descontada diretamente da folha de pagamento pelo empregador, que também realiza a contribuição patronal.

Empregado Doméstico

O empregado doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua, no âmbito residencial de uma pessoa ou família, sem fins lucrativos, como empregados domésticos, babás, jardineiros, cuidadores, entre outros.

Características:

- Presta serviços em residências, sem fins lucrativos.
- A contribuição previdenciária é paga pelo empregador e pelo empregado, conforme o regime de contribuição aplicado.
- Tem acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros.

Contribuinte Individual

O contribuinte individual é aquele que trabalha por conta própria ou presta serviços eventuais a empresas sem vínculo empregatício. Englobam-se nessa categoria os autônomos e prestadores de serviços, além de profissionais liberais.

Características:

- Não possui vínculo empregatício, mas é remunerado pela atividade que exerce.
- O próprio trabalhador é responsável por recolher sua contribuição previdenciária, embora, em alguns casos, a empresa contratante possa recolher as contribuições.
- Tem direito aos benefícios previdenciários previstos, desde que realize o pagamento das contribuições.

Trabalhador Avulso

O trabalhador avulso é aquele que presta serviços a várias empresas, de forma não contínua, porém, com a intermediação obrigatória de um sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Exemplo: estivadores, portuários, trabalhadores de carga e descarga.

Características:

- Presta serviços para diferentes tomadores, de maneira descontínua.
- Não possui vínculo empregatício direto, mas é protegido pelo RGPS.
- A contribuição previdenciária é recolhida pela empresa ou pelo sindicato que intermedia a prestação do serviço.

Segurado Especial

O segurado especial é o pequeno produtor rural, pescador artesanal ou índio que trabalha em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. Também são considerados segurados especiais os cônjuges e filhos que auxiliam na atividade.

Características:

- Trabalha em regime de economia familiar, sem empregados permanentes.
- Não recolhe contribuições mensais como as demais categorias, exceto em casos de contribuição facultativa para melhoria de benefícios.
- Tem direito a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença e pensão por morte, desde que cumpra os requisitos de carência.

4. Segurado Facultativo: Conceito, Características, Filiação e Inscrição

O **segurado facultativo** é aquele que, mesmo não exercendo atividade remunerada, opta por contribuir para o Regime Geral da Previdência Social para garantir acesso aos benefícios previdenciários. Essa categoria abrange, por exemplo, estudantes, donas de casa, desempregados e outros que queiram garantir a proteção previdenciária.

Conceito:

É a pessoa física maior de 16 anos que, não exercendo atividade remunerada, escolhe, voluntariamente, se filiar ao RGPS.

Características:

- O segurado facultativo não exerce atividade remunerada.
- É responsável por recolher as próprias contribuições ao INSS.
- Pode contribuir em diferentes faixas de contribuição, sendo 20% sobre o salário-de-contribuição, ou 11% (para contribuintes do plano simplificado).

Filiação:

A filiação do segurado facultativo ocorre mediante inscrição formal no INSS e a efetivação do pagamento das contribuições.

Inscrição:

A inscrição pode ser realizada através do site ou aplicativo "Meu INSS" e efetivada com o primeiro pagamento da guia de contribuição. A partir desse momento, o segurado passa a ter direito aos benefícios previdenciários.

5. Trabalhadores Excluídos do Regime Geral

Apesar da abrangência do RGPS, existem trabalhadores que estão excluídos desse regime por estarem vinculados a outros sistemas de previdência. São eles:

- **Servidores públicos efetivos:** Aqueles vinculados a **Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)**, que são regimes previdenciários próprios de servidores públicos titulares de cargo efetivo, conforme previsto no artigo 40 da Constituição Federal.
- **Militares:** Integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) possuem regime previdenciário próprio e estão excluídos do RGPS.
- **Membros de Poderes:** Magistrados, membros do Ministério Público e outros titulares de cargos de alta relevância que possuam regime próprio de previdência também estão excluídos do RGPS.

Conclusão

O **Regime Geral da Previdência Social** abrange a maioria dos trabalhadores brasileiros, oferecendo proteção contra contingências como aposentadoria, doença, invalidez e morte. A divisão entre segurados obrigatórios e facultativos, assim como a exclusão de determinadas categorias (como servidores públicos efetivos e militares), garante que cada trabalhador esteja inserido em um sistema de proteção adequado. O entendimento dessas categorias e a correta filiação e inscrição são fundamentais para assegurar a cobertura previdenciária e os benefícios correspondentes.



4. Empresa e Empregador Doméstico

No **Direito Previdenciário**, os conceitos de **empresa** e **empregador doméstico** são essenciais para o entendimento do funcionamento do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), especialmente no que diz respeito às obrigações previdenciárias e à responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. Esses conceitos definem quem está obrigado a contribuir para o sistema e quais são suas responsabilidades em relação aos segurados a eles vinculados.

Empresa: Conceito Previdenciário

De acordo com o artigo 15 da **Lei nº 8.212/91** (Lei de Custeio da Seguridade Social), o conceito previdenciário de empresa é mais amplo que o conceito adotado no direito comercial ou trabalhista. Para fins previdenciários, **empresa** é toda organização ou pessoa que assume a responsabilidade de promover a produção de bens ou a prestação de serviços, independentemente da forma jurídica. Nesse contexto, a empresa é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias de seus empregados e contribuintes individuais que prestam serviços para ela.

Características do conceito de empresa no direito previdenciário:

- **Pessoa jurídica ou física:** O conceito abrange tanto pessoas jurídicas (sociedades empresárias, associações, fundações, etc.) quanto pessoas físicas que exerçam atividade econômica organizada.
- **Finalidade econômica ou não econômica:** Não importa se a finalidade da empresa é lucrativa ou não. O que importa é que exista uma organização destinada à produção de bens ou à prestação de serviços.
- **Responsabilidade:** A empresa é responsável pela retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e a outros trabalhadores que prestem serviços a ela, como os contribuintes individuais.

Contribuições: A empresa é obrigada a recolher uma série de contribuições previdenciárias, entre as quais:

- Contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados.
- Contribuições sobre a remuneração de trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
- Contribuição patronal, destinada ao financiamento da seguridade social.

Além disso, as empresas devem recolher **contribuições sociais** que são usadas para financiar benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílios.

Exemplos de empresas no conceito previdenciário:

- Indústrias, comércios e prestadoras de serviços.
- Sociedades civis e associações sem fins lucrativos.
- Autônomos que contratem empregados.

Empregador Doméstico: Conceito Previdenciário

O **empregador doméstico** também tem um papel importante no direito previdenciário. Conforme o **artigo 1º da Lei Complementar nº 150/2015**, o empregador doméstico é a pessoa ou família que contrata uma ou mais pessoas para prestar serviços contínuos e de natureza não lucrativa em âmbito residencial. O empregador doméstico tem obrigações previdenciárias, assim como as empresas, no que diz respeito ao recolhimento de contribuições sobre a remuneração de seus empregados.

Características do empregador doméstico no direito previdenciário:

- **Pessoa física:** O empregador doméstico é sempre uma pessoa física, e os serviços prestados pelos empregados domésticos devem ser realizados em âmbito residencial.
- **Finalidade não lucrativa:** O serviço doméstico deve ter uma natureza pessoal e familiar, sem envolver qualquer tipo de finalidade econômica, como geração de lucro ou exploração comercial.
- **Serviços contínuos:** A relação de trabalho doméstico caracteriza-se pela prestação de serviços de forma contínua, ou seja, de forma habitual e com certa regularidade.

Obrigações previdenciárias do empregador doméstico:

- O empregador doméstico deve inscrever o empregado doméstico no **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)** e recolher a contribuição previdenciária sobre o salário do empregado.
- A contribuição é feita por meio do **eSocial**, que unifica o recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários.
- A alíquota de contribuição do empregador doméstico é de 8% sobre a remuneração paga ao empregado, enquanto a contribuição do empregado varia de acordo com a faixa salarial, podendo ser de 7,5% a 14%.

Exemplos de empregador doméstico no conceito previdenciário:

- Uma pessoa que contrata uma empregada doméstica para limpeza e serviços gerais na residência.
- Famílias que contratam babás, motoristas, jardineiros ou cuidadores de idosos para prestação de serviços domésticos.

Diferenças entre Empresa e Empregador Doméstico no Contexto Previdenciário

Embora tanto a empresa quanto o empregador doméstico sejam obrigados a recolher contribuições previdenciárias para seus empregados, há diferenças significativas entre os dois conceitos no âmbito previdenciário:

- **Finalidade:** A empresa pode ter fins lucrativos ou não, enquanto o empregador doméstico sempre tem uma finalidade não lucrativa.
- **Forma jurídica:** A empresa pode ser pessoa física ou jurídica, enquanto o empregador doméstico é sempre uma pessoa física.
- **Natureza do serviço:** A empresa contrata empregados para serviços relacionados à sua atividade econômica, enquanto o empregador doméstico contrata para serviços residenciais e pessoais.

Conclusão

No **direito previdenciário**, o conceito de **empresa** abrange qualquer pessoa física ou jurídica que organize e promova a produção de bens ou a prestação de serviços, sendo responsável pelas contribuições previdenciárias dos seus empregados e prestadores de serviços. Já o **empregador doméstico** é a pessoa física que contrata empregados para serviços contínuos em âmbito residencial, sem finalidade lucrativa. Ambos têm responsabilidades importantes no financiamento da seguridade social, contribuindo para a proteção previdenciária dos trabalhadores sob sua responsabilidade.



5.1 Financiamento da Seguridade Social - Parte 1

O **financiamento da seguridade social** no Brasil é estruturado de forma a garantir recursos para a manutenção e a execução dos programas de **saúde, previdência social e assistência social**. De acordo com o **art. 195 da Constituição Federal de 1988**, a seguridade social será financiada por toda a sociedade, direta e indiretamente, mediante recursos provenientes dos orçamentos públicos e das contribuições sociais previstas em lei.

Nesta primeira parte, abordaremos as principais fontes de financiamento da seguridade social, como as receitas da União, as contribuições sociais e o salário-de-contribuição.

1. Receitas da União

A **União** é uma das principais responsáveis pelo financiamento da seguridade social. Parte dos recursos destinados a essa área provém dos impostos e contribuições arrecadados pelo governo federal. A **Constituição Federal** prevê que a seguridade social deve ser financiada por recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a necessidade.

As receitas da União destinadas à seguridade social incluem:

- **Impostos gerais:** O governo federal destina parte dos impostos arrecadados para custear a seguridade social. Isso inclui impostos como o **Imposto de Renda (IR)**, o **Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)**, entre outros.
- **Contribuições sociais:** Além das receitas provenientes de impostos, a União arrecada contribuições sociais, que são tributos destinados exclusivamente ao financiamento da seguridade social. Essas contribuições são obrigatórias para determinados grupos, como empresas, segurados, empregadores domésticos, produtores rurais e outros.

2. Receitas das Contribuições Sociais

As **contribuições sociais** são uma das principais fontes de financiamento da seguridade social. Elas são cobradas de diferentes segmentos da sociedade, como os segurados, as empresas, os empregadores domésticos, produtores rurais, clubes de futebol e outros, conforme estabelecido na legislação previdenciária. Cada categoria tem suas próprias regras de contribuição.

2.1 Contribuições dos Segurados

Os segurados do **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)** são obrigados a contribuir para o sistema, conforme sua categoria de filiação. As alíquotas e os valores de contribuição variam de acordo com o tipo de segurado e a faixa salarial. Os segurados obrigatórios, como os empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, têm suas contribuições descontadas diretamente da folha de pagamento pelo empregador.

As alíquotas variam de acordo com o salário-de-contribuição, sendo aplicadas as seguintes faixas (valores podem variar anualmente com base em atualizações da legislação):

- Até 7,5% para faixas salariais mais baixas.
- Alíquotas progressivas até 14% para salários mais altos.

2.2 Contribuições das Empresas

As empresas são responsáveis por contribuir para a seguridade social sobre a **folha de pagamento** de seus empregados, sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. As alíquotas variam conforme a natureza da atividade da empresa e o enquadramento tributário.

Contribuições principais das empresas:

- **Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento:** As empresas pagam uma alíquota de 20% sobre o total das remunerações pagas aos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
- **Contribuição ao RAT/SAT:** Uma alíquota que varia de 1% a 3% sobre a folha de pagamento, conforme o grau de risco da atividade econômica.
- **Contribuições para outras entidades e fundos (Sistema S):** Como SENAI, Sesi, Sesc, entre outros, com alíquotas variáveis entre 1,5% e 5,8%.

2.3 Contribuições do Empregador Doméstico

O empregador doméstico é responsável por recolher contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ao empregado doméstico. As contribuições são feitas via **eSocial**, que unifica o recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários.

Alíquotas para o empregador doméstico:

- **8% de contribuição patronal** sobre o salário do empregado.
- **Contribuição do empregado:** Alíquota que varia entre 7,5% e 14%, dependendo da remuneração.

2.4 Contribuições do Produtor Rural

Os produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) também são contribuintes da seguridade social. Eles têm a obrigação de contribuir sobre a comercialização de sua produção agrícola.

- **Produtor rural pessoa física:** Contribui com uma alíquota de 1,3% sobre o valor bruto da comercialização de sua produção rural.
- **Produtor rural pessoa jurídica:** Contribui com uma alíquota de 2,5% sobre a receita bruta proveniente da comercialização de seus produtos.

2.5 Contribuições do Clube de Futebol Profissional

Os clubes de futebol profissional que contratam atletas também são obrigados a recolher contribuições previdenciárias sobre a receita bruta proveniente de seus espetáculos esportivos, publicidade, patrocínios e contratos de TV.

Alíquota:

- **5% sobre a receita bruta** de espetáculos esportivos e outras atividades relacionadas ao futebol profissional.

2.6 Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos

Concursos de prognósticos são as atividades de loterias e apostas, como a **Mega-Sena**, **Lotofácil**, entre outros jogos administrados pela Caixa Econômica Federal. Parte das receitas provenientes dessas atividades é destinada ao financiamento da seguridade social.

A legislação define percentuais que variam de acordo com o tipo de concurso e são destinados ao INSS para o financiamento das despesas com benefícios previdenciários.

2.7 Receitas de Outras Fontes

Além das contribuições sociais mencionadas, a seguridade social também recebe recursos provenientes de outras fontes, como:

- **Multas** e encargos por atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias.
- **Valores decorrentes de fiscalizações** e autuações relacionadas ao não cumprimento das obrigações previdenciárias.
- **Recuperações de créditos previdenciários**, como o ressarcimento de benefícios pagos indevidamente.

3. Salário-de-Contribuição

O **salário-de-contribuição** é a base de cálculo para as contribuições previdenciárias dos segurados. Ele corresponde à remuneração recebida pelo segurado em decorrência de seu trabalho ou, no caso dos segurados facultativos, ao valor declarado como base de contribuição. O valor do salário-de-contribuição está sujeito a limites estabelecidos pela legislação, com um teto mínimo e máximo.

Definição:

O salário-de-contribuição é composto pela remuneração do segurado, incluindo:

- Salário base.
- Gorjetas, gratificações, adicionais (periculosidade, insalubridade, horas extras).
- Comissões, prêmios e outros ganhos habituais pagos pelo empregador.

Limites:

- **Salário mínimo:** O valor mínimo do salário-de-contribuição não pode ser inferior ao salário mínimo vigente no país.
- **Teto do INSS:** O valor máximo de contribuição é limitado pelo teto previdenciário, que é atualizado anualmente.

Exemplos de salário-de-contribuição:

- Para empregados, o salário-de-contribuição é a soma de todos os valores pagos pela empresa ao trabalhador.
- Para contribuintes individuais e segurados facultativos, o salário-de-contribuição é o valor que o próprio segurado declara como base de cálculo, respeitando os limites estabelecidos.

Conclusão

O financiamento da **seguridade social** no Brasil é sustentado por diversas fontes de receitas, que envolvem contribuições dos segurados, empresas, empregadores domésticos, produtores rurais e clubes de futebol, além de receitas provenientes de concursos de prognósticos e outras fontes. O **salário-de-contribuição** é o parâmetro que define o valor sobre o qual incidem essas contribuições, assegurando que o sistema previdenciário receba os recursos necessários para a concessão dos benefícios previdenciários.



5.2 Financiamento da Seguridade Social - Parte 2

Nesta segunda parte do tema **Financiamento da Seguridade Social**, abordaremos o conceito, as parcelas que integram ou não o salário-de-contribuição, os limites mínimo e máximo para o cálculo das contribuições, bem como os aspectos da proporcionalidade, do reajustamento e da arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social.

1. Conceito

O **financiamento da seguridade social** no Brasil está estruturado conforme princípios constitucionais que preveem a participação de toda a sociedade no custeio do sistema. O artigo 195 da **Constituição Federal** define que a seguridade social será financiada mediante recursos provenientes dos orçamentos públicos e das contribuições sociais de trabalhadores, empresas, empregadores domésticos, produtores rurais, entre outros.

Contribuições sociais são tributos obrigatórios que têm como finalidade exclusiva garantir a manutenção do sistema de seguridade social, abrangendo os subsistemas de **saúde**, **previdência social** e **assistência social**.

2. Parcelas Integrantes e Parcelas Não-Integrantes

O **salário-de-contribuição** é a base de cálculo para as contribuições previdenciárias dos segurados. Ele compreende a remuneração paga ao trabalhador ou, no caso dos segurados facultativos, o valor por ele declarado para o cálculo da contribuição. Entretanto, nem todas as parcelas pagas ao trabalhador são consideradas para compor o salário-de-contribuição.

2.1 Parcelas Integrantes

As parcelas que compõem o salário-de-contribuição são aquelas que possuem natureza salarial, ou seja, que decorrem diretamente do trabalho prestado e que configuram remuneração para o empregado. De acordo com o artigo 28 da **Lei nº 8.212/91**, as seguintes verbas são consideradas integrantes do salário-de-contribuição:

- Salário base.
- Horas extras e adicionais (insalubridade, periculosidade, noturno).
- Comissões, gratificações, gorjetas, prêmios e participações nos lucros, desde que pagas de forma habitual.
- Aviso prévio indenizado.
- Décimo terceiro salário (gratificação natalina).
- Diárias para viagens que excedam 50% da remuneração do empregado.

2.2 Parcelas Não-Integrantes

Existem parcelas pagas ao trabalhador que, por sua natureza, não são consideradas remuneração e, portanto, não integram o salário-de-contribuição. Essas parcelas têm caráter indenizatório ou são reembolsos de despesas realizadas no exercício do trabalho. A exclusão dessas verbas está prevista no artigo 28, §9º, da Lei nº 8.212/91. Entre elas:

- **Verbas indenizatórias:** Como indenização por rescisão de contrato, FGTS, e aviso prévio indenizado (exceto aviso trabalhado).
- **Ajuda de custo:** Quando paga em uma única vez, para cobrir despesas do trabalhador em situações como transferência.
- **Auxílio-alimentação:** Se concedido in natura ou por meio de programas de alimentação, conforme legislação específica.
- **Auxílio-transporte:** Quando destinado ao deslocamento do empregado.
- **Diárias de viagem:** Quando não excedem 50% da remuneração do trabalhador.

3. Limites Mínimo e Máximo

O cálculo das contribuições previdenciárias está sujeito a **limites mínimo e máximo**, tanto para os segurados quanto para as empresas. Esses limites servem para garantir que todos os segurados contribuam com uma base mínima, equivalente ao salário mínimo, e para definir um teto máximo de contribuição, correspondente ao teto do INSS.

3.1 Limite Mínimo

O **limite mínimo** do salário-de-contribuição é o **salário mínimo vigente** no país. Nenhum trabalhador pode contribuir com valor inferior ao salário mínimo, salvo em casos específicos como contratos de trabalho com jornada parcial.

Exemplo:

- Em 2024, se o salário mínimo for de R\$ 1.400, esse será o valor mínimo de contribuição para qualquer segurado, independentemente de sua categoria.

3.2 Limite Máximo

O **limite máximo** do salário-de-contribuição é o teto de benefícios do INSS, que é atualizado anualmente. Esse valor representa o valor máximo sobre o qual o segurado pode contribuir para a previdência.

Exemplo:

- Se o teto do INSS for R\$ 7.507,49, o salário-de-contribuição não pode ultrapassar esse valor, ou seja, as contribuições incidirão até esse limite, mesmo que o segurado tenha remuneração superior.

4. Proporcionalidade

A **proporcionalidade** no financiamento da seguridade social significa que as contribuições previdenciárias devem ser proporcionais à capacidade contributiva de cada segurado ou empresa. Isso está em consonância com o princípio da equidade na forma de participação no custeio da seguridade social, previsto no **art. 194, V, da Constituição Federal**.

No contexto dos segurados, isso implica que:

- As contribuições previdenciárias são calculadas com base no salário-de-contribuição, de forma progressiva. Quanto maior o salário, maior será a alíquota aplicada.
- As contribuições de empregados são retidas diretamente na folha de pagamento e são calculadas com base em faixas salariais. Empregados que ganham menos contribuem com uma alíquota menor, enquanto aqueles com salários mais altos têm alíquotas maiores, respeitando o teto previdenciário.

5. Reajustamento

O **reajustamento** das contribuições previdenciárias e dos benefícios da seguridade social ocorre com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema e assegurar o poder aquisitivo dos segurados.

- **Reajuste das contribuições:** O valor das contribuições dos segurados é reajustado de acordo com as atualizações do salário mínimo e do teto do INSS. Assim, sempre que há aumento no salário mínimo ou no teto previdenciário, os limites mínimo e máximo para contribuição também são ajustados.
- **Reajuste dos benefícios:** O reajustamento dos benefícios previdenciários é feito anualmente, com base no índice de preços estabelecido pelo governo, geralmente o **INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)**, visando preservar o poder de compra dos segurados aposentados e pensionistas.

6. Arrecadação e Recolhimento das Contribuições Destinadas à Seguridade Social

A **arrecadação** e o **recolhimento** das contribuições destinadas à seguridade social são fundamentais para o funcionamento do sistema. As contribuições são obrigatórias e seu recolhimento é fiscalizado pela **Receita Federal do Brasil (RFB)**.

6.1 Arrecadação

A **arrecadação** das contribuições sociais ocorre diretamente pelos empregadores e segurados, que devem recolher os valores devidos ao sistema de seguridade social. Para garantir o cumprimento dessa obrigação, as empresas devem descontar a contribuição previdenciária dos empregados diretamente da folha de pagamento e repassar à Receita Federal.

No caso dos segurados **contribuintes individuais** e **facultativos**, eles mesmos são responsáveis por fazer o pagamento de suas contribuições, utilizando o **Carnê da Previdência** ou plataformas digitais como o **eSocial**.

6.2 Recolhimento

O **recolhimento** das contribuições previdenciárias deve ser feito mensalmente, respeitando os prazos estabelecidos pela legislação. As empresas, empregadores domésticos e demais segurados devem recolher os valores até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência, ou no dia útil anterior, se o dia 20 cair em feriado ou final de semana.

A falta de recolhimento das contribuições previdenciárias pode acarretar multas e outras penalidades, além de comprometer o direito dos segurados ao recebimento de benefícios previdenciários.

Conclusão

O **financiamento da seguridade social** envolve uma série de regras e mecanismos que garantem a arrecadação das contribuições necessárias para manter o sistema de proteção social no Brasil. A definição das parcelas que integram ou não o salário-de-contribuição, os limites mínimo e máximo, o reajustamento e a proporcionalidade das contribuições são aspectos fundamentais para assegurar a equidade e a sustentabilidade do sistema. A arrecadação e o recolhimento das contribuições são etapas cruciais que garantem o funcionamento contínuo do regime de seguridade social.



5.3 Financiamento da Seguridade Social - Parte 3

Nesta terceira e última parte sobre o financiamento da seguridade social, abordaremos a competência do **INSS** e da **Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)** no processo de arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias, além das obrigações da empresa e dos demais contribuintes. Também discutiremos o prazo de recolhimento das contribuições e as consequências do recolhimento fora do prazo, como juros, multa e atualização monetária.

1. Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

A **competência** para a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições previdenciárias, anteriormente concentrada no **INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)**, foi transferida para a **Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)** em 2007, por meio da **Lei nº 11.457/2007**. Essa mudança foi feita para centralizar a arrecadação tributária federal em um único órgão e aumentar a eficiência na fiscalização e na cobrança de contribuições devidas à seguridade social.

Competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

A RFB tem o papel de realizar a **arrecadação, fiscalização e cobrança** das contribuições sociais destinadas à seguridade social. Isso inclui as contribuições pagas por empresas, trabalhadores, empregadores domésticos e outras categorias de segurados, como o contribuinte individual e o segurado facultativo. As principais atribuições da RFB no contexto do financiamento da seguridade social são:

- **Fiscalizar** o cumprimento das obrigações previdenciárias pelas empresas e demais contribuintes.
- **Arrecadar** as contribuições sociais e tributos previdenciários devidos ao INSS.
- **Cobrar** as contribuições que não foram recolhidas no prazo legal, aplicando penalidades em caso de inadimplência.
- **Aplicar multas** e promover a inscrição em dívida ativa de contribuintes inadimplentes.

Competência do INSS

Após a transferência da função de arrecadação para a RFB, o INSS passou a ser responsável pela **concessão e administração de benefícios previdenciários**, bem como pelo atendimento aos segurados. As principais competências do INSS são:

- **Concessão de benefícios previdenciários**, como aposentadorias, pensões, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros.
- **Manutenção e revisão de benefícios**, verificando se os segurados continuam atendendo aos requisitos para recebimento.
- **Atendimento e orientação aos segurados**, por meio de suas agências e plataformas digitais, como o portal **Meu INSS**.
- **Análise de pedidos** de benefícios assistenciais e previdenciários.

2. Obrigações da Empresa e Demais Contribuintes

As **empresas**, empregadores domésticos e demais contribuintes possuem uma série de obrigações em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, sendo fundamental que todas as normas e prazos sejam cumpridos para evitar penalidades e garantir o direito aos benefícios dos segurados.

Obrigações das Empresas

As empresas são responsáveis por realizar o recolhimento das contribuições previdenciárias tanto de seus empregados quanto de si mesmas. As principais obrigações da empresa incluem:

- **Recolher a contribuição patronal** de 20% sobre a folha de pagamento dos empregados.
- **Descontar a contribuição dos empregados** diretamente da folha de pagamento, aplicando as alíquotas corretas, conforme a faixa salarial.
- **Recolher as contribuições ao RAT/SAT** (Riscos Ambientais do Trabalho), que variam de 1% a 3% dependendo do grau de risco da atividade econômica.
- **Emitir e entregar a GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social)**, que declara as contribuições e informações previdenciárias.
- **Cumprir com o eSocial**, que centraliza as informações fiscais e previdenciárias dos trabalhadores em uma única plataforma.

Obrigações dos Demais Contribuintes

Além das empresas, outros contribuintes também têm responsabilidades com o sistema de seguridade social:

- **Contribuintes Individuais**: Devem recolher suas contribuições diretamente ao INSS, sendo responsáveis por calcular e pagar a alíquota aplicável ao seu salário-de-contribuição.
- **Segurados Facultativos**: Devem realizar a contribuição previdenciária de acordo com o valor que escolherem declarar, respeitando os limites mínimo (salário mínimo) e máximo (teto previdenciário).
- **Empregadores Domésticos**: Têm a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias de seus empregados domésticos por meio do **eSocial**, sendo a alíquota de 8% para o empregador e entre 7,5% e 14% para o empregado, conforme a remuneração.

3. Prazo de Recolhimento

As contribuições previdenciárias devem ser recolhidas mensalmente, dentro de prazos específicos estabelecidos pela legislação. A pontualidade no pagamento é essencial para evitar o pagamento de multas, juros e a atualização monetária.

Prazo Geral

O **prazo de recolhimento** das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, empregadores domésticos e demais contribuintes individuais e facultativos é o **dia 20** do mês subsequente ao da competência. Caso o dia 20 caia em um final de semana ou feriado, o recolhimento deve ser antecipado para o último dia útil anterior.

Exemplo:

- As contribuições referentes ao mês de janeiro devem ser recolhidas até o dia 20 de fevereiro, ou no último dia útil anterior se o dia 20 for feriado ou cair em um final de semana.

4. Recolhimento Fora do Prazo: Juros, Multa e Atualização Monetária

O não recolhimento das contribuições dentro do prazo legal acarreta penalidades, que incluem a cobrança de **juros, multa e atualização monetária**. Essas penalidades visam garantir que os valores sejam corrigidos e que o sistema de seguridade social não seja prejudicado pela inadimplência.

Multa

O recolhimento das contribuições após o prazo legal gera uma multa, que é aplicada de forma automática sobre o valor da contribuição em atraso. A multa é calculada da seguinte maneira:

- **Multa de mora:** 0,33% ao dia de atraso, limitada a 20% do valor da contribuição devida.

Exemplo:

- Se uma contribuição de R\$ 1.000 for recolhida com 30 dias de atraso, a multa será de 9,9% ($0,33\% \times 30$ dias), resultando em uma multa de R\$ 99.

Juros

Além da multa, incidem **juros de mora** sobre o valor da contribuição em atraso. Os juros são calculados com base na **Taxa Selic**, acumulada mensalmente, acrescida de 1% no mês do recolhimento em atraso.

Exemplo:

- Se a Taxa Selic acumulada em determinado período for de 5%, e a contribuição devida for de R\$ 1.000, os juros aplicados serão de R\$ 50, mais 1% adicional no mês do recolhimento (R\$ 10), totalizando R\$ 60 em juros.

Atualização Monetária

As contribuições em atraso também são corrigidas monetariamente com base nos índices de inflação, para assegurar que o valor não seja depreciado pelo tempo. A atualização monetária é feita pela **Taxa Selic**, que incorpora tanto a correção monetária quanto os juros aplicáveis.

Conclusão

O financiamento da seguridade social envolve a participação de diversos atores, como empresas, trabalhadores, empregadores domésticos e contribuintes individuais. A **Receita Federal do Brasil (RFB)** é a responsável pela arrecadação e fiscalização das contribuições, enquanto o **INSS** administra a concessão dos benefícios. O cumprimento dos prazos de recolhimento é fundamental para evitar penalidades, e o não cumprimento dessas obrigações implica no pagamento de multa, juros e correção monetária, assegurando que o sistema de seguridade social continue operando de maneira eficaz.



6. Decadência e prescrição

No **Direito Previdenciário**, os institutos da **decadência** e da **prescrição** são mecanismos jurídicos utilizados para limitar temporalmente o direito dos segurados ou do poder público de exigir a revisão ou concessão de benefícios, bem como o pagamento de valores devidos. Eles têm o objetivo de trazer segurança jurídica e estabilidade às relações entre os segurados e a administração pública.

A seguir, abordaremos os conceitos, características e aplicação da decadência e da prescrição no contexto previdenciário.

1. Conceito de Decadência

A **decadência** é a perda do direito de revisar ou contestar um ato administrativo (como a concessão de um benefício previdenciário) devido ao decurso de um prazo específico previsto em lei. No direito previdenciário, esse prazo é estabelecido para que o segurado ou o INSS possam revisar o ato de concessão ou indeferimento de benefícios.

O prazo decadencial não pode ser interrompido ou suspenso; uma vez esgotado, extingue definitivamente o direito à revisão ou alteração do ato.

Decadência no Direito Previdenciário

A legislação previdenciária estabelece um **prazo decadencial de 10 anos** para que o segurado ou o INSS possa revisar a concessão de um benefício previdenciário. Esse prazo é contado a partir da data em que o segurado toma conhecimento da concessão do benefício, ou seja, a partir da data em que houve o **ato de concessão** ou **indeferimento**.

Conforme o **art. 103 da Lei nº 8.213/91**:

"É de dez anos o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo."

Exemplos de aplicação da decadência:

- Um segurado que teve sua aposentadoria concedida em 2010 só poderá pleitear a revisão do valor desse benefício até 2020. Após esse período, o direito de revisão estará extinto.

- Se o INSS verificar, após 10 anos da concessão de um benefício, que houve erro na concessão, não poderá mais revisar ou anular o ato concessório.

Características da Decadência

- **Prazo fixo e peremptório:** O prazo de 10 anos é peremptório, ou seja, uma vez transcorrido, extingue o direito de revisão sem possibilidade de interrupção ou suspensão.
- **Início da contagem:** A contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação ou ao conhecimento da decisão administrativa indeferitória.
- **Extinção do direito:** Decorrido o prazo de 10 anos, o direito à revisão do benefício ou ato administrativo é extinto de forma definitiva.

2. Conceito de Prescrição

A **prescrição** é a perda do direito de exigir judicialmente o cumprimento de uma obrigação ou pagamento de uma prestação previdenciária em razão do transcurso do tempo. Diferentemente da decadência, que extingue o direito de revisar o ato concessório, a prescrição se refere ao **direito de cobrar valores ou prestações atrasadas** que não foram pagos pelo INSS ou de cobrar contribuições previdenciárias.

Prescrição no Direito Previdenciário

No contexto previdenciário, o prazo prescricional é de **5 anos** para que o segurado, dependente ou beneficiário possa exigir as parcelas não pagas ou pagas a menor pelo INSS. Isso significa que, se o INSS deixar de pagar alguma parcela de um benefício, o segurado tem até cinco anos para reivindicar esses valores.

Conforme o **art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91**:

"Prescreve em cinco anos o direito às prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, ressalvados os direitos dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Exemplos de aplicação da prescrição:

- Se um segurado tem direito a uma revisão de sua aposentadoria que implique no pagamento de parcelas atrasadas, ele só poderá exigir o pagamento das prestações referentes aos últimos cinco anos. Valores anteriores a esse período são atingidos pela prescrição.
- Um pensionista que só descobre após seis anos que o valor da pensão foi calculado incorretamente terá direito apenas às diferenças dos últimos cinco anos, perdendo o direito de receber valores anteriores.

Características da Prescrição

- **Prazo de 5 anos:** O prazo prescricional é de cinco anos, contados da data em que a parcela deveria ter sido paga ou da data em que o segurado teve ciência do fato gerador do seu direito.
- **Suspensão e interrupção:** O prazo prescricional pode ser suspenso ou interrompido, por exemplo, pela interposição de ação judicial ou reconhecimento do débito pelo INSS.
- **Atinge apenas prestações atrasadas:** A prescrição atinge o direito de cobrar valores ou prestações em atraso, mas não extingue o direito ao benefício em si.

3. Diferenças entre Decadência e Prescrição

Embora os institutos da decadência e prescrição estejam relacionados à perda de direitos devido ao decurso do tempo, eles se aplicam a situações distintas no direito previdenciário. A seguir, destacamos as principais diferenças entre os dois:

Decadência	Prescrição
Aplica-se ao direito de revisão do ato administrativo de concessão ou indeferimento de benefícios.	Aplica-se ao direito de exigir judicialmente o pagamento de prestações ou diferenças devidas pelo INSS.
O prazo é de 10 anos .	O prazo é de 5 anos .
Extingue definitivamente o direito de revisar o ato concessório após o decurso do prazo.	Extingue o direito de cobrar valores ou prestações anteriores a 5 anos.
Não admite interrupção ou suspensão.	Pode ser suspenso ou interrompido.
Início da contagem: a partir da data de concessão ou indeferimento do benefício.	Início da contagem: a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga.

4. Exceções à Prescrição e Decadência

A legislação previdenciária prevê exceções para a aplicação dos prazos de decadência e prescrição. Essas exceções geralmente protegem grupos vulneráveis, como menores, incapazes e ausentes.

- **Menores de idade:** O prazo para pleitear direitos previdenciários não começa a correr até que o menor complete 16 anos.
- **Incapazes:** O prazo prescricional não corre contra pessoas consideradas incapazes, conforme o Código Civil.
- **Ausentes:** O prazo não corre contra ausentes em razão de serviço público ou militares em missão oficial.

Conclusão

Os institutos da **decadência** e da **prescrição** são fundamentais para assegurar a segurança jurídica no direito previdenciário. A decadência, com prazo de 10 anos, estabelece o limite para que segurados ou o INSS revisem a concessão ou indeferimento de benefícios. Já a prescrição, com prazo de 5 anos, limita o direito de cobrar judicialmente prestações não pagas ou diferenças devidas. Com esses prazos, o sistema previdenciário busca equilíbrio entre os direitos dos segurados e a eficiência da administração pública, evitando disputas intermináveis e garantindo previsibilidade.





7. Crimes contra a seguridade social

Os **crimes contra a seguridade social** são condutas ilícitas que prejudicam o sistema de **seguridade social**, que abrange a **saúde**, a **previdência social** e a **assistência social**. Esses crimes comprometem o financiamento, a eficiência e a justiça do sistema, impactando diretamente o direito dos cidadãos aos benefícios e serviços sociais. A legislação brasileira prevê penalidades para quem comete tais infrações, com o objetivo de proteger o sistema e garantir que ele cumpra seu papel social.

Os crimes contra a seguridade social estão previstos na **Lei nº 8.212/91** (Lei de Custeio da Seguridade Social) e em outros dispositivos legais, como o **Código Penal Brasileiro**. A seguir, abordaremos os principais crimes, suas características e as penalidades aplicáveis.

1. Principais Crimes Contra a Seguridade Social

Os crimes contra a seguridade social são atos que envolvem fraudes, sonegação de contribuições, falsificação de documentos e outros delitos que prejudicam o sistema. Os principais crimes previstos na legislação são:

1.1 Sonegação de Contribuições Previdenciárias

A **sonegação de contribuições previdenciárias** ocorre quando o empregador ou contribuinte deixa de pagar as contribuições devidas à seguridade social, pratica fraudes para reduzir o valor a ser pago ou oculta informações que impactam o cálculo das contribuições.

Exemplo de sonegação:

- Um empregador que omite o registro de empregados para não recolher as contribuições previdenciárias ou que declara salários menores para reduzir o valor das contribuições devidas.

Penalidade:

De acordo com o **art. 337-A do Código Penal**, a pena para quem suprime ou reduz contribuição social previdenciária mediante omissão de informações ou outras fraudes é de **2 a 5 anos de reclusão** e multa.

Atenuante:

Se o agente **espontaneamente declara e confessa** o débito antes de qualquer procedimento fiscal ou administrativo, a punibilidade é extinta, o que incentiva a regularização voluntária.

1.2 Apropriação Indébita Previdenciária

A **apropriação indébita previdenciária** ocorre quando o empregador desconta as contribuições previdenciárias dos salários dos empregados, mas **não repassa** esses valores à seguridade social. O empregador tem a responsabilidade de recolher as contribuições devidas tanto de sua parte quanto as descontadas dos empregados.

Exemplo de apropriação indébita:

- Um empregador que desconta a contribuição previdenciária do salário de seus funcionários, mas não faz o repasse ao INSS dentro do prazo legal.

Penalidade:

O **art. 168-A do Código Penal** prevê pena de **2 a 5 anos de reclusão** e multa para quem deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos empregados, dentro do prazo ou forma legal.

Atenuante:

A punibilidade pode ser extinta se o empregador regularizar a situação antes do início da ação fiscal ou denúncia.

1.3 Falsificação de Documentos e Fraudes na Obtenção de Benefícios

A **falsificação de documentos** ou a apresentação de **informações falsas** para a obtenção de benefícios previdenciários é outro crime grave contra a seguridade social. Esse tipo de crime geralmente envolve a tentativa de obter aposentadorias, pensões ou auxílios de forma fraudulenta, utilizando documentos adulterados ou declarando informações que não correspondem à realidade.

Exemplo de falsificação e fraude:

- Um segurado que falsifica certidões de tempo de serviço ou documentos que comprovem dependência econômica para obter um benefício de pensão por morte.
- Um beneficiário que continua recebendo o valor de pensão de um familiar falecido, sem comunicar o óbito ao INSS.

Penalidade:

De acordo com o **art. 171, §3º do Código Penal** (estelionato previdenciário), a pena é de **1 a 5 anos de reclusão** e multa, aplicável a quem obtém para si ou para outra pessoa vantagem ilícita em detrimento da seguridade social, por meio de fraude.

1.4 Inserção de Dados Falsos em Sistemas de Informações

A inserção de dados falsos em sistemas informatizados de órgãos da seguridade social é um crime específico que visa combater fraudes eletrônicas. A manipulação indevida de sistemas informatizados, como o cadastro do INSS, pode resultar em prejuízos graves ao sistema previdenciário.

Exemplo de inserção de dados falsos:

- Funcionários de órgãos previdenciários que inserem informações incorretas em sistemas de concessão de benefícios, visando a beneficiar terceiros.

Penalidade:

O **art. 313-A do Código Penal** prevê pena de **2 a 12 anos de reclusão** e multa para o servidor público que insere ou facilita a inserção de dados falsos em sistemas informatizados com o intuito de obter vantagem indevida para si ou para outros.

1.5 Condutas Relacionadas a Empresas e Administradores

Empresas e administradores também podem ser penalizados por crimes contra a seguridade social, especialmente quando cometem fraudes fiscais ou omitem informações essenciais para a correta arrecadação de contribuições.

Exemplo de crime cometido por empresa:

- Empresas que utilizam "**laranjas**" ou **simulação de falência** para evitar o pagamento de contribuições previdenciárias devidas ao INSS.

Penalidade:

Dependendo do crime, as penas podem variar de multas e reclusão até a responsabilização civil e a necessidade de restituição dos valores sonegados.

2. Consequências dos Crimes Contra a Seguridade Social

Os crimes contra a seguridade social não apenas causam **desequilíbrio financeiro** no sistema, como também prejudicam a capacidade do governo de garantir proteção social adequada a todos os cidadãos. As consequências vão além das penalidades legais impostas aos infratores, pois impactam diretamente na sustentabilidade dos benefícios previdenciários e na confiança dos cidadãos no sistema de seguridade.

Consequências para o Infrator:

- **Sanções penais:** Penas de reclusão e multa, dependendo da gravidade do crime.
- **Perda de direitos e benefícios:** Indivíduos ou empresas condenadas podem perder benefícios previdenciários e podem ser obrigados a restituir ao INSS os valores obtidos de forma indevida.
- **Inscrição em dívida ativa:** As contribuições não pagas podem ser inscritas em dívida ativa, resultando em execuções fiscais e bloqueio de bens.
- **Responsabilidade civil:** Além das sanções penais, os infratores podem ser responsabilizados civilmente pela reparação de danos ao sistema previdenciário.

Impacto no Sistema de Seguridade Social:

- **Desvio de recursos** que deveriam ser usados para o pagamento de benefícios legítimos.

- **Dificuldade no financiamento** da seguridade social, pois a sonegação e as fraudes prejudicam a arrecadação de contribuições.
- **Aumento do controle fiscal** e dos custos operacionais para detectar e combater fraudes.

3. Combate aos Crimes Contra a Seguridade Social

O combate aos crimes contra a seguridade social é uma prioridade para o governo brasileiro, uma vez que eles comprometem a sustentabilidade do sistema e prejudicam milhões de segurados. Algumas das principais medidas adotadas incluem:

- **Aperfeiçoamento da fiscalização:** A Receita Federal do Brasil (RFB) e o INSS intensificaram a fiscalização, utilizando tecnologias avançadas para monitorar as contribuições e detectar fraudes.
- **Parcerias com órgãos de controle:** O Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF) atuam em conjunto para investigar e processar crimes contra a seguridade social.
- **Campanhas de conscientização:** O governo promove campanhas para conscientizar empregadores e segurados sobre a importância da contribuição regular e das penalidades associadas à sonegação e às fraudes.

Conclusão

Os **crimes contra a seguridade social** comprometem a sustentabilidade do sistema e afetam negativamente a concessão de benefícios para os segurados. Entre os principais crimes estão a sonegação de contribuições, apropriação indébita, fraudes na obtenção de benefícios e falsificação de documentos. A legislação brasileira prevê penas severas, incluindo reclusão e multas, para quem comete esses crimes. O combate efetivo a essas infrações é fundamental para garantir a proteção dos direitos previdenciários de todos os cidadãos e para a manutenção de um sistema justo e eficiente.



8. Recurso das Decisões Administrativas

No **Direito Previdenciário**, o **recurso das decisões administrativas** é uma ferramenta fundamental que permite ao segurado ou interessado questionar as decisões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou outros órgãos da Administração Pública, relacionadas à concessão, indeferimento, revisão ou cessação de benefícios previdenciários. O direito ao recurso administrativo é garantido pela **Constituição Federal** e regulamentado pela legislação previdenciária, visando assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

O processo administrativo previdenciário busca garantir que as decisões sejam justas e adequadamente fundamentadas, permitindo que o segurado ou interessado, ao se sentir prejudicado, possa solicitar a reanálise da decisão.

1. Fundamento Legal

O direito de recorrer das decisões administrativas está previsto na **Lei nº 8.213/91** (Lei de Benefícios da Previdência Social) e no **Decreto nº 3.048/99** (Regulamento da Previdência Social). Esses diplomas legais regulam o procedimento para interposição de recursos e definem prazos e etapas do processo.

A **Constituição Federal** também assegura o direito ao recurso, garantindo a todos o devido processo legal, além de garantir os princípios do **contraditório** e da **ampla defesa** em processos administrativos, conforme o **art. 5º, incisos LIV e LV** da Carta Magna.

2. Finalidade do Recurso

O **recurso administrativo** visa corrigir eventuais erros, omissões ou injustiças cometidas em decisões do INSS ou de outros órgãos administrativos. A decisão pode ser revisada tanto com base em novos documentos e provas apresentados pelo segurado, quanto em uma nova análise dos fatos e das normas jurídicas aplicáveis.

As situações que podem gerar recurso incluem:

- **Indeferimento de benefício:** Quando o INSS nega o pedido de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, entre outros.
- **Revisão de benefício:** Quando o segurado considera que o valor do benefício foi calculado de forma incorreta ou que há erros no tempo de contribuição ou nos salários de contribuição.
- **Cessaç o de benefício:** Quando o INSS decide cessar um benefício anteriormente concedido, como em casos de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o segurado pode recorrer para tentar reverter essa decis o.

3. Procedimento do Recurso Administrativo

O **procedimento do recurso** no âmbito da previdência social segue um trâmite específico, que deve ser respeitado tanto pelo INSS quanto pelo segurado. Abaixo, detalhamos as principais etapas e características desse procedimento.

3.1 Interposição do Recurso

O recurso deve ser interposto no **prazo de 30 dias**, contados a partir da ciência do segurado sobre a decisão administrativa (por exemplo, indeferimento ou cessação do benefício). O recurso é dirigido à **Junta de Recursos da Previdência Social** ou à instância competente, conforme a matéria e o tipo de decisão.

- **Local de apresentação:** O recurso pode ser apresentado de forma eletrônica, por meio do **portal Meu INSS**, ou de forma presencial, nas agências do INSS.
- **Requisitos:** No ato de interposição do recurso, o segurado deve apresentar uma **justificativa** detalhada, apontando os motivos pelos quais discorda da decisão e, se possível, anexar novos documentos ou provas que possam fundamentar seu pedido.

3.2 Análise e Julgamento

Após a interposição do recurso, o INSS tem um prazo para realizar uma **revisão inicial** da decisão. Se o próprio INSS reconhecer o erro na decisão administrativa, ele pode reformar ou anular a decisão sem necessidade de remessa à instância recursal.

Caso o INSS mantenha a decisão, o recurso é encaminhado para julgamento em uma das seguintes instâncias:

- **Junta de Recursos da Previdência Social:** A primeira instância recursal, responsável por julgar recursos relacionados a benefícios previdenciários. As Juntas de Recursos são compostas por conselheiros que representam tanto o governo quanto os trabalhadores e empregadores.
- **Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS):** É a instância superior recursal, responsável por julgar os recursos interpostos contra as decisões das Juntas de Recursos, nos casos em que o segurado ou o INSS não concordem com o resultado do julgamento na primeira instância.

3.3 Decisão Recursal

Após a análise do recurso, a Junta de Recursos ou o Conselho de Recursos emite uma decisão fundamentada, podendo:

- **Manter a decisão:** Caso julgue que a decisão inicial do INSS foi correta, o recurso é indeferido.
- **Modificar a decisão:** Se for identificado um erro ou injustiça na decisão original, a Junta ou o Conselho pode reformar a decisão, concedendo ou restabelecendo o benefício.

A decisão administrativa no âmbito do recurso deve ser formalizada por escrito e comunicada ao segurado. Caso o recurso seja deferido, o INSS deve providenciar a concessão ou revisão do benefício conforme a nova decisão.

4. Efeitos do Recurso

O recurso administrativo pode ter **efeitos suspensivos** ou **não suspensivos**, dependendo da natureza da decisão recorrida e do estágio processual:

- **Efeito suspensivo:** Em alguns casos, a interposição do recurso impede que o INSS cesse o pagamento do benefício até que haja uma decisão final sobre o recurso. Esse efeito é mais comum em situações de cessação de benefícios temporários, como o auxílio-doença.
- **Efeito não suspensivo:** Na maioria dos casos, o recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão administrativa continua produzindo efeitos até que haja uma nova decisão da Junta ou do Conselho de Recursos.

5. Princípios do Recurso Administrativo Previdenciário

O processo administrativo previdenciário é orientado por diversos **princípios** que garantem ao segurado um julgamento justo e transparente. Entre os principais princípios, destacam-se:

- **Ampla Defesa:** O segurado tem o direito de apresentar todos os argumentos, documentos e provas que julgar necessários para sua defesa.
- **Contraditório:** O INSS tem a obrigação de considerar os argumentos apresentados pelo segurado e, se necessário, responder aos questionamentos.
- **Gratuidade:** O recurso administrativo no âmbito previdenciário é gratuito, não havendo custas ou taxas para o segurado.
- **Informalidade:** O procedimento recursal é simplificado, permitindo que o segurado possa recorrer sem a necessidade de um advogado, embora seja recomendável o acompanhamento por um profissional especializado.

6. Possibilidade de Ação Judicial

Caso o segurado não obtenha sucesso no recurso administrativo, ou em caso de demora injustificada no julgamento, ele ainda tem a opção de recorrer ao **Poder Judiciário** para questionar a decisão do INSS. Nessa hipótese, o recurso judicial deve ser apresentado mediante ação no **Juizado Especial Federal** ou na **Justiça Federal**, dependendo do valor e da complexidade da causa.

O esgotamento da via administrativa não é obrigatório para ingressar com uma ação judicial, exceto nos casos em que a lei prevê expressamente essa necessidade.

Conclusão

O **recurso das decisões administrativas** no âmbito da previdência social é um importante mecanismo que assegura ao segurado a possibilidade de contestar decisões do INSS relacionadas à concessão, cessação ou revisão de benefícios. Esse processo, regulado por normas específicas, garante o direito ao contraditório, à ampla defesa e a uma reavaliação imparcial da decisão administrativa. A existência de instâncias recursais como as Juntas de Recursos e o Conselho de Recursos da Previdência Social possibilita que os segurados busquem justiça no âmbito administrativo, sem necessidade de recorrer inicialmente ao Judiciário.





9. Plano de Benefícios da Previdência Social

O **Plano de Benefícios da Previdência Social** é o conjunto de regras, normas e princípios que regulam a concessão dos benefícios oferecidos pelo **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)**. Esses benefícios têm o objetivo de assegurar a proteção social aos segurados e seus dependentes, garantindo-lhes meios de subsistência diante de situações que os impeçam de manter a renda habitual, como aposentadoria, doença, invalidez, maternidade e morte.

O **Plano de Benefícios** está regulamentado pela **Lei nº 8.213/91**, que trata especificamente dos direitos dos segurados e dos critérios para a concessão dos benefícios previdenciários. A seguir, veremos as principais características e benefícios garantidos pelo sistema previdenciário brasileiro.

1. Benefícios Previdenciários

Os benefícios previdenciários são prestações pagas aos segurados e seus dependentes pelo INSS. Esses benefícios visam proteger o trabalhador contra riscos sociais e promover o bem-estar. Os benefícios do RGPS podem ser **programáveis**, quando dependem de eventos previsíveis, como a aposentadoria por tempo de contribuição, ou **não programáveis**, quando ocorrem de forma inesperada, como o auxílio-doença.

Os principais benefícios previstos no **Plano de Benefícios da Previdência Social** são:

1.1 Aposentadorias

As aposentadorias constituem os benefícios de maior destaque no regime previdenciário e podem ser classificadas em diferentes tipos, conforme o evento que as justifica:

- **Aposentadoria por Idade:** Concedida ao segurado que atinge a idade mínima estabelecida pela legislação, desde que tenha cumprido o período de **carência** (número mínimo de contribuições). Com a **Reforma da Previdência** (Emenda Constitucional nº 103/2019), a idade mínima para aposentadoria passou a ser de **65 anos** para homens e **62 anos** para mulheres, com 15 anos de contribuição.
- **Aposentadoria por Tempo de Contribuição** (regra de transição): Este benefício foi extinto com a Reforma da Previdência, mas existem regras de transição para os segurados que já estavam próximos de atingir o tempo de contribuição necessário. Essas regras variam conforme a idade e o tempo já contribuído.

- **Aposentadoria Especial:** Concedida ao segurado que trabalha exposto a **agentes nocivos** (como agentes químicos, físicos ou biológicos) que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O tempo mínimo de contribuição varia entre 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade.
- **Aposentadoria por Invalidez:** Concedida ao segurado que, devido a **doença** ou **acidente**, for considerado incapaz de exercer qualquer atividade laboral, e sem possibilidade de reabilitação para outra função. A aposentadoria por invalidez depende da comprovação médica da incapacidade total e permanente.

1.2 Auxílio-Doença

O **auxílio-doença** é um benefício concedido ao segurado que ficar temporariamente incapaz de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos, devido a doença ou acidente. O INSS passa a pagar o benefício a partir do 16º dia de afastamento, sendo que, nos primeiros 15 dias, a responsabilidade pelo pagamento do salário é do empregador.

- **Requisitos:** O segurado deve comprovar a incapacidade temporária por meio de perícia médica do INSS e ter cumprido a carência mínima de 12 meses, exceto em casos de acidente de qualquer natureza ou doenças graves previstas em lei.

1.3 Auxílio-Acidente

O **auxílio-acidente** é concedido ao segurado que, após sofrer um acidente, ficar com **sequela** que reduza sua capacidade para o trabalho. Esse benefício é pago como forma de compensação pela redução da capacidade laboral e pode ser acumulado com o salário do trabalhador.

- **Requisitos:** Não há carência mínima para concessão do auxílio-acidente, mas é necessário que a sequela resulte de acidente de qualquer natureza ou de doença do trabalho.

1.4 Salário-Maternidade

O **salário-maternidade** é um benefício concedido às seguradas durante o período de afastamento do trabalho devido ao **nascimento de filho**, **adoção** ou em casos de **aborto não criminoso**. O período de afastamento é de **120 dias**, com início entre 28 dias antes do parto e a data do nascimento.

- **Requisitos:** A segurada deve ter contribuído por pelo menos 10 meses para ter direito ao benefício, exceto no caso de segurada empregada, cuja concessão é automática.

1.5 Pensão por Morte

A **pensão por morte** é um benefício destinado aos **dependentes** do segurado falecido, sendo eles cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 anos (ou inválidos) e, na ausência desses, outros dependentes como pais e irmãos. O valor da pensão depende do valor do benefício que o segurado recebia ou teria direito a receber na data do óbito.

- **Requisitos:** Para concessão do benefício, é necessário que o segurado falecido tenha cumprido a carência mínima (18 contribuições) e que o dependente comprove a condição de dependência econômica.

1.6 Auxílio-Reclusão

O **auxílio-reclusão** é pago aos dependentes do segurado de baixa renda que for preso em regime fechado. O benefício visa garantir o sustento dos dependentes durante o período em que o segurado estiver impossibilitado de prover renda devido à prisão.

- **Requisitos:** O segurado deve estar com as contribuições em dia e ter renda igual ou inferior ao limite estabelecido pela lei no momento da prisão.

2. Condições para Concessão dos Benefícios

Para ter direito aos benefícios do **Plano de Benefícios da Previdência Social**, o segurado deve cumprir uma série de requisitos, entre os quais destacam-se:

- **Carência:** É o número mínimo de contribuições mensais que o segurado deve ter realizado para ter direito a determinados benefícios. A carência varia conforme o benefício, sendo, por exemplo, de 12 meses para o auxílio-doença e de 180 meses para a aposentadoria por idade.
- **Qualidade de segurado:** O segurado deve estar contribuindo para o INSS ou, em determinados casos, dentro do período de **graça**, que é o período em que o segurado mantém o direito aos benefícios mesmo após parar de contribuir, geralmente de até 12 meses.
- **Comprovação da condição:** Para cada benefício, o segurado deve comprovar a condição que dá origem ao direito (incapacidade, idade, morte do segurado, entre outros) por meio de documentos e, em alguns casos, perícia médica.

3. Valor dos Benefícios

O valor dos benefícios previdenciários é calculado com base no **salário-de-contribuição** do segurado e varia conforme o tipo de benefício. Após a Reforma da Previdência, o cálculo dos benefícios passou por alterações significativas:

- **Aposentadorias:** O valor da aposentadoria corresponde a um percentual da média de todas as contribuições feitas pelo segurado desde julho de 1994. Para aposentadoria por idade, por exemplo, o percentual inicial é de 60% da média salarial, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 15 anos (mulheres) ou 20 anos (homens).
- **Benefícios por incapacidade:** O valor do auxílio-doença é de 91% da média das últimas contribuições. Já o auxílio-acidente é pago com base em 50% do salário de benefício.

4. Manutenção e Revisão dos Benefícios

Os benefícios previdenciários são passíveis de **revisão** pelo INSS para garantir que os segurados continuem atendendo aos requisitos legais. No caso de benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, os segurados podem ser convocados para **perícia médica** de revisão.

Além disso, o segurado tem o direito de solicitar a **revisão do benefício** caso identifique erros no cálculo ou na concessão do valor.

Conclusão

O **Plano de Benefícios da Previdência Social** estabelece as regras para a concessão e manutenção dos benefícios garantidos aos segurados e seus dependentes pelo **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)**. Aposentadorias, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão são alguns dos principais benefícios oferecidos pelo sistema, sendo sua concessão condicionada ao cumprimento de requisitos como carência, qualidade de segurado e comprovação das condições que originam o direito. Através desse plano, o sistema previdenciário brasileiro busca assegurar a proteção social dos trabalhadores diante de diversas contingências.





10. Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado

No **Direito Previdenciário**, a **qualidade de segurado** é a condição essencial para que os trabalhadores e seus dependentes tenham direito aos benefícios do **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)**. A **manutenção, perda e restabelecimento** dessa condição são aspectos fundamentais para garantir ou não o acesso à proteção social provida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A qualidade de segurado assegura ao trabalhador o direito de pleitear benefícios como aposentadorias, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, entre outros.

A seguir, veremos os critérios que determinam a manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado.

1. Manutenção da Qualidade de Segurado

A **manutenção da qualidade de segurado** ocorre enquanto o trabalhador ou contribuinte continua a realizar contribuições regulares para o **RGPS** ou dentro de certos períodos em que, mesmo sem contribuição, a qualidade é preservada.

A qualidade de segurado é mantida de forma direta quando:

- O segurado realiza **contribuições periódicas** ao INSS, de acordo com a sua categoria (empregado, contribuinte individual, facultativo, etc.).
- No caso dos **empregados e empregados domésticos**, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador, que deve descontar as contribuições da folha de pagamento e repassá-las ao INSS.
- Os **contribuintes individuais e facultativos** são responsáveis pelo pagamento direto das contribuições ao INSS, de acordo com os valores estabelecidos para sua categoria.

Período de Graça

Mesmo que o segurado pare de contribuir por algum tempo, a legislação previdenciária garante um **período de graça**, que é o tempo em que a pessoa mantém a qualidade de segurado mesmo sem contribuir. Esse período varia de acordo com a situação do segurado:

- **12 meses:** É o período de graça concedido para segurados que param de contribuir, a partir da cessação das contribuições. Esse prazo pode ser estendido por mais 12 meses se o segurado tiver mais de 120 contribuições consecutivas sem perder a qualidade de segurado.

- **24 meses:** Para o segurado que foi demitido involuntariamente e que, na data da cessação das contribuições, já possuía 120 contribuições mensais ao INSS.
- **36 meses:** O período de graça pode ser estendido por mais 12 meses caso o segurado comprove a condição de **desempregado** mediante registro no **Sistema Nacional de Emprego (SINE)**.

Outras situações em que o segurado mantém a qualidade:

- **Militares:** O tempo de serviço militar (prestado ao Exército, Marinha ou Aeronáutica) conta como período de manutenção da qualidade de segurado.
- **Beneficiários de auxílio-doença:** O segurado que estiver recebendo **auxílio-doença** ou aposentadoria por invalidez mantém a qualidade de segurado enquanto perdurar a incapacidade.

2. Perda da Qualidade de Segurado

A **perda da qualidade de segurado** ocorre quando o trabalhador ou contribuinte deixa de recolher as contribuições devidas ao INSS e expira o período de graça. Uma vez perdida a qualidade de segurado, o trabalhador ou dependente perde o direito a pleitear benefícios previdenciários até que a condição seja restabelecida.

Quando ocorre a perda:

- **Fim do período de graça:** O segurado perde a qualidade quando, após o fim do período de graça, não houver retomada das contribuições ao INSS. Por exemplo, um segurado empregado que deixa de contribuir e que não retorna ao mercado de trabalho após os 12, 24 ou 36 meses do período de graça perde a qualidade de segurado.

Consequências da perda da qualidade de segurado:

- **Impossibilidade de acesso a benefícios:** O segurado que perde a qualidade de segurado não pode mais requerer benefícios como auxílio-doença, aposentadorias, salário-maternidade, entre outros.
- **Interrupção de contagem de tempo de contribuição:** Quando a qualidade de segurado é perdida, o tempo anterior de contribuição é mantido, mas o segurado precisa cumprir novamente a carência para determinados benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ao restabelecer a condição.

3. Restabelecimento da Qualidade de Segurado

A **recuperação** ou **restabelecimento da qualidade de segurado** ocorre quando o trabalhador volta a contribuir para o INSS após a perda dessa condição. No entanto, há regras importantes sobre o cumprimento de **carência** para a concessão de determinados benefícios após a perda da qualidade de segurado.

Reaquisição da Qualidade de Segurado

Para reaquisição da qualidade de segurado, basta que o trabalhador volte a **contribuir** regularmente para o INSS. Após o pagamento da primeira contribuição, a qualidade de segurado é restabelecida. Contudo, para alguns benefícios, o segurado deve cumprir novamente o período de **carência**.

- **Benefícios sujeitos à carência:** Para concessão de benefícios como **auxílio-doença**, **aposentadoria por invalidez** e **salário-maternidade**, o segurado que perdeu a qualidade precisa cumprir novamente o período mínimo de carência. A carência nesses casos é de:
 - **12 contribuições mensais:** para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
 - **10 contribuições mensais:** para o salário-maternidade (exceto para seguradas empregadas).
- **Benefícios sem carência:** Alguns benefícios não exigem o cumprimento de novo período de carência após o restabelecimento da qualidade de segurado. Entre esses benefícios estão:
 - **Aposentadoria por idade:** Não exige carência adicional, desde que o segurado já tenha cumprido o tempo necessário antes da perda da qualidade.
 - **Pensão por morte e auxílio-reclusão:** Se o segurado mantinha a qualidade no momento do óbito ou da reclusão, os dependentes terão direito a esses benefícios sem carência adicional.

Exemplo de Restabelecimento

Se um segurado perdeu a qualidade após ficar três anos sem contribuir, mas decide retomar as contribuições, ele recuperará a qualidade de segurado com a primeira contribuição paga. No entanto, para pleitear o auxílio-doença, ele deverá cumprir 12 meses de carência antes de ter direito ao benefício novamente.

4. Situações Especiais

- **Desemprego:** O segurado desempregado pode solicitar a prorrogação do período de graça por mais 12 meses, totalizando até 36 meses de manutenção da qualidade de segurado, mediante comprovação de sua condição de desempregado (por exemplo, registro no SINE).
- **Contribuinte facultativo:** No caso de segurado facultativo (como donas de casa ou estudantes), a qualidade de segurado é perdida se o segurado ficar sem contribuir por seis meses consecutivos. Após esse prazo, é necessário retomar as contribuições para restabelecer a condição.

Conclusão

A **qualidade de segurado** é um elemento fundamental para garantir o acesso aos benefícios previdenciários no Brasil. A **manutenção** dessa qualidade depende da regularidade nas contribuições ao INSS, mas há garantias, como o **período de graça**, que permitem ao segurado manter sua condição por certo tempo, mesmo sem contribuir. Quando a qualidade de segurado é **perdida**, é necessário restabelecê-la por meio da retomada das contribuições, e em alguns casos, cumprir novos períodos de **carência** para ter direito a determinados benefícios. Compreender esses mecanismos é essencial para que os segurados possam planejar adequadamente sua proteção social.





11. Serviços Previdenciários

Os serviços previdenciários são ações promovidas pela Previdência Social com o objetivo de amparar, orientar e facilitar a inclusão social e a reabilitação dos segurados em condições de vulnerabilidade ou após a ocorrência de infortúnios, como acidentes e doenças que comprometam a capacidade de trabalho. Estes serviços são regulamentados pela legislação previdenciária e estão alinhados com os princípios da seguridade social, que visam assegurar a dignidade do segurado e garantir o acesso a uma rede de proteção social eficaz.

Dentre os principais serviços previdenciários, destacam-se o **Serviço Social** e a **Reabilitação Profissional**, ambos essenciais para o cumprimento das funções sociais da Previdência.

Serviço Social

O Serviço Social da Previdência Social é uma prestação que visa promover o bem-estar dos segurados e beneficiários, oferecendo orientação e apoio nas questões relacionadas aos direitos previdenciários e sociais. O Serviço Social trabalha de forma integrada com outros setores da seguridade social, prestando assistência e facilitando o acesso dos segurados aos benefícios e serviços a que têm direito.

Objetivos do Serviço Social:

- **Informação e Orientação:** Prestar informações claras e precisas sobre os direitos previdenciários, incluindo benefícios, pensões e auxílio, além de auxiliar o segurado a compreender e utilizar esses direitos.
- **Assistência Social:** Apoiar segurados em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência, ou vítimas de acidentes, fornecendo suporte para que eles possam ter uma vida digna e amparada pela seguridade social.
- **Acompanhamento:** Auxiliar na integração dos segurados reabilitados ao mercado de trabalho, oferecendo acompanhamento e suporte para que se adaptem às novas condições.

O Serviço Social atua, também, em casos específicos de vulnerabilidade social, colaborando com programas de reabilitação profissional e desenvolvendo atividades educativas e preventivas que promovam a conscientização dos segurados sobre os direitos e a prevenção de acidentes e doenças.

Amparo Legal: O Serviço Social é regulado principalmente pela Lei nº 8.213/91, que estabelece o Plano de Benefícios da Previdência Social, e seu Decreto regulamentador nº 3.048/99, que define as competências e a abrangência do serviço social nas instituições previdenciárias.

Reabilitação Profissional

A Reabilitação Profissional é um serviço oferecido pela Previdência Social com o objetivo de readaptar o segurado que sofreu redução ou perda de sua capacidade laborativa, permitindo sua reinserção no mercado de trabalho em atividades compatíveis com suas novas condições físicas ou mentais. Esse serviço é crucial para promover a inclusão social e a autonomia dos segurados que sofreram acidentes ou desenvolveram doenças que os incapacitaram para as suas atividades habituais.

Objetivos da Reabilitação Profissional:

- **Reinserção no Mercado de Trabalho:** Oferecer treinamentos e capacitações que permitam ao segurado aprender novas funções ou desenvolver novas habilidades, possibilitando que ele retome atividades laborativas adaptadas às suas condições.
- **Avaliação e Acompanhamento:** Avaliar as capacidades do segurado para definir o melhor caminho de reabilitação, estabelecendo metas e oferecendo acompanhamento psicológico e médico, se necessário.
- **Inclusão Social e Autonomia:** Trabalhar para que o segurado recupere sua independência financeira e social, promovendo sua inclusão e integração ao convívio social e econômico.

Procedimentos de Reabilitação: A reabilitação é realizada através de uma equipe multidisciplinar, que pode incluir médicos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e outros profissionais que auxiliam na recuperação da capacidade laborativa do segurado. Esse processo considera as aptidões e limitações individuais de cada segurado, propondo atividades ou funções que respeitem suas condições de saúde e possibilitem uma vida laboral ativa.

Crítérios para Participação: Para ser beneficiário da reabilitação profissional, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para sua função original e necessitar de readaptação para outra função. A participação nos programas de reabilitação é compulsória para segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que atendam aos critérios definidos pela lei, sendo considerada uma medida para preservar a dignidade e independência do trabalhador.

Amparo Legal: A Reabilitação Profissional está prevista na Constituição Federal de 1988, Art. 201, inciso II, e na Lei nº 8.213/91, especialmente nos Artigos 89 a 93, que tratam das condições e dos processos de reabilitação oferecidos pelo sistema previdenciário brasileiro. Esses dispositivos visam assegurar que todo trabalhador tenha acesso a um processo de readaptação que permita sua reinserção no mercado de trabalho com dignidade.

Conclusão

Os serviços previdenciários, incluindo o Serviço Social e a Reabilitação Profissional, desempenham um papel fundamental na estrutura da seguridade social, oferecendo suporte integral aos segurados em momentos de vulnerabilidade e auxiliando-os a se restabelecerem. Com essas medidas, a Previdência Social cumpre seu papel de promover a dignidade humana e a inclusão social, contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária.





12. Benefícios Decorrentes de Legislações Especiais

Os benefícios decorrentes de legislações especiais são concessões previdenciárias e assistenciais voltadas a indivíduos ou grupos que foram impactados por condições ou eventos extraordinários, resultando em danos à saúde, integridade física ou econômica. Essas legislações visam proteger social e financeiramente as vítimas de situações que, além de causarem sofrimento, colocam essas pessoas em condição de vulnerabilidade. A seguir, detalhamos os principais benefícios assegurados por legislações específicas.

Pensão Especial – Síndrome de Talidomida - Lei nº 7.070/1982 e suas alterações

A Lei nº 7.070/1982 foi criada para amparar pessoas com a Síndrome de Talidomida, uma condição que resulta de anomalias congênitas ocasionadas pelo uso da talidomida durante a gestação. Esse medicamento, utilizado nos anos 50 e 60 para tratar náuseas e insônia em gestantes, foi responsável por malformações graves em fetos.

Características e Procedimentos para o Benefício:

- **Benefício Vitalício:** A pensão especial é vitalícia e intransferível, destinada exclusivamente à pessoa diretamente afetada pela síndrome.
- **Cálculo do Valor do Benefício:** O valor da pensão é calculado com base no grau de comprometimento físico do beneficiário, considerando a gravidade das deformidades causadas pela exposição ao medicamento. Esse cálculo segue uma tabela de gradação elaborada pela Previdência Social.
- **Revisão e Atualização do Benefício:** A legislação prevê a possibilidade de revisão do valor do benefício em caso de alteração na condição de saúde do beneficiário. Além disso, o benefício é atualizado conforme índices oficiais de reajuste.
- **Assistência Integral:** Em alguns casos, a lei também prevê assistência integral em reabilitação e acompanhamento médico para os portadores da síndrome.

Pensão Especial dos Seringueiros - Lei nº 7.986/1989 e suas alterações

A Lei nº 7.986/1989 assegura pensão especial aos seringueiros que contribuíram para a defesa da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, conhecidos como "Soldados da Borracha". Essa pensão é uma forma de reconhecimento e indenização pelo trabalho extenuante e pelas condições adversas enfrentadas na extração de látex, que era essencial para a produção de borracha no esforço de guerra.

Características e Critérios para o Benefício:

- **Benefício Vitalício e Transferível:** A pensão é vitalícia e, no caso de falecimento do titular, pode ser transferida aos dependentes (esposa ou filhos menores e incapazes).
- **Requisitos de Comprovação:** Para obter o benefício, o seringueiro deve comprovar sua participação efetiva na extração de látex durante o período da guerra. Documentos históricos e testemunhos são utilizados como provas.
- **Valor do Benefício:** O valor da pensão é estabelecido em um salário mínimo vigente e é reajustado periodicamente, conforme as normas da Previdência Social.

Pensão Especial de Ex-Combatente – Lei nº 8.059/1990

A Lei nº 8.059/1990 concede pensão especial a ex-combatentes que participaram da Segunda Guerra Mundial, como forma de reconhecimento pelo serviço prestado em defesa do Brasil e pela dedicação ao país em situação de conflito.

Aspectos Específicos do Benefício:

- **Pensão Vitalícia e Acumulável:** A pensão é vitalícia e, diferentemente de outros benefícios, pode ser acumulada com outras aposentadorias ou pensões a que o ex-combatente faça jus.
- **Extensão aos Dependentes:** Após o falecimento do ex-combatente, seus dependentes (como cônjuges, filhos menores e pais dependentes) podem receber a pensão.
- **Valor do Benefício:** A pensão especial equivale a um salário mínimo, e é atualizada conforme o reajuste do salário mínimo, garantindo o mínimo de subsistência ao beneficiário ou a seus dependentes.

Pensão Especial às Vítimas de Hemodiálise de Caruaru - Lei nº 9.422/1996

Em 1996, um incidente grave em Caruaru, Pernambuco, resultou na contaminação de vários pacientes submetidos a tratamento de hemodiálise, levando à morte e a sequelas permanentes. A Lei nº 9.422/1996 foi instituída para indenizar financeiramente as vítimas e os familiares das vítimas fatais.

Detalhes do Benefício e Processo de Concessão:

- **Benefício Vitalício:** A pensão é concedida de forma vitalícia aos sobreviventes que sofreram sequelas e aos familiares das vítimas fatais.
- **Critérios de Cálculo do Valor:** O valor da pensão é estipulado pela gravidade das sequelas e as condições de saúde dos sobreviventes, estabelecendo uma compensação proporcional ao dano sofrido.
- **Direito à Assistência Médica:** Além do valor mensal, a lei também prevê assistência médica contínua para as vítimas, visando mitigar os efeitos do incidente na saúde dos beneficiários.

Pensão Vitalícia às Vítimas do CÉSIO 137 – Lei nº 9.425/1996

O acidente com o Césio 137, ocorrido em Goiânia em 1987, é considerado um dos maiores desastres radioativos da história do Brasil. A Lei nº 9.425/1996 criou a pensão vitalícia para amparar as vítimas, reconhecendo o impacto devastador do acidente.

Especificidades e Critérios do Benefício:

- **Benefício Exclusivo e Vitalício:** O benefício é exclusivo às vítimas diretamente afetadas pelo Césio 137 e é vitalício, sendo intransferível.
- **Cálculo com Base na Gravidade:** O valor do benefício considera o nível de exposição e as sequelas causadas pela contaminação, variando de acordo com a gravidade da condição física do beneficiário.
- **Acompanhamento e Assistência Médica:** A legislação garante assistência médica completa para tratar as sequelas causadas pela exposição radioativa.

Aposentadoria e Pensão Excepcional ao Anistiado Político - Lei nº 10.559/2002 e suas alterações

A Lei nº 10.559/2002 regulamenta o direito de anistiados políticos a benefícios previdenciários excepcionais, como uma forma de reparação pelos danos sofridos durante o período de repressão política no Brasil.

Características da Aposentadoria e Pensão Excepcional:

- **Benefício Compensatório:** A aposentadoria excepcional é concedida como compensação aos anistiados que tiveram suas carreiras interrompidas por perseguição política.
- **Valor Calculado com Base nos Rendimentos Perdidos:** O valor do benefício leva em conta o montante que o anistiado receberia se sua trajetória profissional não tivesse sido interrompida.
- **Transferível aos Dependentes:** Em caso de falecimento, o benefício pode ser convertido em pensão para os dependentes do anistiado.

Pensão Especial às Pessoas Atingidas pela Hanseníase – Lei nº 11.520/2007

A Lei nº 11.520/2007 foi instituída para compensar as pessoas que foram isoladas compulsoriamente em hospitais-colônia devido ao diagnóstico de hanseníase, situação que ocorreu até a década de 1980.

Aspectos do Benefício:

- **Benefício Vitalício:** A pensão é vitalícia e individual, concedida aos internados que foram isolados por imposição legal e afastados da sociedade.
- **Valor Baseado no Salário Mínimo:** A pensão é paga mensalmente e seu valor corresponde ao salário mínimo vigente.
- **Critérios de Elegibilidade:** Para ter direito à pensão, o beneficiário deve comprovar seu internamento compulsório por meio de registros hospitalares ou documentos emitidos à época.

Pensão Especial Destinada a Crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus – Lei nº 13.985/2020

A Lei nº 13.985/2020 foi criada em resposta à epidemia do Zika Vírus que afetou várias crianças no Brasil, causando a Síndrome Congênita do Zika, uma condição que afeta o desenvolvimento neuropsicomotor.

Características do Benefício:

- **Pensão Mensal Vitalícia:** A pensão é concedida mensalmente e tem caráter vitalício, sendo intransferível.
- **Valor Calculado com Base no Salário Mínimo:** A pensão tem seu valor atualizado conforme o salário mínimo vigente e visa proporcionar condições adequadas para as necessidades de saúde e cuidados específicos dessas crianças.
- **Amparo às Famílias:** O benefício busca oferecer um suporte financeiro que garanta a qualidade de vida das crianças e alivie os encargos financeiros sobre suas famílias.

Conclusão

Esses benefícios previdenciários e assistenciais atendem a demandas excepcionais, oferecendo suporte financeiro e social às pessoas impactadas por eventos traumáticos ou condições severas. Cada lei específica cumpre um papel importante na reparação dos danos causados, reforçando o compromisso do Estado com a proteção social e com o respeito à dignidade humana.



13. Seguro defeso – Lei nº 10.779/2003, Decreto nº 8.424/2015

Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal – Seguro Defeso

O **Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal**, conhecido como **Seguro Defeso**, é um benefício garantido pela Lei nº 10.779/2003 e regulamentado pelo Decreto nº 8.424/2015. Este benefício é destinado aos pescadores artesanais durante o período de defeso, que é a época do ano em que a pesca é proibida para preservar as espécies aquáticas e o equilíbrio ambiental. O seguro defeso tem como objetivo garantir uma fonte de renda temporária ao pescador que depende da pesca para seu sustento, protegendo a economia local e os recursos naturais de modo sustentável.

Objetivo e Importância do Seguro Defeso

O seguro defeso desempenha um papel essencial para os pescadores artesanais que têm sua fonte de renda principal afetada pela proibição da pesca durante o defeso. O benefício assegura que esses profissionais mantenham seu sustento enquanto são obrigados a suspender suas atividades. Além de ser um meio de subsistência para as famílias dos pescadores, o seguro defeso é uma importante ferramenta de conservação ambiental, ajudando a preservar espécies em risco de extinção e a equilibrar o ecossistema aquático.

Requisitos para a Concessão do Benefício

Para ter direito ao seguro defeso, o pescador artesanal deve cumprir uma série de requisitos previstos na legislação:

- **Registro como Pescador Profissional:** O pescador deve estar registrado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), como pescador profissional artesanal, há pelo menos um ano antes da solicitação do benefício.
- **Exercício Exclusivo da Atividade de Pesca:** É necessário que a pesca seja a atividade profissional exclusiva do segurado, sendo proibida a concessão do benefício a pescadores que possuam outra fonte de renda ou vínculo empregatício em atividades fora do setor pesqueiro.
- **Atividade Comprovada e Ininterrupta:** O beneficiário deve comprovar que exerceu a atividade de pesca de forma ininterrupta nos 12 meses anteriores ao período de defeso. Essa comprovação pode ser feita por meio de documentos fiscais de venda do pescado, notas do pescado vendido ou registros equivalentes que atestem a atividade.
- **Suspensão da Atividade Durante o Defeso:** O pescador deve estar completamente inativo em suas atividades de pesca durante o período do defeso, respeitando a proibição estabelecida para a preservação ambiental.

Esses requisitos são fiscalizados para garantir que o benefício atenda exclusivamente aos pescadores artesanais impactados pela proibição temporária de pesca, preservando o uso sustentável dos recursos pesqueiros.

Valor do Benefício e Período de Concessão

O valor do seguro defeso corresponde a um salário mínimo mensal vigente e é pago ao longo do período em que a pesca estiver proibida. Esse período varia conforme a espécie de peixe e a região, sendo estabelecido por portarias do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) ou por normas locais de preservação ambiental. Em geral, o seguro defeso é pago durante quatro meses, mas pode variar de acordo com as regulamentações anuais de defeso.

Procedimento de Solicitação

A solicitação do seguro defeso é realizada nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou, em algumas localidades, nas agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE). O pescador deve apresentar documentos como:

- **Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP).**
- **Declaração de Conformidade com os Requisitos do Benefício.**
- **Comprovantes de Venda do Pescado:** documentos fiscais ou recibos que atestem a comercialização do pescado nos 12 meses anteriores ao defeso.

A partir da entrega desses documentos, o pedido é analisado e, caso aprovado, o benefício é pago ao pescador durante o período do defeso. Esse procedimento visa garantir que o benefício seja concedido de maneira justa e conforme os critérios legais.

Alterações e Regulamentações Posteriores

O Decreto nº 8.424/2015 trouxe importantes modificações no processo de concessão e fiscalização do seguro defeso, ampliando o controle sobre os beneficiários para evitar fraudes e assegurar que o benefício chegue aos pescadores que realmente dependem da pesca artesanal. Essas regulamentações posteriores focaram no aprimoramento das exigências documentais e no reforço da fiscalização, buscando coibir fraudes e garantir que o benefício seja concedido aos trabalhadores que realmente se dedicam exclusivamente à pesca artesanal.

Conclusão

O Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal é uma política pública de relevância tanto econômica quanto ambiental, assegurando o sustento do pescador artesanal e, ao mesmo tempo, promovendo a conservação das espécies em períodos críticos de reprodução. O seguro defeso reforça a necessidade de uma pesca sustentável e é um instrumento de equilíbrio entre as necessidades sociais dos pescadores e a preservação do ecossistema.

LEI Nº 10.779, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003.

Art. 1º O pescador artesanal de que tratam a alínea “b” do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a alínea “b” do inciso VII do art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício do seguro-desemprego, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie. (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 1º Considera-se profissão habitual ou principal meio de vida a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 2º O período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador se dedique.

§ 3º Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 4º Somente terá direito ao seguro-desemprego o segurado especial pescador artesanal que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 5º O pescador profissional artesanal não fará jus, no mesmo ano, a mais de um benefício de seguro-desemprego decorrente de defesos relativos a espécies distintas. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 6º A concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à pesca nem aos familiares do pescador profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 7º O benefício do seguro-desemprego é pessoal e intransferível. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 8º O período de recebimento do benefício não poderá exceder o limite máximo variável de que trata o caput do art. 4º da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º do referido artigo. Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 9º A concessão e a renovação do benefício de que trata o caput serão realizadas após checagem dos requisitos de elegibilidade em bases de dados dos órgãos e das entidades da administração pública federal, nos termos de ato do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

§ 10. Ao requerente do benefício de que trata o caput será solicitado registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

Art. 2º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receber e processar os requerimentos e habilitar os beneficiários, nos termos do regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

III - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

a) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

b) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

c) (Revogada). (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 1º Para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar em gozo de nenhum benefício decorrente de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto pensão por morte, auxílio-acidente e transferências de renda de que tratam o parágrafo único do art. 6º e o inciso VI do caput do art. 203 da Constituição Federal e o caput e o § 1º do art. 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023) Vigência

§ 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os seguintes documentos: (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

I - registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de requerimento do benefício; (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ou comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua produção a pessoa física; e (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

III - outros estabelecidos em ato do Ministério da Previdência Social que comprovem: (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

b) que se dedicou à pesca durante o período definido no § 3º do art. 1º desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 3º O INSS, no ato de habilitação ao benefício, deverá verificar a condição de segurado pescador artesanal e o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o requerimento do benefício, o que for menor, observado, quando for o caso, o disposto no inciso II do § 2º. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 4º O Ministério da Previdência Social e o Ministério da Pesca e Aquicultura desenvolverão atividades que garantam ao INSS acesso às informações cadastrais disponíveis no RGP, de que trata o art. 24 da Lei no 11.959, de 29 de junho de 2009, necessárias para a concessão do seguro-desemprego. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 5º Da aplicação do disposto no § 4º deste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 6º O Ministério da Previdência Social poderá, quando julgar necessário, exigir outros documentos para a habilitação do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 7º O INSS deverá divulgar mensalmente lista com todos os beneficiários que estão em gozo do seguro-desemprego no período de defeso, detalhados por localidade, nome, endereço e número e data de inscrição no RGP. (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se de atestado falso para o fim de obtenção do benefício de que trata esta Lei estará sujeito:

I - a demissão do cargo que ocupa, se servidor público;

II - a suspensão de sua atividade, com cancelamento do seu registro, por dois anos, se pescador profissional.

Art. 4º O benefício de que trata esta Lei será cancelado nas seguintes hipóteses:

I - início de atividade remunerada;

II - início de percepção de outra renda;

III - morte do beneficiário;

IV - desrespeito ao período de defeso; ou

V - comprovação de falsidade nas informações prestadas para a obtenção do benefício.

Art. 5º O benefício do seguro-desemprego a que se refere esta Lei será pago à conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, instituído pela Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Fica revogada a Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991.

Brasília, 25 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Jaques Wagner

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.11.2003



DECRETO Nº 8.424, DE 31 DE MARÇO DE 2015

Regulamenta a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para dispor sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional artesanal que exerce sua atividade exclusiva e ininterruptamente.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003,

DECRETA :

Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão do benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, ao pescador artesanal de que tratam a alínea "b" do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a alínea "b" do inciso VII do caput do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie. (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 1º Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos doze meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor.

§ 2º Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.

§ 4º O benefício será devido ao pescador profissional artesanal inscrito no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira, observado o disposto no Decreto nº 8.425, de 31 de março de 2015, sem prejuízo da licença de pesca concedida na esfera federal, quando exigida nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 5º O pescador profissional artesanal não fará jus a mais de um benefício de seguro-desemprego no mesmo ano decorrente de defesos relativos a espécies distintas.

§ 6º A concessão do benefício não será extensível aos trabalhadores de apoio à pesca artesanal, assim definidos em legislação específica, e nem aos componentes do grupo familiar do pescador profissional artesanal que não satisfaçam, individualmente, os requisitos e as condições estabelecidos neste Decreto.

§ 7º Os pescadores e as pescadoras de que trata o § 1º do art. 3º do Decreto nº 8.425, de 2015, não farão jus ao benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso. (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 8º Fará jus ao seguro-desemprego o pescador artesanal que, durante o período aquisitivo de que trata o § 1º, tenha recebido benefício de auxílio-doença, auxílio-doença acidentário ou salário maternidade, exclusivamente sob categoria de filiação de segurado especial, ou ainda, que tenha contribuído para a Previdência Social relativamente ao exercício exclusivo dessa atividade. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 9º Previamente ao estabelecimento de períodos de defeso, deverão ser avaliadas outras medidas de gestão e de uso sustentável dos recursos pesqueiros, por meio de ato conjunto dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 10. As normas, os critérios, os padrões e as medidas de ordenamento relativas aos períodos de defeso serão editadas, observadas as competências dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente, e deverão: (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

I - definir as espécies que são objeto de conservação, as medidas de proteção à reprodução e ao recrutamento das espécies, os petrechos e os métodos de pesca proibidos; (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

II - estabelecer a abrangência geográfica da norma, de modo a indicar as bacias hidrográficas, a região ou a área costeiro-marinha e discriminar os Municípios alcançados; (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

III - definir se há alternativas de pesca disponíveis e se elas abrangem todos os pescadores ou apenas aqueles que atuam de forma embarcada; e (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

IV - estabelecer mecanismos de monitoramento da biodiversidade e da atividade pesqueira e de avaliação da eficácia dos períodos de defeso como medida de ordenamento. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 11. Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente deverão periodicamente avaliar a efetividade dos períodos de defeso instituídos, sobretudo os de área continental, e revogar ou suspender seus atos normativos quando comprovada a sua ineficácia na preservação dos recursos pesqueiros, inclusive quando forem observados os fenômenos de seca, estiagem e contaminações por agentes químicos, físicos e biológicos. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 12. Não será devido o benefício do seguro-desemprego quando houver disponibilidade de alternativas de pesca nos Municípios alcançados pelos períodos de defeso. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 13. O benefício do seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 14. Excepcionalmente, nas hipóteses de grave contaminação por agentes químicos, físicos e biológicos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá prolongar o período de defeso para as áreas e os grupos específicos atingidos, nos termos previstos na legislação. (Incluído pelo Decreto nº 10.080, de 2019)

§ 15. A gravidade a que se refere o § 14 será reconhecida em ato do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (Incluído pelo Decreto nº 10.080, de 2019)

§ 16. O pagamento de seguro desemprego do pescador profissional artesanal, quando devido, na hipótese de ocorrência do prolongamento a que se refere o § 14, poderá ser ampliado na forma prevista no § 5º do art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, observado o disposto no § 8º do art. 1º da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. (Incluído pelo Decreto nº 10.080, de 2019)

§ 17. Na hipótese de ser efetuado o pagamento de que trata o § 16, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat deverá respeitar os limites de reserva mínima de liquidez de que trata o § 5º do art. 4º da Lei nº 7.998, de 1990. (Incluído pelo Decreto nº 10.080, de 2019)

Art. 2º Terá direito ao benefício do seguro-desemprego o pescador profissional artesanal que preencher os seguintes requisitos:

I - ter registro no RGP, com situação cadastral ativa decorrente de licença concedida, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de pescador profissional artesanal, observada a antecedência mínima prevista no art. 2º da Lei nº 10.779, de 2003 ; (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

II - possuir a condição de segurado especial unicamente na categoria de pescador profissional artesanal;

III - ter realizado o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 , nos últimos doze meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o requerimento do benefício, o que for menor, observado, quando for o caso, o disposto no inciso IV do caput do art. 5º ;

IV - não estar em gozo de nenhum benefício decorrente de programa federal de transferência de renda com condicionalidades ou de benefício de prestação continuada da Assistência Social ou da Previdência Social, exceto auxílio-acidente ou pensão por morte; e

V - não ter vínculo de emprego, ou outra relação de trabalho, ou outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira vedada pelo período de defeso. (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 1º A comprovação da contribuição do segurado especial de que trata o inciso III do caput deverá ser feita nos termos do art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991 , e do inciso IV do caput do art. 216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio 1999 , excluído o período de defeso, desde que não tenha havido comercialização de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso.

§ 2º Desde que atendidos os demais requisitos previstos neste artigo, o benefício de seguro-desemprego será concedido ao pescador profissional artesanal cuja família seja beneficiária de programa de transferência de renda com condicionalidades, e caberá ao órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela manutenção do programa a suspensão do pagamento pelo mesmo período da percepção do benefício de seguro-desemprego.

§ 3º Para fins do disposto no § 2º, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS disponibilizará aos órgãos ou entidades da administração pública federal responsáveis pela manutenção de programas de transferência de renda com condicionalidades as informações necessárias para identificação dos beneficiários e dos benefícios de seguro-desemprego concedidos, inclusive as relativas à duração, suspensão ou cessação do benefício.

Art. 3º Cabe ao INSS receber e processar os requerimentos, habilitar os beneficiários e decidir quanto à concessão do benefício de seguro-desemprego de que trata o art. 1º.

Parágrafo único. O interessado poderá requerer o benefício de seguro-desemprego em qualquer Unidade da Federação, independentemente de seu domicílio. (Revogado pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

Art. 4º O prazo para requerer o benefício do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal se iniciará trinta dias antes da data de início do período de defeso e terminará no último dia do referido período.

Parágrafo único. Desde que requerido dentro do prazo previsto no caput, o pagamento do benefício será devido desde o início do período de defeso, independentemente da data do requerimento.

Art. 5º Para requerer o benefício de seguro-desemprego, o pescador deverá apresentar ao INSS:

I - documento de identificação oficial;

II - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

III - inscrição no RGP, com licença de pesca, emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de pescador profissional artesanal que tenha a atividade pesqueira como única fonte de renda, observada a antecedência mínima prevista no art. 2º da Lei nº 10.779, de 2003; (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

IV - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, ou cópia do comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua produção a pessoa física; e

V - comprovante de residência em Município abrangido pelo ato que instituiu o período de defeso relativo ao benefício requerido, ou seus limítrofes. (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 1º Além de apresentar os documentos previstos no caput, o pescador profissional artesanal assinará declaração de que:

I - não dispõe de outra fonte de renda;

II - se dedicou à pesca das espécies e nas localidades atingidas pelo defeso ininterruptamente durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos doze meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

III - assume responsabilidade civil e criminal por todas as informações prestadas para fins da concessão do benefício.

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disponibilizará ao INSS informações que demonstrem: (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

I - o exercício ininterrupto da atividade de pesca pelo pescador profissional artesanal, observado o disposto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.425, de 2015 , com a indicação das localidades em que a atividade foi exercida e das espécies pescadas; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

II - os municípios abrangidos pelo período de defeso e os municípios limítrofes.

§ 3º Ato do Ministério da Previdência Social poderá exigir outros documentos para a habilitação do benefício.

§ 4º O INSS poderá expedir atos complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito ao benefício, observado o disposto neste Decreto e no ato de que trata o § 3º.

§ 5º A apresentação dos documentos discriminados no caput poderá ser dispensada pelo INSS caso as informações constem em bases governamentais a ele disponibilizadas por outros órgãos, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 , do art. 329-B do Anexo ao Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social , e do art. 1º do Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016 . (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 6º Nos casos em que o pescador já tenha recebido o seguro-desemprego do pescador artesanal, o INSS poderá dispensar a reapresentação de requerimento para os próximos períodos do defeso que deu origem ao benefício, desde que possua informações que demonstrem a manutenção dos requisitos do art. 2º e das características da atividade pesqueira exercida; (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 7º O INSS poderá comunicar o indeferimento ou a existência de qualquer impedimento para a concessão do benefício por meio da internet ou da central de teleatendimento. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

§ 8º O INSS poderá, a qualquer tempo, convocar o pescador para apresentação de documentos comprobatórios referentes aos requisitos do caput . (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

Art. 6º O INSS cessará o benefício de seguro-desemprego nas seguintes hipóteses:

I - início de atividade remunerada ou de percepção de outra renda que seja incompatível com a percepção do benefício;

II - desrespeito ao período de defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas em normas de defeso;

III - obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso;

IV - suspensão do período de defeso;

V - morte do beneficiário, exceto em relação às parcelas vencidas;

VI - início de percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto auxílio-acidente ou pensão por morte;

VII - prestação de declaração falsa; ou

VIII - comprovação de fraude.

Parágrafo único. O INSS cessará o benefício quando constatar a ocorrência de hipótese prevista no caput ou quando for informado sobre sua ocorrência pelo órgão ou entidade pública competente.

Art. 6º-A. O Poder Executivo poderá condicionar o recebimento do seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional artesanal que exerça sua atividade exclusiva, à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com carga horária mínima de cento e sessenta horas, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 . (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

Art. 7º No caso de indeferimento do requerimento de concessão de benefício ou no caso de cessação do benefício, o pescador profissional artesanal poderá interpor recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.

§ 1º O prazo para interposição de recurso e para oferecimento de contrarrazões será de trinta dias, contado da ciência da decisão e da interposição do recurso, respectivamente.

§ 2º O processamento e o julgamento dos recursos seguirão o disposto no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999 , e no regimento interno do CRPS.

Art. 8º Os recursos financeiros para o pagamento do benefício de seguro-desemprego ao pescador profissional artesanal serão provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

§ 1º Compete ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat a gestão do pagamento dos benefícios e ao Ministério do Trabalho e Emprego a sua operacionalização, cabendo aos referidos órgãos a edição dos atos necessários a essas atividades.

§ 2º O INSS disponibilizará ao Ministério do Trabalho e Emprego as informações necessárias para a efetivação do pagamento.

§ 3º O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizará ao INSS e aos órgãos de que trata o § 3º do art. 2º as informações referentes à realização dos pagamentos aos beneficiários.

§ 4º O Ministério do Trabalho e Emprego e o INSS prestarão aos interessados informações relativas ao pagamento dos benefícios em seus próprios canais de atendimento.

Art. 9º O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999 , passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9º

.....

§ 14.

I - não utilize embarcação; ou

II - utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009.

§ 15.

.....

XI - o pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 2009;

....." (NR)

Art. 10 (Revogado pelo Decreto nº 10.930, de 2022) Vigência

Art. 11. Atos conjuntos dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Pesca e Aquicultura e de outros órgãos interessados estabelecerão os procedimentos e prazos para operacionalização das trocas de informações previstas neste Decreto.

Art. 12. Este Decreto aplica-se aos períodos de defeso iniciados a partir de 1º de abril de 2015.

Parágrafo único. Aos períodos de defeso iniciados até 31 de março de 2015, aplica-se o disposto na legislação anterior, inclusive quanto aos prazos, procedimentos e recursos e à competência do Ministério do Trabalho e Emprego para as atividades de recebimento e processamento dos requerimentos, habilitação dos beneficiários e apuração de irregularidades.

Art. 13. Ficam revogados o inciso III do § 14 e o § 17 do art. 9º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 .

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF

Manoel Dias

Carlos Eduardo Gabas

Tereza Campello

Helder Barbalho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.4.2015



14. Lei de Assistência Social (LOAS)

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)

A **Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)**, instituída pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, constitui o principal marco normativo para a assistência social no Brasil. A LOAS organiza e regulamenta os serviços de assistência social por meio do **Sistema Único de Assistência Social (SUAS)**, que visa garantir a proteção social e amparo a cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social. Integrando a seguridade social brasileira ao lado da previdência e da saúde, a assistência social prevista na LOAS é um direito de todo cidadão que necessite de apoio, independentemente de contribuição prévia.

Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS

O **Benefício de Prestação Continuada (BPC)** é uma prestação assistencial, estabelecida no Art. 20 da LOAS, que garante o pagamento mensal de um salário mínimo para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que demonstrem incapacidade para o trabalho e vida independente. Este benefício foi criado para assegurar uma renda mínima àqueles que vivem em situação de extrema pobreza e sem recursos familiares que permitam sua subsistência.

Critérios de Concessão:

1. **Renda Familiar Per Capita:** A renda per capita familiar deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, conforme a regulamentação original. No entanto, em situações excepcionais ou em casos de revisão judicial, esse critério pode ser flexibilizado, ampliando-se a renda familiar per capita para até 1/2 salário mínimo.
2. **Avaliação da Deficiência:** No caso de pessoas com deficiência, é necessário realizar uma avaliação por equipe multiprofissional para identificar limitações de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Essa avaliação considera como esses fatores impedem a plena participação social da pessoa.
3. **Impossibilidade de Contribuição Familiar:** Além da renda per capita, o beneficiário deve comprovar que sua família também se encontra em situação de vulnerabilidade e não possui meios de prover sua manutenção.

Regras para Manutenção e Revisão: O BPC deve ser revisado periodicamente para garantir que o beneficiário continue atendendo aos critérios de elegibilidade. Mudanças no quadro de saúde, na composição familiar ou na renda da família podem impactar a continuidade do benefício.

Importância Social: O BPC representa um recurso essencial para assegurar a dignidade de idosos e pessoas com deficiência em condição de vulnerabilidade, promovendo o combate à pobreza extrema e a inclusão social de populações marginalizadas.

Auxílio-Inclusão

O **Auxílio-Inclusão** foi instituído para incentivar pessoas com deficiência beneficiárias do BPC a ingressarem ou permanecerem no mercado de trabalho, permitindo que elas recebam um valor adicional quando começarem a exercer atividade remunerada formal.

Características e Critérios do Auxílio-Inclusão:

1. **Destinação:** O auxílio-inclusão é voltado exclusivamente para pessoas com deficiência que já sejam beneficiárias do BPC e que encontrem uma oportunidade de emprego formal. Ele visa auxiliar no processo de transição para o mercado de trabalho.
2. **Valor do Auxílio:** O auxílio-inclusão corresponde a 50% do valor do BPC (meio salário mínimo), que é mantido enquanto o beneficiário estiver no mercado de trabalho.
3. **Critérios de Renda Familiar:** A legislação impõe um limite de renda familiar de até dois salários mínimos per capita para que o beneficiário continue elegível ao auxílio, evitando que a remuneração recebida no trabalho elimine de forma abrupta a proteção oferecida pelo benefício.

Importância do Auxílio-Inclusão: Esse benefício reflete uma mudança na perspectiva de assistência social, buscando promover a autonomia financeira e a inclusão profissional das pessoas com deficiência, ao mesmo tempo em que proporciona segurança econômica para as famílias durante a transição ao mercado de trabalho.

Lei nº 8.742/1993 e Suas Alterações

A **Lei nº 8.742/1993**, que institui a LOAS, foi alterada ao longo do tempo para refletir as necessidades e mudanças sociais, garantindo que o sistema de assistência social permaneça eficaz e ajustado às realidades emergentes. Alterações importantes incluíram mudanças nos critérios de concessão do BPC e na estrutura do SUAS, permitindo maior flexibilidade e eficiência na execução das políticas assistenciais.

Principais Alterações e Impactos:

1. **Ajustes no Critério de Renda para o BPC:** Emenda Constitucional nº 103/2019 possibilitou que o critério de renda familiar para concessão do BPC, anteriormente limitado a 1/4 do salário mínimo per capita, pudesse ser modificado por meio de legislação específica, permitindo que o benefício seja mais acessível em situações emergenciais.
2. **Ampliação de Benefícios em Situações Excepcionais:** Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, a cobertura do BPC foi temporariamente estendida para famílias com renda per capita de até 1/2 salário mínimo, demonstrando a capacidade de adaptação da LOAS em contextos de crise.

Essas alterações fortaleceram o papel da LOAS no combate à pobreza e na promoção da equidade social, garantindo proteção a um número maior de pessoas em momentos de instabilidade econômica e social.

Lei nº 14.176/2021 e Suas Alterações

A **Lei nº 14.176/2021** introduziu o auxílio-inclusão, ampliando o sistema de assistência social e trazendo uma série de melhorias para atender às pessoas com deficiência.

Principais Modificações com a Lei nº 14.176/2021:

1. **Instituição do Auxílio-Inclusão:** A criação deste benefício marca uma abordagem proativa em relação à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O auxílio-inclusão tem por objetivo estimular a independência e a integração social e profissional dos beneficiários.
2. **Aprimoramento dos Critérios de Renda Familiar:** A lei modificou a forma de cálculo da renda familiar per capita para o BPC, permitindo maior flexibilidade na análise das condições financeiras dos beneficiários, especialmente para famílias que arcam com altos custos de tratamentos ou cuidados especiais para o membro com deficiência.
3. **Regras de Cumulatividade e Transição:** As mudanças na legislação permitem que, ao ingressar no mercado de trabalho, o beneficiário do BPC possa manter uma forma de assistência (por meio do auxílio-inclusão), reduzindo o impacto de uma perda abrupta de benefícios.

A Lei nº 14.176/2021 complementa a LOAS, tornando-a mais inclusiva e adaptada às necessidades dos beneficiários, especialmente em contextos que exigem assistência prolongada.

Decreto nº 6.214/2007

O **Decreto nº 6.214/2007** é uma das principais regulamentações da LOAS, estabelecendo as diretrizes específicas para a concessão do BPC e definindo as responsabilidades do SUAS na execução dos serviços de assistência social.

Aspectos Importantes do Decreto:

1. **Critérios Detalhados de Elegibilidade:** Este decreto especifica os critérios de renda familiar, avaliação da deficiência, idade e as condições necessárias para que uma pessoa tenha acesso ao BPC. Ele também define que o benefício é intransferível e não permite pensão após o falecimento do titular.
2. **Avaliação Multiprofissional e Social:** O decreto reforça a necessidade de que as avaliações para a concessão do BPC sejam realizadas por equipes multiprofissionais. Esse procedimento permite uma análise holística das condições de vida e saúde dos beneficiários.
3. **Procedimentos para Revisão e Manutenção do Benefício:** O decreto estabelece diretrizes para a revisão do benefício, que devem ocorrer em intervalos regulares para assegurar que o beneficiário ainda cumpre os critérios exigidos.
4. **Direitos de Recursos e Reclamações:** O decreto prevê que os beneficiários têm o direito de recorrer de decisões desfavoráveis, garantindo transparência e justiça no processo de concessão.

Importância do Decreto nº 6.214/2007: Esse decreto é essencial para a correta execução da assistência social no Brasil, assegurando que o BPC seja concedido com justiça, transparência e baseado em critérios objetivos que refletem a real necessidade dos beneficiários.

Conclusão

A **Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)**, complementada por regulamentações como o **Decreto nº 6.214/2007** e atualizações importantes, representa um pilar da seguridade social brasileira. Ela garante proteção a indivíduos em condição de vulnerabilidade por meio de benefícios como o BPC e o Auxílio-Inclusão. Essas medidas, juntamente com as alterações da Lei nº 14.176/2021, são essenciais para a promoção da dignidade e inclusão social, permitindo que o sistema assistencial atenda às necessidades da população e esteja preparado para responder a emergências e crises. A LOAS e suas regulamentações demonstram o compromisso do Estado com a justiça social, a inclusão e a redução das desigualdades no Brasil.



LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Texto compilado

Mensagem de veto

(Vide Decreto nº 3.048, de 1999)

(Vide Decreto nº 6.214, de 2007)

(Vide Decreto nº 7.788, de 2012)

(Vide Lei nº 13.014, de 2014)

(Vide ADIN nº 2.228)

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO I

Das Definições e dos Objetivos

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 2º A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3º São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

CAPÍTULO II

Dos Princípios e das Diretrizes

SEÇÃO I

Dos Princípios

Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

SEÇÃO II

Das Diretrizes

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo.

CAPÍTULO III

Da Organização e da Gestão

Art. 6º A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do art. 6º-C; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3º A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4º Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do Suas. (Incluído pela Lei nº 13.714, de 2018)

§ 5º A identidade visual do Suas deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao Suas. (Incluído pela Lei nº 13.714, de 2018)

Art. 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 6º-B. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas, respeitadas as especificidades de cada ação. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º A vinculação ao Suas é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º Para o reconhecimento referido no § 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - constituir-se em conformidade com o disposto no art. 3º; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, na forma do art. 9º; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso XI do art. 19. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3º As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4º O cumprimento do disposto no § 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 6º-C. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3º Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 6º-D. As instalações dos Cras e dos Creas devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 6º-E. Os recursos do cofinanciamento do Suas, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do CNAS. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 6º-F Fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, nos termos do regulamento. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 1º As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CadÚnico nas unidades públicas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 6º-C desta Lei ou, nos termos do regulamento, por meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 14.284, de 2021)

§ 2º A inscrição no CadÚnico poderá ser obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 3º Para fins de cumprimento do disposto no art. 12 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e de ampliação da fidedignidade das informações cadastrais, será garantida a interoperabilidade de dados do CadÚnico com os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 4º Os dados do CNIS incluídos no CadÚnico poderão ser acessados pelos órgãos gestores do CadÚnico, nas 3 (três) esferas da Federação, conforme termo de adesão do ente federativo ao CadÚnico, do qual constará cláusula de compromisso com o sigilo de dados. (Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 5º A sociedade civil poderá cooperar com a identificação de pessoas que precisem ser inscritas no CadÚnico, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 6º O CadÚnico coletará informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, de forma a reduzir sua invisibilidade social e com vistas a identificar suas demandas por políticas públicas, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.601, de 2023)

Art. 7º As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações de assistência social, observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que trata o art. 17 desta lei.

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de Assistência Social.

Art. 9º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso.

§ 1º A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo Estado, ou em mais de um Estado ou Distrito Federal.

§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento.

(Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009)

§ 4º As entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.

Art. 10. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos.

Art. 11. As ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Art. 12. Compete à União:

I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no art. 203 da Constituição Federal;

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência.

IV - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar Estados, Distrito Federal e Municípios para seu desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 12-A. A União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Sistema Único de Assistência Social (Suas), para a utilização no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento, a: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - medir os resultados da gestão descentralizada do Suas, com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do Suas; e (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do Suas. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Suas, aferidos na forma de regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º As transferências para apoio à gestão descentralizada do Suas adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no art. 8º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4º Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 13. Compete aos Estados:

I - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social;

V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 14. Compete ao Distrito Federal:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;

III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 15. Compete aos Municípios:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidas pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;

III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 16. As instâncias deliberativas do Suas, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - o Conselho Nacional de Assistência Social;

II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social;

III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;

IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social.

Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições.

Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.

§ 1º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes:

I - 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos Estados e 1 (um) dos Municípios;

II - 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal.

§ 2º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução por igual período.

§ 3º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo.

§ 4º Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e IV do art. 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, mediante lei específica. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:

I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social;

II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social;

III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; (Redação dada pela Lei nº 12.101, de 2009)

IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 12.101, de 2009)

V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 26.4.1991)

VII - (Vetado.)

VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social;

IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais eqüitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

X - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;

XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS);

XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social;

XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno;

XIV - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os respectivos pareceres emitidos.

Art. 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social:

I - coordenar e articular as ações no campo da assistência social;

II - propor ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos;

III - prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei;

IV - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais da Seguridade Social;

V - propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei;

VI - proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista nesta lei;

VII - encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos;

VIII - prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades e organizações de assistência social;

IX - formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social;

X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área;

XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas sócio-econômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas;

XIII - expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);

XIV - elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, dar-se-á independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso XII deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.714, de 2018)

CAPÍTULO IV

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social

SEÇÃO I

Do Benefício de Prestação Continuada

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) (Vide Lei nº 13.985, de 2020)

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3º Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 14.176, de 2021)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.176, de 2021)

II - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, bem como as transferências de renda de que tratam o parágrafo único do art. 6º e o inciso VI do caput do art. 203 da Constituição Federal e o caput e o § 1º do art. 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 6º-A. O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação social, sob a supervisão do serviço social da autarquia. (Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 1998)

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 1998)

§ 9º Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens, bem como os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.809, de 2024)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3º deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 12-A. Ao requerente do benefício de prestação continuada, ou ao responsável legal, será solicitado registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos termos de ato conjunto dos órgãos competentes. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

Parágrafo único. Na impossibilidade de registro biométrico do requerente, ele será obrigatório ao responsável legal. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo. ' (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo:. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

I – o grau da deficiência;. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; e. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida.. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 1º A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento.. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 2º Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos I e III do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos II e III do caput deste artigo.. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 3º O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e do § 6º do art. 20 e do art. 40-B desta Lei.. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 4º O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.

§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 5º O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta Lei e no regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 1º Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 2º A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

Art. 21-B. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, quando não estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou quando estiverem com o cadastro desatualizado há mais de 48 (quarenta e oito) meses, deverão regularizar a situação nos seguintes prazos, contados a partir da efetiva notificação bancária ou por outros canais de atendimento: (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

I – 45 (quarenta e cinco) dias para Municípios de pequeno porte; (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

II – 90 (noventa) dias para Municípios de médio e grande porte ou metrópole, com população acima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

§ 1º Na falta da ciência da notificação bancária ou por outros canais de atendimento, o crédito do benefício será bloqueado em 30 (trinta) dias após o envio da notificação. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

§ 2º O não cumprimento do disposto no caput implicará a suspensão do benefício, desde que comprovada a ciência da notificação. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

§ 3º O beneficiário poderá realizar a inclusão ou a atualização no CadÚnico até o final do prazo de suspensão, sem que haja prejuízo no pagamento do benefício. (Incluído pela Lei nº 14.973, de 2024)

SEÇÃO II

Dos Benefícios Eventuais

Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3º Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas Leis no 10.954, de 29 de setembro de 2004, e no 10.458, de 14 de maio de 2002. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

SEÇÃO III

Dos Serviços

Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre outros: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - às pessoas que vivem em situação de rua. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - às pessoas idosas carentes residentes em instituições de longa permanência, nas quais o poder público apoiará o atendimento integral à saúde, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.878, de 2024)

SEÇÃO IV

Dos Programas de Assistência Social

Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.

§ 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social.

§ 2º Os programas voltados ao idoso e à integração da pessoa portadora de deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 desta lei.

§ 2o Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paif. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 24-B. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paefi. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com a devida identificação das situações de trabalho infantil. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

SEÇÃO V

Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.

Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil.

Seção VI

(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

Do Auxílio-Inclusão

Art. 26-A. Terá direito à concessão do auxílio-inclusão de que trata o art. 94 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a pessoa com deficiência moderada ou grave que, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

I – receba o benefício de prestação continuada, de que trata o art. 20 desta Lei, e passe a exercer atividade:

a) que tenha remuneração limitada a 2 (dois) salários-mínimos; e

b) que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;

II – tenha inscrição atualizada no CadÚnico no momento do requerimento do auxílio-inclusão;

III – tenha inscrição regular no CPF; e

IV – atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observado o disposto no § 4º deste artigo.

§ 1º O auxílio-inclusão poderá ainda ser concedido, nos termos do inciso I do caput deste artigo, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento, ao beneficiário:

I – que tenha recebido o benefício de prestação continuada nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada; e

II – que tenha tido o benefício suspenso nos termos do art. 21-A desta Lei.

§ 2º O valor do auxílio-inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita de que trata o inciso IV do caput deste artigo, para fins de concessão e de manutenção de outro auxílio-inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar.

§ 3º O valor do auxílio-inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio-inclusão de que trata a alínea “a” do inciso I do caput deste artigo percebidos por um membro da família não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita de que tratam os §§ 3º e 11-A do art. 20 desta Lei para fins de manutenção de benefício de prestação continuada concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar.

§ 4º Para fins de cálculo da renda familiar per capita de que trata o inciso IV do caput deste artigo, serão desconsideradas:

I – as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos; e

II – as rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem.

Art. 26-B. O auxílio-inclusão será devido a partir da data do requerimento, e o seu valor corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do benefício de prestação continuada em vigor. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 1º Ao requerer o auxílio-inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada, nos termos do art. 21-A desta Lei.

§ 2º O auxílio-inclusão será concedido automaticamente pelo INSS, observado o preenchimento dos demais requisitos, mediante constatação, pela própria autarquia ou pelo Ministério da Cidadania, de acumulação do benefício de prestação continuada com o exercício de atividade remunerada. (Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o auxílio-inclusão será devido a partir do primeiro dia da competência em que se identificou a ocorrência de acumulação do benefício de prestação continuada com o exercício de atividade remunerada, e o titular deverá ser notificado quanto à alteração do benefício e suas consequências administrativas. (Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

Art. 26-C. O pagamento do auxílio-inclusão não será acumulado com o pagamento de: (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

I – benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 desta Lei;

II – prestações a título de aposentadoria, de pensões ou de benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social; ou

III – seguro-desemprego.

Art. 26-D. O pagamento do auxílio-inclusão cessará na hipótese de o beneficiário: (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

I – deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada; ou

II – deixar de atender aos critérios de concessão do auxílio-inclusão.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão do auxílio-inclusão.

Art. 26-E. O auxílio-inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito a pagamento de abono anual. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

Art. 26-F. Compete ao Ministério da Cidadania a gestão do auxílio-inclusão, e ao INSS a sua operacionalização e pagamento. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

Art. 26-G. As despesas decorrentes do pagamento do auxílio-inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 1º O Poder Executivo federal compatibilizará o quantitativo de benefícios financeiros do auxílio-inclusão de que trata o art. 26-A desta Lei com as dotações orçamentárias existentes.

§ 2º O regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio-inclusão na participação no mercado de trabalho, na redução de desigualdades e no exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, nos termos do § 16 do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 26-H. No prazo de 10 (dez) anos, contado da data de publicação desta Seção, será promovida a revisão do auxílio-inclusão, observado o disposto no § 2º do art. 26-G desta Lei, com vistas a seu aprimoramento e ampliação. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)

CAPÍTULO V

Do Financiamento da Assistência Social

Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária (Funac), instituído pelo Decreto nº 91.970, de 22 de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). (Vide Decreto nº 1.605, de 1995)

Art. 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

§ 1º Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela coordenação da Política de Assistência Social nas 3 (três) esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

§ 3º O financiamento da assistência social no Suas deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 (três) entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 29. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida que se forem realizando as receitas.

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 1998)

Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de:

I - Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;

II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social;

III - Plano de Assistência Social.

Parágrafo único. É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 1998)

Art. 30-A. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais, no que couber, e o aprimoramento da gestão da política de assistência social no Suas se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 (três) esferas de governo. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único. As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social efetuadas à conta do orçamento da seguridade social, conforme o art. 204 da Constituição Federal, caracterizam-se como despesa pública com a seguridade social, na forma do art. 24 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 30-B. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 30-C. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor, anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma de regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

CAPÍTULO VI

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.

Art. 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social.

§ 1º O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a esfera municipal.

§ 2º O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará Comissão encarregada de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e organizações de assistência social.

Art. 33. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da promulgação desta lei, fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), revogando-se, em consequência, os Decretos-Lei nºs 525, de 1º de julho de 1938, e 657, de 22 de julho de 1943.

§ 1º O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e a transferência das atividades que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a assegurar não haja solução de continuidade.

§ 2º O acervo do órgão de que trata o caput será transferido, no prazo de 60 (sessenta) dias, para o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos de registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organização de assistência social, observado o disposto no art. 3º desta lei.

Art. 34. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, visando à implementação do disposto nesta lei, por prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação desta lei.

Art. 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento.

Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em casos de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos.

Art. 36. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao Suas cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 1998) (Vide Lei nº 9.720, de 1998)

Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 1998)

Art. 39. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitados o orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no § 3º do art. 20 e caput do art. 22.

Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta lei, extinguem-se a renda mensal vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.1998)

§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998)

Art. 40-A. Os benefícios monetários decorrentes do disposto nos arts. 22, 24-C e 25 desta Lei serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível. (Incluído pela Lei nº 13.014, de 2014)

Art. 40-B. Enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau da deficiência e do impedimento de que trata o § 2º do art. 20 desta Lei, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas, respectivamente, pela Perícia Médica Federal e pelo serviço social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

§ 1º O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação social, sob a supervisão do serviço social da autarquia. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A avaliação médica prevista no caput deste artigo poderá ser realizada com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

Art. 40-C. Os eventuais débitos do beneficiário decorrentes de recebimento irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio-inclusão poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

Art. 41. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 7 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República.

ITAMAR FRANCO
Jutahy Magalhães Júnior

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.12.1993



15. Regimes Próprios de Previdência Social (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)

Os **Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)** são sistemas previdenciários exclusivos para os servidores públicos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Esses regimes são regulamentados pela Constituição Federal e leis específicas, garantindo aos servidores e seus dependentes o acesso a benefícios previdenciários como aposentadorias e pensões.

Diferentemente do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), os RPPS permitem que os entes federativos estabeleçam regras próprias, desde que respeitem os limites constitucionais. Os RPPS são organizados para assegurar equilíbrio financeiro e atuarial, proporcionando proteção social aos servidores públicos. A seguir, cada aspecto relevante do RPPS será detalhado.

Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)

A **Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)** é um documento oficial emitido pelos regimes previdenciários que comprova o tempo de contribuição de um servidor ou trabalhador em determinado regime. Este instrumento é essencial para que o tempo trabalhado sob um regime previdenciário possa ser aproveitado em outro, no caso de migração entre regimes.

Finalidade da CTC

- **Contagem Recíproca:** A CTC é indispensável para somar os períodos de contribuição em regimes diferentes (RPPS e RGPS) para fins de aposentadoria.
- **Aposentadoria:** A certidão comprova períodos de contribuição realizados sob um regime previdenciário, possibilitando sua inclusão no cálculo do benefício em outro regime.
- **Portabilidade de Direitos:** Ela garante que o trabalhador não perca os direitos adquiridos quando há mudanças entre o setor público e a iniciativa privada.

Como a CTC é Emitida

1. **Solicitação:** O interessado deve requerer a emissão da CTC no órgão responsável pela administração do regime previdenciário em que contribuiu.
2. **Documentos Necessários:** Geralmente, exige-se comprovantes de vínculo funcional e contribuições realizadas.
3. **Validade e Utilização:** Após emitida, a certidão é enviada ao regime destinatário, que avalia a validade dos períodos declarados antes de utilizá-los no cálculo do benefício.

Regulamentação

A emissão e o uso da CTC são regulados por normas específicas, como a **Instrução Normativa nº 1/2010** do Ministério da Previdência Social, que estabelece os procedimentos para emissão, validação e uso das CTCs.

Importância da CTC

A Certidão de Tempo de Contribuição protege os direitos dos trabalhadores, garantindo que todo o período de contribuição seja considerado na concessão de aposentadorias e pensões, mesmo em casos de migração entre regimes.

Contagem Recíproca

A **contagem recíproca** é o mecanismo que permite ao segurado somar os períodos de contribuição realizados em diferentes regimes previdenciários para obter benefícios. Esse direito está previsto no **Art. 201, §9º da Constituição Federal**, assegurando que o tempo de contribuição em um regime seja reconhecido por outro.

Como Funciona a Contagem Recíproca

- **Somatório de Contribuições:** Os períodos de contribuição realizados em diferentes regimes podem ser somados, desde que não sejam concomitantes.
- **Regra de Cálculo:** O cálculo do benefício será feito de acordo com as regras do regime ao qual o segurado está vinculado no momento da concessão.
- **Exigência da CTC:** Para que a contagem recíproca seja válida, é necessário apresentar a Certidão de Tempo de Contribuição.

Requisitos

1. Os períodos de contribuição devem estar devidamente comprovados.
2. Não pode haver sobreposição de períodos contributivos.
3. A contagem recíproca é válida apenas entre regimes que operam dentro das normas da seguridade social.

Compensação Financeira: Quando ocorre contagem recíproca, o regime que emitiu a CTC realiza a compensação financeira ao regime que concederá o benefício, evitando prejuízos ao sistema previdenciário.

Impacto da Contagem Recíproca

Esse mecanismo beneficia trabalhadores que transitaram entre o serviço público e o setor privado, evitando que o tempo de contribuição em diferentes regimes seja ignorado e garantindo acesso a aposentadorias e pensões mais justas.

Compensação Previdenciária

A **compensação previdenciária** é o instrumento que assegura o equilíbrio financeiro entre os regimes previdenciários quando há aproveitamento de tempo de contribuição de um regime em outro. Esse processo é regulado pela **Lei nº 9.796/1999** e pelo **Decreto nº 10.188/2019**.

Como Funciona a Compensação Previdenciária

1. **Aproveitamento de Contribuições:** Quando um regime utiliza o tempo de contribuição de outro para calcular e conceder um benefício, ele recebe uma compensação financeira proporcional.
2. **Cálculo da Compensação:** O valor é calculado com base na proporção do tempo de contribuição aproveitado, considerando as alíquotas aplicáveis no regime de origem.
3. **Pagamento:** O regime responsável pelo benefício solicita o reembolso ao regime onde ocorreu a contribuição.

Objetivos

- **Equilíbrio Financeiro:** Evitar que um regime absorva o custo integral de benefícios baseados em contribuições realizadas em outro regime.
- **Sustentabilidade Atuarial:** Garantir que os recursos previdenciários sejam usados de forma equilibrada entre os regimes.

Importância da Compensação

Esse mecanismo preserva a sustentabilidade financeira dos regimes previdenciários e assegura a integridade do sistema de seguridade social, mesmo em casos de migração de segurados.

Lei nº 9.796/1999 e Suas Alterações

A **Lei nº 9.796/1999** estabelece as normas para a compensação previdenciária entre os regimes de previdência no Brasil, criando diretrizes claras para o cálculo, solicitação e controle dos valores compensados.

Principais Disposições da Lei

1. **Definição do Sistema Comprev:** A lei instituiu o Sistema de Compensação Previdenciária (Comprev), uma plataforma informatizada para gerenciar os pedidos de compensação entre regimes.
2. **Crítérios de Cálculo:** Os valores compensados são calculados com base no tempo de contribuição reconhecido e nas alíquotas aplicadas no regime de origem.
3. **Transparência e Controle:** A lei prevê auditorias regulares e a criação de relatórios para evitar irregularidades nos processos de compensação.

Impacto das Alterações

As alterações feitas na lei aprimoraram os processos de compensação, garantindo maior transparência e eficiência, além de modernizar a gestão da compensação entre regimes.

Decreto nº 10.188/2019 e Suas Alterações

O **Decreto nº 10.188/2019** regulamenta os procedimentos para a compensação previdenciária, detalhando as normas estabelecidas pela Lei nº 9.796/1999 e atualizando as práticas administrativas para o ambiente digital.

Principais Aspectos do Decreto

1. **Modernização do Sistema Comprev:** O decreto reforça a obrigatoriedade do uso do Sistema Comprev, permitindo maior agilidade e controle na gestão dos pedidos de compensação.
2. **Definição de Prazos:** Estabelece prazos específicos para emissão de CTCs, análise de pedidos de compensação e pagamento entre regimes.
3. **Transparência e Rastreabilidade:** Cria normas para auditorias e revisões periódicas, garantindo que todos os processos sejam rastreáveis e devidamente documentados.

Importância do Decreto

O Decreto nº 10.188/2019 modernizou o sistema de compensação previdenciária, reduzindo burocracias e tornando os processos mais eficientes e seguros, além de assegurar maior previsibilidade no uso dos recursos previdenciários.

Conclusão

Os **Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)** são fundamentais para a proteção social dos servidores públicos, permitindo regras específicas para aposentadorias e pensões, respeitando os parâmetros constitucionais. Instrumentos como a **Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)**, a **contagem recíproca** e a **compensação previdenciária** são indispensáveis para a integração dos direitos previdenciários entre diferentes regimes. As normas estabelecidas pela **Lei nº 9.796/1999** e pelo **Decreto nº 10.188/2019** garantem a sustentabilidade financeira e a equidade entre os regimes, promovendo a justiça social no sistema previdenciário brasileiro.

LEI Nº 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

Dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - regime de origem: o regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes;

II - regime instituidor: o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem.

§ 1º Os regimes próprios de previdência de servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios só serão considerados regimes de origem quando o Regime Geral de Previdência Social for o regime instituidor.

§ 2º Na hipótese de o regime próprio de previdência de servidor público não possuir personalidade jurídica própria, atribuem-se ao respectivo ente federado as obrigações e direitos previstos nesta Lei.

Art. 3º O Regime Geral de Previdência Social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira, observado o disposto neste artigo.

§ 1º O Regime Geral de Previdência Social deve apresentar a cada regime de origem os seguintes dados referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem:

I - identificação do segurado e, se for o caso, de seu dependente;

II - a renda mensal inicial e a data de início do benefício;

III - o percentual do tempo de serviço total do segurado correspondente ao tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem.

§ 2º Cada regime de origem deve pagar ao Regime Geral de Previdência Social, para cada mês de competência do benefício, o valor resultante da multiplicação da renda mensal do benefício pelo percentual obtido na forma do inciso III do parágrafo anterior.

§ 3º A compensação financeira referente a cada benefício não poderá exceder o resultado da multiplicação do percentual obtido na forma do inciso III do § 1º deste artigo pela renda mensal do maior benefício da mesma espécie pago diretamente pelo regime de origem.

§ 4º Para fins do disposto no parágrafo anterior, o regime de origem deve informar ao Regime Geral de Previdência Social, na forma do regulamento, a maior renda mensal de cada espécie de benefício por ele pago diretamente.

§ 5º O valor de que trata o § 2º deste artigo será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento do benefício pela Previdência Social, devendo o Regime Geral de Previdência Social comunicar a cada regime de origem o total por ele devido em cada mês como compensação financeira.

§ 6º Aplica-se o disposto neste artigo aos períodos de contribuição utilizados para fins de concessão de aposentadoria pelo INSS em decorrência de acordos internacionais. (Vide Medida Provisória nº 316, de 2006) (Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006)

Art. 4º Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste artigo.

§ 1º O regime instituidor deve apresentar ao Regime Geral de Previdência Social, além das normas que o regem, os seguintes dados referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do Regime Geral de Previdência Social:

I - identificação do servidor público e, se for o caso, de seu dependente;

II - o valor dos proventos da aposentadoria ou pensão dela decorrente e a data de início do benefício;

III - o tempo de serviço total do servidor e o correspondente ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 2º Com base nas informações referidas no parágrafo anterior, o Regime Geral de Previdência Social calculará qual seria a renda mensal inicial daquele benefício segundo as normas do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º A compensação financeira devida pelo Regime Geral de Previdência Social, relativa ao primeiro mês de competência do benefício, será calculada com base no valor do benefício pago pelo regime instituidor ou na renda mensal do benefício calculada na forma do parágrafo anterior, o que for menor.

§ 4º O valor da compensação financeira mencionada no parágrafo anterior corresponde à multiplicação do montante ali especificado pelo percentual correspondente ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social no tempo de serviço total do servidor público.

§ 5º O valor da compensação financeira devida pelo Regime Geral de Previdência Social será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios da Previdência Social, mesmo que tenha prevalecido, no primeiro mês, o valor do benefício pago pelo regime instituidor.

Art. 5º Os regimes instituidores apresentarão aos regimes de origem, no prazo máximo de trinta e seis meses a contar da data da entrada em vigor desta Lei, os dados relativos aos benefícios em manutenção nessa data, concedidos a partir da promulgação da Constituição Federal. (Vide Medida Provisória nº 2.129-8, de 2001) (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)

Parágrafo único. A compensação financeira em atraso relativa aos benefícios de que trata este artigo será calculada multiplicando-se a renda mensal obtida para o último mês, de acordo com o procedimento determinado nos arts. 3º e 4º, pelo número de meses em que o benefício foi pago até então.

Art. 6º O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS manterá cadastro atualizado de todos os benefícios objeto de compensação financeira, totalizando o quanto deve para cada regime próprio de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como o montante devido por cada um deles para o Regime Geral de Previdência Social, como compensação financeira e pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal.

§ 1º Os desembolsos pelos regimes de origem só serão feitos para os regimes instituidores que se mostrem credores no cômputo da compensação financeira devida de lado a lado e dos débitos pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal.

§ 2º O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS comunicará o total a ser desembolsado por cada regime de origem até o dia trinta de cada mês, devendo os desembolsos ser feitos até o quinto dia útil do mês subsequente.

§ 3º Os valores não desembolsados em virtude do disposto no § 1º deste artigo serão contabilizados como pagamentos efetivos, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS registrar mensalmente essas operações e informar a cada regime próprio de previdência de servidor público os valores a ele referentes.

§ 4º Sendo inviável financeiramente para um regime de origem desembolsar de imediato os valores relativos à compensação financeira, em função dos valores em atraso a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, podem os regimes de origem e instituidor firmar termo de parcelamento dos desembolsos atualizando-se os valores devidos nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.

§ 5º O pagamento para os regimes próprios de previdência social credores da compensação financeira, relativa ao período de 5 de outubro de 1988 a 5 de maio de 1999, cujos entes instituidores não sejam devedores de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), será efetivado conforme os seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

I - até o exercício de 2017, para os Municípios: (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

a) em parcela única, se o crédito não superar R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

b) em tantas parcelas mensais quantas forem necessárias até o limite de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), se o crédito superar esse montante; (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

II - a partir do exercício de 2018, para os Municípios, os Estados e o Distrito Federal: (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

a) em parcela única, se o crédito não superar R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

b) em tantas parcelas mensais de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se o crédito superar esse montante, no prazo de até cento e oitenta meses, condicionada à existência de recursos financeiros para cumprimento da meta de resultado primário estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias; c) caso o limite de cento e oitenta meses não seja suficiente para a quitação dos créditos, o valor da parcela disposto na alínea b deste inciso será ajustado de forma a garantir a quitação no prazo de cento e oitenta meses; (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

III - por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS). (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

§ 6º O pagamento da compensação financeira do Fundo do Regime Geral de Previdência Social depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida compensada, e é causa da extinção dos pagamentos previstos no § 5º deste artigo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações. (Incluído pela Lei nº 13.485, de 2017)

Art. 7º Os regimes instituidores devem comunicar de imediato aos regimes de origem qualquer revisão no valor do benefício objeto de compensação financeira ou sua extinção total ou parcial, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS registrar as alterações no cadastro a que se refere o artigo anterior.

Parágrafo único. Constatado o não cumprimento do disposto neste artigo, as parcelas pagas indevidamente pelo regime de origem serão registradas em dobro, no mês seguinte ao da constatação, como débito daquele regime.

Art. 8º Na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso estipulado no § 2º do art. 6º desta Lei ou de descumprimento do prazo de análise dos requerimentos estipulado em regulamento, serão aplicadas as mesmas normas em vigor para atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Parágrafo único. Na hipótese de o regime previdenciário próprio dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios possuir personalidade jurídica própria, os respectivos entes federados respondem solidariamente pelas obrigações previstas nesta Lei.

Art. 8º-A. A compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá, no que couber, às disposições desta Lei. (Vide Medida Provisória nº 2.060, de 2000) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)

§ 1º O regulamento estabelecerá as disposições específicas a serem observadas na compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social, inclusive no que se refere ao período de estoque e às condições para seu pagamento, admitido o parcelamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º O ente federativo que não aderir à compensação financeira com os demais regimes próprios de previdência social ou inadimplir suas obrigações terá suspenso o recebimento dos valores devidos pela compensação com o regime geral de previdência social, na forma estabelecida no regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias contado da data de sua publicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de maio de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.5.1999

DECRETO Nº 10.188, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Regulamenta a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, para dispor sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 10 e no art. 201, § 9º, da Constituição, na Lei nº 6.226, de 14 de julho de 1975, na Lei nº 6.864, de 1º de dezembro de 1980, nos art. 94 ao art. 96 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, na Lei nº 9.702, de 17 de novembro de 1998, na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, para dispor sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

CAPÍTULO II

DA COMPENSAÇÃO ENTRE OS REGIMES

Art. 2º Aplica-se o disposto neste Decreto aos benefícios de aposentadoria concedidos a partir de 5 de outubro de 1988, desde que em manutenção em 6 de maio de 1999 ou concedidos após essa data, com contagem recíproca de tempo de contribuição, e às pensões por morte que deles decorrerem, excluída a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e a pensão dela decorrente.

Art. 3º A compensação financeira será realizada exclusivamente na contagem recíproca de tempo de contribuição não concomitante utilizado na concessão da aposentadoria.

§ 1º O tempo de atividade rural reconhecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS por meio de Certidão de Tempo de Serviço expedida até 13 de outubro de 1996 será objeto de compensação financeira, desde que tenha sido utilizado pelo regime instituidor em aposentadoria concedida até essa data.

§ 2º O tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS por meio de Certidão de Tempo de Serviço emitida a partir de 14 de outubro de 1996 somente será considerado para fins de compensação financeira caso esse período seja indenizado ao RGPS pelo servidor.

§ 3º Não será devida pelo RGPS a compensação financeira em relação aos servidores civis e militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios quanto aos períodos em que tinham garantida apenas aposentadoria pelo ente federativo e que foram inscritos em regime especial de contribuição para fazer jus aos benefícios de família, na forma prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, e na legislação posterior.

§ 4º Nos períodos em que tenha sido assegurado o pagamento de benefícios de aposentadoria ou pensão mediante convênios ou consórcios entre entes federativos, a compensação financeira é devida pelo ente ao qual, nos termos do convênio ou consórcio, recairia a concessão do benefício de aposentadoria.

Art. 4º Para fins da compensação financeira de que trata este Decreto, considera-se:

I - Regime Geral de Previdência Social - RGPS - o regime previsto no art. 201 da Constituição;

II - regime próprio de previdência social - RPPS - o regime de previdência social estabelecido no âmbito de cada ente federativo que assegure, por lei, aos servidores que ocupam cargo efetivo, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição;

III - regime de origem - o regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado e não tenha ensejado o recebimento de aposentadoria ou de pensão aos seus dependentes;

IV - regime instituidor - o regime previdenciário responsável pela concessão e pelo pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão por morte dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem;

V - estoque RGPS - os valores da compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999 dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca do tempo de contribuição do RGPS ou do RPPS, na hipótese de o RGPS ser o regime instituidor, desde que em manutenção em 5 de maio de 1999;

VI - estoque RPPS - os valores da compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999 dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca de outro RPPS, desde que em manutenção em 5 de maio de 1999 ou no período de 6 de maio de 1999 até a data de entrada em vigor deste Decreto;

VII - fluxo acumulado - os valores da compensação financeira dos benefícios concedidos após o período de estoque RGPS ou de estoque RPPS relativos ao período entre a data de concessão e o deferimento do requerimento de compensação, observado o prazo prescricional; e

VIII - fluxo mensal - os valores da compensação financeira pagos mensalmente pelo regime de origem ao regime instituidor, a partir da competência de concessão da compensação, enquanto os pagamentos dos benefícios objeto da compensação financeira estiverem em manutenção.

Art. 5º O regime instituidor apresentará ao regime de origem os seguintes dados e documentos referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem:

I - dados pessoais e outros documentos necessários e úteis à identificação do segurado ou do servidor e, se for o caso, dos seus dependentes;

II - o valor inicial da aposentadoria ou da pensão por morte dela decorrente e a data de início do benefício;

III - o tempo de contribuição no âmbito do regime de origem utilizado na concessão do benefício na forma da contagem recíproca e o tempo de contribuição total do segurado ou do servidor no regime instituidor;

IV - cópia da Certidão de Tempo de Serviço ou da Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo regime de origem e utilizada para cômputo do tempo de contribuição no âmbito do regime instituidor;

V - cópia do laudo médico que reconheceu a invalidez nos casos de aposentadoria por invalidez;

VI - cópia do ato expedido pela autoridade competente que concedeu a aposentadoria ou a pensão por morte dela decorrente; e

VII - cópia do registro do ato concessório da aposentadoria ou da pensão por morte pelo Tribunal de Contas competente, quando couber.

§ 1º A Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelos RPPS, prevista no inciso IV do caput, observará as regras estabelecidas pela Portaria nº 154, de 15 de maio de 2008, do extinto Ministério da Previdência Social, quando emitida a partir de 16 de maio de 2008.

§ 2º Será dispensado o envio de cópia dos documentos previstos neste artigo quando:

I - o tempo de contribuição for averbado eletronicamente por meio de sistema disponibilizado pela Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;

II - os dados do registro do ato que tenha concedido a aposentadoria ou a pensão forem encaminhados eletronicamente pelo Tribunal de Contas; ou

III - as demais informações exigidas puderem ser obtidas eletronicamente pelo órgão ou pela entidade responsável por prestar a informação.

§ 3º A não apresentação das informações e dos documentos a que se refere este artigo vedará a realização da compensação financeira entre os regimes.

Art. 6º O valor da compensação financeira será o resultado da multiplicação do percentual apurado com base nas informações a que se refere o inciso III do caput do art. 5º pelo:

I - valor da renda mensal inicial quando o regime instituidor for o RGPS; ou

II - valor do benefício pago pelo regime instituidor ou pelo valor da renda mensal inicial, o que for menor, quando o regime instituidor for o RPPS.

§ 1º A renda mensal inicial de que trata o caput será calculada de acordo com as normas aplicáveis aos benefícios concedidos pelo regime de origem, na data da desvinculação desse regime.

§ 2º A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que trata o art. 18, disciplinará a metodologia de apuração da renda mensal inicial nas hipóteses em que o regime de origem não possua informações funcionais ou contributivas individualizadas à época da desvinculação.

§ 3º A renda mensal inicial apurada será reajustada na forma prevista no art. 7º da data da desvinculação do regime de origem até a data da concessão do benefício pelo regime instituidor e o seu valor corrigido não poderá ser inferior ao valor do salário-mínimo e nem superior ao:

I - valor da remuneração do cargo efetivo que o servidor teria no ente de origem na data imediatamente anterior à da concessão da aposentadoria pelo regime instituidor ou que teria servido de referência para a concessão da pensão pelo regime de origem; ou

II - limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, quando este for o regime de origem.

§ 4º Ao valor do benefício pago pelo regime instituidor será acrescido o benefício especial de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, no caso da União, ou o benefício que tenha essa mesma natureza, se previsto na legislação dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observado o disposto no § 3º.

§ 5º O fluxo acumulado será pago em parcela única.

Art. 7º O valor da compensação financeira de que trata o art. 6º será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajuste dos benefícios concedidos pelo RGPS.

Art. 8º Os regimes instituidores deverão apresentar aos regimes de origem os dados relativos aos benefícios concedidos no período do estoque RGPS e no período do estoque RPPS, na forma prevista no art. 5º.

Parágrafo único. A compensação financeira em atraso relativa aos benefícios de que trata o caput será calculada pela multiplicação da parcela da renda mensal devida pelo regime de origem, obtida de acordo com os procedimentos estabelecidos no art. 5º e no art. 6º, pelo número de meses em que o benefício tenha sido pago até a data de deferimento do requerimento de compensação.

Art. 9º Se for inviável financeiramente ao regime de origem desembolsar de imediato os valores apurados nos termos do art. 8º, os regimes poderão firmar termo de parcelamento em até cento e oitenta meses, hipótese em que os valores devidos serão atualizados nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios do RGPS.

§ 1º A parcela mínima dos parcelamentos formalizados entre os RPPS não poderá ser inferior ao limite máximo aplicável aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 2º Comprovada a inexistência de débitos, na forma prevista no § 5º do art. 6º e no § 3º do art. 11 da Lei nº 9.796, de 1999, o pagamento dos valores de estoque RGPS será quitado:

I - em parcela única, se o crédito não for superior a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

II - em parcelas mensais de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se o crédito superar esse montante no prazo de até cento e oitenta meses, condicionada à existência de recursos financeiros para cumprimento da meta de resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias; ou

III - por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS, observados os demais procedimentos administrativos, orçamentários, contábeis e legais necessários para sua concretização.

§ 3º Caso o prazo de cento e oitenta meses não seja suficiente para a quitação dos créditos de estoque RGPS, o valor da parcela disposto no inciso II do § 2º será ajustado para garantir a quitação no referido prazo.

§ 4º O pagamento da compensação financeira do RGPS dependerá da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida compensada e a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações será causa da extinção dos pagamentos previstos nos incisos I e II do § 2º.

§ 5º A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, estabelecerá as diretrizes gerais e os procedimentos para a formalização e a revisão dos parcelamentos a que se referem o caput e o § 1º.

CAPÍTULO III

DA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Art. 10. A Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizará para adesão do INSS, órgão gestor do RGPS, e dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sistema de compensação previdenciária destinado a manter atualizado o cadastro de todos os benefícios objeto de compensação financeira e a apurar o montante devido pelos regimes.

§ 1º Para o processamento do requerimento de compensação financeira pelo sistema, o INSS e os RPPS celebrarão termo de adesão com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e contrato com a empresa de tecnologia desenvolvedora do sistema de compensação previdenciária.

§ 2º O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social estabelecerá as diretrizes para as relações negociais do INSS e dos RPPS com a empresa de tecnologia responsável pelo desenvolvimento do sistema de compensação previdenciária.

Art. 11. O sistema de compensação previdenciária disponibilizado pela Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma prevista no art. 10, conterá o cadastro atualizado de todos os benefícios objeto de compensação financeira entre o RGPS e os RPPS, e destes entre si, incluído o total que cada regime deve aos demais como compensação financeira.

§ 1º Até o dia trinta de cada mês, será disponibilizado ao regime de origem o total a ser por ele desembolsado a cada regime instituidor referente a competência do mês anterior, que corresponderá ao somatório do fluxo mensal, do fluxo acumulado e do estoque RGPS ou estoque RPPS, cujo desembolso deverá ser feito até o quinto dia útil do mês subsequente.

§ 2º Os desembolsos pelo regime de origem só serão feitos para o regime instituidor que comprovar ser credor no cômputo da compensação financeira devida entre ambos os regimes.

§ 3º Observado o disposto no § 2º, o pagamento da compensação financeira pelo RGPS exige a comprovação da inexistência de débitos do ente federativo do regime instituidor pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e pelo disposto no art. 8º da Lei nº 9.702, de 17 de novembro de 1998.

§ 4º A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, poderá estabelecer a parcela mínima mensal de desembolso ao regime instituidor, cujo valor inferior ao piso será acumulado até alcançar o valor estipulado.

§ 5º Na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso estipulado no § 1º, serão aplicadas as mesmas normas em vigor para atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo RGPS.

§ 6º O não pagamento no prazo estabelecido no § 1º a qualquer regime resultará na suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RGPS e poderá ensejar a inscrição do ente federativo do regime de origem em dívida ativa federal, estadual, distrital ou municipal.

§ 7º Os pagamentos suspensos na forma prevista no § 6º serão reajustados na forma prevista no art. 7º e esta suspensão não será considerada atraso de pagamento para aplicação de mora.

§ 8º A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, estabelecerá prazo para que o regime de origem analise os requerimentos apresentados pelos regimes instituidores, observada a ordem cronológica dos requerimentos, sobre o qual incidirá a mesma atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo RGPS aos requerimentos que ultrapassarem o prazo determinado.

Art. 12. Aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do disposto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, aos valores não pagos nem reclamados em época própria do surgimento da pretensão, que ocorrerá:

I - no primeiro dia subsequente ao registro do ato concessório de aposentadoria ou a pensão pelo Tribunal de Contas competente, quando o regime instituidor for o RPPS; ou

II - no primeiro dia subsequente ao recebimento da primeira prestação, quando o regime instituidor for o RGPS.

Parágrafo único. O prazo prescricional da compensação financeira relativo ao período do estoque do RPPS será contado a partir da entrada em vigor deste Decreto.

Art. 13. Os regimes instituidores deverão registrar imediatamente no sistema de compensação previdenciária qualquer revisão do benefício objeto de compensação financeira ou sua extinção total ou parcial.

§ 1º Caso a revisão do benefício modifique o seu valor inicial, serão utilizados os mesmos parâmetros para a concessão da compensação financeira, recalculados os valores de compensação devidos ao regime instituidor desde a data de início de pagamento do benefício, observada a prescrição quinquenal.

§ 2º Na hipótese de revisão do benefício pela apresentação de novos elementos que resultem em decisão administrativa ou em decisão judicial que não possuam efeitos retroativos, os valores da compensação financeira serão recalculados a partir do pagamento do valor do benefício revisado, observada a prescrição quinquenal.

§ 3º As diferenças de valores decorrentes da revisão ou do pagamento de compensação financeira em relação a benefício cessado serão compensadas no mês seguinte ao da constatação.

§ 4º O direito de anular os atos de concessão, revisão ou indeferimento da compensação financeira decairá no prazo de cinco anos, contado da data em que tenham sido praticados, exceto se comprovada má-fé, nos termos do disposto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES SOBRE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Art. 14. Caso a unidade gestora do RPPS possua personalidade jurídica própria, o ente federativo responderá solidariamente pelas obrigações previstas neste Decreto.

Art. 15. Os recursos financeiros recebidos pelo RPPS a título de compensação financeira somente poderão ser utilizados no pagamento de benefícios previdenciários do respectivo regime.

Art. 16. O tempo de serviço equivalente ao período das contribuições apuradas e parceladas nos termos do disposto no art. 154 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto nº 2.173, de 5 de março de 1997, devidas por Estados, Distrito Federal e Municípios ao INSS em razão da extinção de RPPS com o retorno dos respectivos servidores ao RGPS, desde que não tenha sido compensado com contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, será computado como tempo de contribuição ao RGPS, inclusive para efeito de contagem recíproca de tempo de contribuição e apuração do valor da compensação financeira de que trata este Decreto.

Parágrafo único. Compete ao INSS a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição referente ao tempo de contribuição de que trata o caput.

Art. 17. Caberá recurso administrativo da análise dos requerimentos da compensação financeira entre o RGPS e os RPPS e entre estes regimes e do pagamento dos valores relativos à compensação financeira, que será julgado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, na forma definida em seu regimento interno.

CAPÍTULO V

DO CONSELHO NACIONAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 18. Fica instituído o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, com as seguintes competências:

- I - participar da definição das políticas e das diretrizes gerais relativas aos RPPS;
- II - propor a elaboração e a revisão de normas e procedimentos relativos aos RPPS e à compensação financeira entre o RGPS e os RPPS e destes entre si;
- III - examinar proposições de normas e procedimentos relativos aos RPPS e à compensação financeira entre os regimes;
- IV - deliberar sobre os parâmetros, as diretrizes e os critérios de responsabilidade previdenciária na instituição, na organização e no funcionamento dos RPPS, relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos e constituição e manutenção dos fundos previdenciários, a serem estabelecidos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;
- V - propor metas e ações que contribuam para o aprimoramento dos RPPS e da compensação financeira;
- VI - participar da definição e acompanhar o desenvolvimento de sistemas relativos aos RPPS e à compensação previdenciária;
- VII - participar da definição de ações de educação previdenciária, de intercâmbio de informações e de articulação entre órgãos e entidades, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais que atuem com previdência;
- VIII - acompanhar e avaliar a implementação de políticas, diretrizes gerais, metas, ações e a aplicação das normas e dos procedimentos relativos aos RPPS e à compensação financeira pelos entes federativos;
- IX - deliberar sobre o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS; e
- X - elaborar e aprovar o seu regimento interno.

Art. 19. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades:

- I - do Ministério da Economia:
 - a) dois da Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência; e
 - b) um da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital;

II - um do INSS;

III - um dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;

IV - sete dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, dentre os quais:

a) dois de RPPS dos Estados ou do Distrito Federal;

b) dois de RPPS dos Municípios;

c) um de entidade de âmbito nacional representativa de unidades gestoras de RPPS;

d) um de entidade de âmbito nacional representativa dos Estados e do Distrito Federal; e

e) um de entidade de âmbito nacional representativa dos Municípios; e

V - três de segurados e beneficiários de RPPS, dentre os quais:

a) um da União;

b) um dos Estados ou do Distrito Federal; e

c) um dos Municípios.

§ 1º Cada membro do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos.

§ 2º Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social de que tratam os incisos I e II do caput e respectivos suplentes serão indicados pelos órgãos que representam.

§ 3º Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social de que tratam os incisos III e V do caput e respectivos suplentes serão escolhidos conforme os critérios estabelecidos em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

§ 4º Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social de que trata o inciso IV do caput e respectivos suplentes serão indicados pelo Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social.

§ 5º Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social e respectivos suplentes terão mandato de dois anos, admitida a recondução.

§ 6º A autoridade responsável pela indicação para membro do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social poderá requerer, a qualquer tempo e a seu critério, a substituição do indicado por novo representante, que cumprirá o mandato pelo prazo remanescente.

§ 7º Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social serão designados pelo Secretário de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

§ 8º A Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia indicará, dentre os representantes de que trata a alínea "a" do inciso I do caput, o Presidente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, que designará um Secretário-Executivo para auxiliá-lo na gestão das atividades do Conselho.

Art. 20. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social se reunirá, em caráter ordinário, quadrimestralmente, por convocação do seu Presidente.

§ 1º O Presidente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social poderá convocar reunião extraordinária, por iniciativa própria ou por requerimento de, no mínimo cinco, de seus membros, para tratar de tema específico.

§ 2º O quórum de reunião do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social é de maioria absoluta dos membros e o quórum de aprovação é de maioria simples.

§ 3º Além do voto ordinário, o Presidente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social terá o voto de qualidade em caso de empate.

§ 4º As reuniões do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social serão realizadas preferencialmente por meio de videoconferência.

§ 5º O deslocamento dos membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social para as reuniões presenciais será custeado pelo órgão ou pela entidade responsável pela indicação do representante.

Art. 21. A Secretaria-Executiva do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será exercida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Art. 22. A participação no Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 23. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social poderá instituir grupos de trabalho para auxiliá-lo no desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo único. A criação de grupos de trabalho no âmbito do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social observará o disposto no inciso VI do caput do art. 6º do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019.

Art. 24. As atas das reuniões do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social serão publicadas no sítio eletrônico da Previdência Social.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aderir à compensação financeira de que trata este Decreto até 31 de dezembro de 2021, sob pena de incidirem as sanções de que trata o art. 7º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RGPS.

Art. 26. A União adotará as providências necessárias para que a compensação financeira entre o RPPS da União e o RGPS seja operacionalizada a partir de 2021.

Art. 27. Fica revogado o Decreto nº 3.112, de 6 de julho de 1999. (Vigência)

Art. 28. Este Decreto entra em vigor:

I - em 1º de janeiro de 2020, quanto ao art. 27 e aos demais dispositivos aplicáveis à compensação financeira entre o RGPS e os RPPS;

II - em 1º de janeiro de 2021, quanto aos dispositivos aplicáveis à compensação financeira entre os RPPS; e

III - na data de sua publicação, quanto aos art. 18 ao art. 24.

Brasília, 20 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2019



16. Emenda Constitucional nº 103/2019

A Emenda Constitucional nº 103, promulgada em 12 de novembro de 2019, introduziu a reforma da previdência no Brasil, promovendo mudanças significativas no sistema de seguridade social. Essa emenda alterou dispositivos da Constituição Federal e das legislações infraconstitucionais, impactando as regras de aposentadoria e pensões tanto no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quanto nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Principais Alterações Introduzidas

Idade Mínima para Aposentadoria:

- A aposentadoria passou a exigir idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres no RGPS, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos para ambos.
- Nos RPPS, a idade mínima é a mesma, mas o tempo de contribuição mínimo é de 25 anos, sendo necessário 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo.

Regras de Transição:

- Foram criadas regras específicas para assegurar direitos adquiridos ou permitir a adaptação de segurados que já contribuía antes da reforma.
- As regras incluem pedágio de 50% para quem estava próximo de cumprir o tempo mínimo de contribuição e o pedágio de 100% (dobrar o tempo restante para quem deseja se aposentar sem idade mínima).

Cálculo dos Benefícios:

- O valor da aposentadoria passou a ser calculado com base na média de todos os salários de contribuição, sem descartar os 20% menores, o que pode reduzir o valor final do benefício.
- O percentual de benefício é de 60% da média, acrescido de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos para as mulheres.

Pensão por Morte:

- O benefício deixou de ser integral. Agora, corresponde a 50% do valor do benefício mais 10% por dependente, até o limite de 100%.
- O acúmulo de benefícios foi restringido, sendo permitido apenas o recebimento do benefício de maior valor integralmente e um percentual do segundo benefício.

Alíquotas de Contribuição:

- As alíquotas para o RGPS e RPPS passaram a ser progressivas, variando de acordo com a faixa salarial. No RPPS, a alíquota mínima é de 14%.

Fim da Aposentadoria por Tempo de Contribuição:

- A modalidade foi extinta, salvo para aqueles que já tinham completado os requisitos antes da reforma ou que se enquadram nas regras de transição.

Requisitos

- As novas regras se aplicam a segurados inscritos após a promulgação da reforma ou que ainda não tinham completado os requisitos para aposentadoria anteriormente.
- Para os que já possuíam direito adquirido antes da reforma, é assegurada a concessão de benefícios pelas regras anteriores.

Impacto da Emenda Constitucional nº 103/2019

Essa emenda busca equilibrar as contas da previdência diante do envelhecimento da população brasileira e do déficit crescente nos regimes previdenciários. Contudo, trouxe desafios significativos para trabalhadores e aposentados, principalmente devido à redução de benefícios e maior exigência para concessão.

Conclusão

A Emenda Constitucional nº 103/2019 representa um marco na história da previdência social brasileira, refletindo a necessidade de ajustes frente ao cenário demográfico e econômico do país. Embora tenha buscado assegurar a sustentabilidade dos regimes previdenciários a longo prazo, a reforma impôs maiores exigências para concessão de benefícios, impactando diretamente os segurados e futuros beneficiários. Assim, entender as mudanças promovidas por essa emenda é essencial para trabalhadores, gestores e profissionais do direito, pois suas implicações são amplas e influenciam desde a vida laboral até a aposentadoria, exigindo planejamento previdenciário e financeiro mais criterioso.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Vigência Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 22.

.....

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

....." (NR)

"Art. 37.

.....

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social." (NR)

"Art. 38.

.....

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem." (NR)

"Art. 39.

.....

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo." (NR)

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

.....

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.

§ 21. (Revogado).

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;

III - fiscalização pela União e controle externo e social;

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial;

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência;

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;

IX - condições para adesão a consórcio público;

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias." (NR)

"Art. 93.

.....

VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;

....." (NR)

"Art. 103-B.

.....

§ 4º

.....

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

....." (NR)

"Art. 109.

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

....." (NR)

"Art. 130-A.

§ 2º

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

....." (NR)

"Art. 149.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Vigência)

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Vigência)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Vigência)

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Vigência)

....." (NR)

"Art. 167.

XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento;

XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social.

....." (NR)

"Art. 194.

Parágrafo único.

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;

....." (NR)

"Art. 195.

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput.

.....

§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput.

.....

§ 13. (Revogado).

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições." (NR)

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

.....

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

.....

§ 7º

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

§ 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.

§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda.

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 (um) salário-mínimo.

§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei." (NR)

"Art. 202.

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.

§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação." (NR)

"Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

§ 1º Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor.

§ 5º Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1º do art. 166." (NR)

Art. 2º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 76.

§ 4º A desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social." (NR)

Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

§ 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 1º do art. 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º.

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão:

I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022.

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão:

I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no inciso I.

§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º; ou II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 6º.

§ 8º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º ou no inciso I do § 2º do art. 20, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios:

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;

II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem.

§ 9º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

§ 10. Estende-se o disposto no § 9º às normas sobre aposentadoria de servidores públicos incompatíveis com a redação atribuída por esta Emenda Constitucional aos §§ 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.

§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo.

§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

§ 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Art. 7º O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Art. 8º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de deficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de deficit.

§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

§ 7º Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 8º Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 (vinte) anos, nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição Federal. (Vide)

§ 9º O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da Constituição.

Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:

I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria; ou

III - compulsoriamente, na forma do disposto no inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:

I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos;

II - o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;

III - o titular do cargo federal de professor, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, aos 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos.

§ 3º A aposentadoria a que se refere o § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social da União, vedada a conversão de tempo especial em comum.

§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão apurados na forma da lei.

§ 5º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

§ 6º A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, do policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo.

§ 7º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). (Vigência)

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R\$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R\$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R\$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R\$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R\$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R\$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R\$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.

Art. 12. A União instituirá sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência de que tratam os arts. 40, 201 e 202 da Constituição Federal, aos benefícios dos programas de assistência social de que trata o art. 203 da Constituição Federal e às remunerações, proventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, em interação com outras bases de dados, ferramentas e plataformas, para o fortalecimento de sua gestão, governança e transparência e o cumprimento das disposições estabelecidas nos incisos XI e XVI do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e os órgãos e entidades gestoras dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o caput disponibilizarão as informações necessárias para a estruturação do sistema integrado de dados e terão acesso ao compartilhamento das referidas informações, na forma da legislação.

§ 2º É vedada a transmissão das informações de que trata este artigo a qualquer pessoa física ou jurídica para a prática de atividade não relacionada à fiscalização dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o caput.

Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Art. 14. Vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão, por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados.

§ 1º Os segurados, atuais e anteriores, do regime de previdência de que trata a Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, que fizerem a opção de permanecer nesse regime previdenciário deverão cumprir período adicional correspondente a 30% (trinta por cento) do tempo de contribuição que faltaria para aquisição do direito à aposentadoria na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e somente poderão aposentar-se a partir dos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2º Se for exercida a opção prevista no caput, será assegurada a contagem do tempo de contribuição vertido para o regime de previdência ao qual o segurado se encontrava vinculado, nos termos do disposto no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

§ 3º A concessão de aposentadoria aos titulares de mandato eletivo e de pensão por morte aos dependentes de titular de mandato eletivo falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

§ 4º Observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal, o tempo de contribuição a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, assim como o tempo de contribuição decorrente das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que tenha sido considerado para a concessão de benefício pelos regimes a que se refere o caput não poderá ser utilizado para obtenção de benefício naqueles regimes.

§ 5º Lei específica do Estado, do Distrito Federal ou do Município deverá disciplinar a regra de transição a ser aplicada aos segurados que, na forma do caput, fizerem a opção de permanecer no regime previdenciário de que trata este artigo.

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1º.

§ 3º Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1º Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1º e 8º do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2º O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2º.

§ 4º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

§ 3º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º.

§ 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

§ 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

§ 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União.

§ 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:

I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou

III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;

II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e

IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.

§ 1º Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, o prazo de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atingir a cobertura mínima de 50% (cinquenta por cento) dos trabalhadores de que trata o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad).

§ 2º Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

§ 3º Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias.

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18;

II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo;

III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e

IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º:

I - no caso do inciso II do § 2º do art. 20;

II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

§ 4º O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do art. 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do § 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável.

§ 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social.

ido para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

§ 7º Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 1º Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

§ 2º Até que lei discipline o valor do salário-família, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu valor será de R\$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de: (Vigência)

I - até 1 (um) salário-mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento);

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R\$ 2.000,00 (dois mil reais), 9% (nove por cento);

III - de R\$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R\$ 3.000,00 (três mil reais), 12% (doze por cento); e

IV - de R\$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até o limite do salário de contribuição, 14% (quatorze por cento).

§ 1º As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 2º Os valores previstos no caput serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá:

I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido;

II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou

III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais.

Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil.

Art. 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no § 9º do art. 195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição de que trata a alínea "a" do inciso I do caput do art. 195 da Constituição Federal instituídas antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Art. 31. O disposto no § 11 do art. 195 da Constituição Federal não se aplica aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, sendo vedadas a reabertura ou a prorrogação de prazo para adesão.

Art. 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, esta será de 20% (vinte por cento) no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso I do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. (Vigência)

Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e entidades abertas de previdência complementar na forma do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 202 da Constituição Federal, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente.

Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o Regime Geral de Previdência Social, serão observados, até que lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes requisitos pelo ente federativo:

I - assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção;

II - previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios aos que tenham contribuído acima do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social;

III - vinculação das reservas existentes no momento da extinção, exclusivamente:

a) ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições ou à complementação de benefícios, na forma dos incisos I e II; e

b) à compensação financeira com o Regime Geral de Previdência Social.

Parágrafo único. A existência de superavit atuarial não constitui óbice à extinção de regime próprio de previdência social e à consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 35. Revogam-se:

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a) o § 21 do art. 40; (Vigência)

b) o § 13 do art. 195;

II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

III - os arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; (Vigência)

IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. (Vigência)

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as refere integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do **caput** não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

Brasília, em 12 de novembro de 2019

Mesa da Câmara dos Deputados

Deputado RODRIGO MAIA
Presidente

Deputado MARCOS PEREIRA
1º Vice-Presidente

Deputado LUCIANO BIVAR
2º Vice-Presidente

Deputada SORAYA SANTOS
1ª Secretária

Deputado MÁRIO HERINGER
2º Secretário

Deputado FÁBIO FARIA
3º Secretário

Deputado ANDRÉ FUFUCA
4º Secretário

Mesa do Senado Federal

Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente

Senador ANTONIO ANASTASIA
1º Vice-Presidente

Senador LASIER MARTINS
2º Vice-Presidente

Senador SÉRGIO PETECÃO
1º Secretário

Senador EDUARDO GOMES
2º Secretário

Senador FLÁVIO BOLSONARO
3º Secretário

Senador LUIS CARLOS HEINZE
4º Secretário

Este texto não substitui o publicado no DOU 13.11.2019





17. Lei Complementar nº 142/2013

A Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, regulamenta o §1º do art. 201 da Constituição Federal, estabelecendo critérios diferenciados para concessão de aposentadoria às pessoas com deficiência no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Essa legislação busca garantir maior acessibilidade aos direitos previdenciários, reconhecendo as dificuldades e barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Regras para a Aposentadoria da Pessoa com Deficiência

Crítérios Diferenciados de Idade e Contribuição:

A aposentadoria para pessoas com deficiência pode ser concedida de duas formas:

- **Por Idade:**
 - 60 anos para homens e 55 anos para mulheres.
 - Necessário o tempo mínimo de contribuição de 15 anos.
 - Durante o período de contribuição, é exigida a comprovação de que o segurado exerceu atividade laboral na condição de pessoa com deficiência.
- **Por Tempo de Contribuição:**
 - Para homens: 35 anos em caso de deficiência leve, 29 anos em caso de deficiência moderada e 25 anos em caso de deficiência grave.
 - Para mulheres: 30 anos em caso de deficiência leve, 24 anos em caso de deficiência moderada e 20 anos em caso de deficiência grave.

Avaliação da Deficiência:

A avaliação da deficiência e do grau de sua gravidade é realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de:

- **Perícia médica:** para análise das condições de saúde do segurado.
- **Avaliação social:** para verificar o impacto da deficiência na vida laboral e social do indivíduo.

Requisitos

- **Comprovação da Condição:** É indispensável que o segurado comprove a existência da deficiência antes da solicitação do benefício.
- **Manutenção da Deficiência:** A condição de deficiência deve ser mantida durante todo o período exigido de contribuição para a modalidade escolhida.
- **Vínculo com o RGPS:** O segurado deve ter contribuído regularmente ao RGPS.

Benefícios Garantidos pela Lei

A Lei Complementar nº 142/2013 reforça a inclusão social e os direitos das pessoas com deficiência, promovendo:

- **Igualdade de Oportunidades:** Ao estabelecer critérios diferenciados, a lei reconhece as limitações impostas pelas condições de deficiência.
- **Proteção Social:** Garante que pessoas com deficiência tenham acesso mais justo à aposentadoria, alinhado com sua realidade de trabalho.

Impactos da Lei Complementar nº 142/2013

Essa lei é um importante avanço no âmbito previdenciário, pois adapta o sistema às necessidades das pessoas com deficiência, promovendo justiça social e inclusão. Ela também enfatiza o papel do Estado na garantia de direitos fundamentais e no enfrentamento das desigualdades enfrentadas por essa parcela da população.

Conclusão

A Lei Complementar nº 142/2013 representa um marco na inclusão previdenciária, ao estabelecer critérios diferenciados de aposentadoria para pessoas com deficiência. Reconhecendo as barreiras e desafios enfrentados por essa parcela da população, a lei promove maior equidade e proteção social, ajustando o sistema previdenciário às suas necessidades específicas. Dessa forma, reforça o compromisso do Estado com a justiça social e a dignidade da pessoa humana, assegurando que o direito à aposentadoria seja acessível de maneira justa e proporcional às condições de cada indivíduo.

LEI COMPLEMENTAR Nº 142, DE 8 DE MAIO DE 2013

Vigência

Vide Decreto nº 3.048, de 1999

Regulamenta o § 1º do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata o § 1º do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Art. 4º A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento.

Art. 5º O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Art. 6º A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente, na forma desta Lei Complementar.

§ 1º A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência.

§ 2º A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.

Art. 7º Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3º serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3º desta Lei Complementar.

Art. 8º A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais:

I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 30; ou

II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de benefício por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de 30% (trinta por cento), no caso de aposentadoria por idade.

Art. 9º Aplicam-se à pessoa com deficiência de que trata esta Lei Complementar:

I - o fator previdenciário nas aposentadorias, se resultar em renda mensal de valor mais elevado;

II - a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente;

III - as regras de pagamento e de recolhimento das contribuições previdenciárias contidas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV - as demais normas relativas aos benefícios do RGPS;

V - a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nesta Lei Complementar.

Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos 6 (seis) meses de sua publicação oficial.

Brasília, 8 de maio de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF

Miriam Belchior

Garibaldi Alves Filho

Maria do Rosário Nunes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.5.2013



18. Lei nº 8.212/1991 e alterações

A **Lei nº 8.212/1991**, também conhecida como a **Lei de Custeio da Seguridade Social**, é um dos pilares do sistema de seguridade social no Brasil. Ela estabelece as regras de **custeio** da seguridade social, abrangendo a **previdência social**, **assistência social** e **saúde pública**, definindo como será financiada a seguridade social no país. Essa legislação é complementada pela **Lei nº 8.213/91** (Lei de Benefícios), que regulamenta a concessão dos benefícios previdenciários.

Desde sua promulgação, a **Lei nº 8.212/1991** passou por diversas alterações para adequar o sistema de seguridade social às necessidades econômicas e sociais do Brasil, além de mudanças relacionadas à **Reforma da Previdência** (Emenda Constitucional nº 103/2019).

A seguir, detalharemos os principais pontos da **Lei nº 8.212/1991** e suas alterações, destacando os aspectos relacionados ao financiamento da seguridade social.

1. Finalidade da Lei

A Lei nº 8.212/1991 regula o **financiamento da seguridade social**, definindo as contribuições devidas pelos segurados, empresas, empregadores domésticos, e outras fontes de receita que garantem os recursos necessários para custear os benefícios previdenciários, os serviços de saúde e assistência social.

De acordo com o **art. 195 da Constituição Federal**, a seguridade social será financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos **orçamentos públicos** e das **contribuições sociais**.

2. Estrutura do Custeio da Seguridade Social

A Lei nº 8.212/1991 define as **contribuições sociais** como a principal fonte de financiamento da seguridade social. Essas contribuições incidem sobre diversas categorias e atividades econômicas, abrangendo:

2.1 Contribuições das Empresas

As **empresas** são responsáveis por realizar o recolhimento de contribuições sobre a **folha de salários** de seus empregados e sobre outras bases, como o faturamento e o lucro. As principais contribuições das empresas incluem:

- **Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento:** Incide à alíquota de 20% sobre o valor total das remunerações pagas aos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que prestem serviços à empresa.

- **Contribuições ao RAT/SAT** (Riscos Ambientais do Trabalho): São recolhidas à alíquota de 1%, 2% ou 3% da folha de pagamento, dependendo do grau de risco da atividade da empresa (leve, médio ou grave).
- **Contribuições ao Sistema S:** As empresas também recolhem contribuições para entidades como **SESI**, **SENAI**, **SESC**, **SENAC**, entre outras, variando de 0,2% a 2,5%, conforme o setor econômico.

2.2 Contribuições dos Segurados

Os **segurados** (empregados, contribuintes individuais, segurados facultativos e empregados domésticos) devem contribuir para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) com base no **salário-de-contribuição** ou no valor declarado, conforme sua categoria.

- **Empregados e Trabalhadores Avulsos:** A contribuição é descontada diretamente da folha de pagamento e varia de acordo com a **faixa salarial**, com alíquotas progressivas de 7,5% a 14%, conforme a remuneração mensal.
- **Contribuintes Individuais e Segurados Facultativos:** Devem recolher suas contribuições de forma direta, com alíquotas que variam entre 11% e 20% sobre o valor declarado.

2.3 Contribuições do Empregador Doméstico

A **Lei Complementar nº 150/2015** trouxe a regulamentação específica para os empregadores domésticos, com obrigações previdenciárias detalhadas. Os empregadores domésticos devem recolher contribuições previdenciárias de acordo com as seguintes alíquotas:

- **8% de contribuição patronal** sobre a remuneração do empregado doméstico.
- **Contribuição do empregado:** Descontada diretamente da folha de pagamento, com alíquotas entre 7,5% e 14%, conforme o valor da remuneração.

2.4 Contribuições do Produtor Rural

A **Lei nº 8.212/91** também prevê o recolhimento de contribuições previdenciárias por parte do **produtor rural**, conforme o valor da comercialização de sua produção:

- **Produtor rural pessoa física:** Contribui com uma alíquota de 1,3% sobre o valor bruto da comercialização da produção.
- **Produtor rural pessoa jurídica:** A contribuição é de 2,5% sobre a receita bruta proveniente da comercialização de seus produtos.

2.5 Contribuições sobre Receita de Concursos de Prognósticos

Os concursos de prognósticos, como **loterias** e **apostas**, administrados pela **Caixa Econômica Federal**, também geram receitas para a seguridade social. Uma parte da arrecadação dos concursos é destinada diretamente ao financiamento da seguridade.

2.6 Outras Fontes de Receita

A **Lei nº 8.212/91** também define outras fontes de receita para o financiamento da seguridade social, como:

- **Multas** aplicadas por descumprimento das obrigações previdenciárias.
- **Juros e correção monetária** sobre contribuições pagas em atraso.
- **Receitas patrimoniais**, resultantes da aplicação de ativos pertencentes ao INSS.

3. Alterações e Impactos da Reforma da Previdência

A **Reforma da Previdência** de 2019 (Emenda Constitucional nº 103/2019) trouxe importantes modificações nas regras de custeio da seguridade social. Entre as principais mudanças, destacam-se:

- **Nova Alíquota Progressiva:** Para os segurados empregados, foi implementada uma **alíquota progressiva** que varia de 7,5% a 14%, conforme a faixa salarial. Esse modelo visa tornar o sistema mais equitativo, com maior contribuição de segurados com rendimentos mais elevados.
- **Contribuições sobre o Valor do Benefício:** Após a Reforma, aposentados e pensionistas que recebem acima do teto do **RGPS** estão sujeitos a recolhimento de contribuição previdenciária sobre a parte que exceder o teto, em casos específicos, como no recebimento de pensão por morte.

4. Penalidades por Inadimplência

A Lei nº 8.212/1991 também prevê **sanções** para aqueles que não cumprem suas obrigações previdenciárias, sejam contribuintes, empresas ou empregadores domésticos. As principais penalidades incluem:

- **Multa de Mora:** A contribuição paga em atraso está sujeita a multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% do valor devido.
- **Juros de Mora:** Os juros são calculados com base na **Taxa Selic** (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), acrescidos de 1% no mês de pagamento.
- **Cobrança Judicial e Inscrição em Dívida Ativa:** Contribuições não pagas no prazo são inscritas em **dívida ativa** e podem ser cobradas judicialmente, inclusive com penhora de bens.

5. Fiscalização e Arrecadação

A fiscalização das contribuições sociais e a arrecadação dos valores devidos são de competência da **Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)**, conforme definido pela Lei nº 11.457/2007. O INSS, por sua vez, é responsável pela concessão dos benefícios previdenciários, enquanto a RFB fiscaliza e cobra as contribuições devidas ao sistema de seguridade social.

6. Impacto da Lei nº 8.212/1991 na Proteção Social

A **Lei nº 8.212/1991** é um marco fundamental no financiamento da seguridade social brasileira, garantindo que o sistema previdenciário tenha recursos suficientes para oferecer proteção social a milhões de brasileiros. A arrecadação eficiente das contribuições sociais é essencial para a sustentabilidade do **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)**, permitindo a concessão de benefícios como aposentadorias, auxílios e pensões.

Conclusão

A **Lei nº 8.212/1991** é uma das bases do sistema de seguridade social no Brasil, regulamentando a forma como são arrecadadas as contribuições destinadas à previdência, saúde e assistência social. A partir dessa lei, a sociedade contribui de forma direta e indireta para o financiamento do sistema, garantindo proteção a trabalhadores e seus dependentes diante de riscos sociais. Com as alterações trazidas pela **Reforma da Previdência** e outras modificações legislativas, a lei se ajusta às necessidades atuais do sistema, assegurando sua sustentabilidade e eficiência.





19. Lei nº 8.213/1991 e alterações

A **Lei nº 8.213/1991**, também conhecida como a **Lei de Benefícios da Previdência Social**, regula o **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)**, estabelecendo as regras para a concessão, manutenção e cálculo dos benefícios previdenciários. Essa lei é complementada pela **Lei nº 8.212/1991** (Lei de Custeio), que disciplina a arrecadação de contribuições para o financiamento do sistema de seguridade social. Juntas, essas leis formam a espinha dorsal do direito previdenciário no Brasil.

Desde sua promulgação, a **Lei nº 8.213/1991** passou por diversas alterações, adaptando-se às mudanças sociais e econômicas do país, além de sofrer ajustes significativos com a **Reforma da Previdência** (Emenda Constitucional nº 103/2019). A seguir, exploraremos os principais aspectos e modificações dessa legislação.

1. Finalidade da Lei nº 8.213/1991

A **Lei de Benefícios da Previdência Social** tem como principal objetivo regular a concessão de benefícios previdenciários aos segurados do **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)**. Esses benefícios são garantidos aos trabalhadores e seus dependentes em situações de:

- **Incapacidade laboral**: causada por doença, invalidez ou acidente.
- **Maternidade**.
- **Idade avançada**: para concessão de aposentadorias.
- **Falecimento** do segurado: no caso de pensões por morte.
- **Desemprego involuntário**: para fins de auxílio-reclusão ou auxílio-desemprego (em caráter assistencial).

A lei estabelece os critérios para a concessão de benefícios como **aposentadorias**, **auxílios** (doença, acidente), **salário-maternidade**, **pensão por morte** e outros.

2. Principais Benefícios Previstos na Lei nº 8.213/1991

A Lei de Benefícios contempla diversas modalidades de proteção social para os segurados e seus dependentes. A seguir, os principais benefícios regulamentados pela Lei nº 8.213/1991:

2.1 Aposentadorias

Existem diferentes tipos de **aposentadorias** previstas na legislação previdenciária, cada uma com requisitos específicos:

- **Aposentadoria por Idade:** Concedida ao segurado que atingir a idade mínima estabelecida e cumprir o período de **carência** (número mínimo de contribuições). Com a **Reforma da Previdência (EC nº 103/2019)**, a idade mínima passou a ser de **65 anos** para homens e **62 anos** para mulheres, com um mínimo de **15 anos de contribuição** (20 anos para homens que ingressaram no sistema após a reforma).
- **Aposentadoria por Tempo de Contribuição** (regra de transição): Antes da Reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição era concedida sem exigência de idade mínima, mas com 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Após a reforma, essa modalidade foi extinta para novos segurados, mas regras de transição foram criadas para quem já estava no sistema.
- **Aposentadoria Especial:** Concedida ao trabalhador que exerceu atividades expostas a **agentes nocivos** à saúde (químicos, físicos, biológicos), que prejudiquem sua integridade física. O tempo de contribuição varia entre 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de exposição.
- **Aposentadoria por Invalidez** (atualmente denominada **aposentadoria por incapacidade permanente**): Concedida ao segurado que, em decorrência de doença ou acidente, fica incapaz de exercer qualquer atividade laboral e não pode ser reabilitado para outra profissão. A concessão depende de perícia médica do INSS.

2.2 Auxílio-Doença

O **auxílio-doença** é um benefício temporário pago ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, seja por motivo de doença ou acidente. Nos primeiros 15 dias, a responsabilidade pelo pagamento do salário é do empregador, e, a partir do 16º dia, o INSS assume o pagamento do auxílio.

- **Carência:** Exige-se um mínimo de 12 contribuições para ter direito ao benefício, exceto em casos de acidentes de qualquer natureza ou doenças graves previstas na legislação.

2.3 Auxílio-Acidente

O **auxílio-acidente** é pago ao segurado que, após um acidente, fica com **sequelas** que reduzem sua capacidade de trabalho. Esse benefício tem caráter indenizatório e pode ser acumulado com o salário, caso o segurado continue trabalhando. A concessão do auxílio-acidente não exige carência.

2.4 Salário-Maternidade

O **salário-maternidade** é o benefício concedido à segurada que se afasta do trabalho em razão de **nascimento de filho**, **adoção** ou **aborto não criminoso**. O benefício tem duração de **120 dias**, podendo ser solicitado a partir de 28 dias antes do parto.

- **Carência:** Para seguradas empregadas, não há carência, pois o benefício é concedido de forma automática. Para contribuintes individuais e facultativas, a carência mínima é de 10 meses de contribuições.

2.5 Pensão por Morte

A **pensão por morte** é destinada aos **dependentes** do segurado que falecer, desde que tenha qualidade de segurado na data do óbito. O valor da pensão depende do valor do benefício que o segurado recebia ou teria direito a receber na data de sua morte.

- **Reforma da Previdência:** A Reforma trouxe mudanças significativas na forma de cálculo do valor da pensão, que passou a ser de 50% do valor do benefício que o segurado teria direito, acrescido de 10% por dependente, até o limite de 100%.

2.6 Auxílio-Reclusão

O **auxílio-reclusão** é pago aos dependentes do segurado que for preso em regime fechado, desde que tenha baixa renda. O auxílio é pago enquanto durar a prisão e visa assegurar o sustento da família do segurado recluso.

3. Carência e Qualidade de Segurado

Para a concessão de vários benefícios previdenciários, a **Lei nº 8.213/1991** estabelece critérios de **carência** e **qualidade de segurado**:

- **Carência:** Refere-se ao número mínimo de contribuições mensais exigidas para que o segurado tenha direito a determinados benefícios. Por exemplo, a carência para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições mensais.
- **Qualidade de segurado:** A manutenção da qualidade de segurado é essencial para que o trabalhador possa requerer benefícios. Mesmo que o segurado deixe de contribuir temporariamente, ele mantém a qualidade de segurado por um período conhecido como **período de graça**, que pode variar de 12 a 36 meses, dependendo da situação.

4. Alterações pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019)

A **Reforma da Previdência** de 2019 trouxe importantes alterações na Lei nº 8.213/1991, afetando tanto as regras de concessão de benefícios quanto os cálculos dos valores a serem pagos. Entre as principais mudanças estão:

- **Aposentadoria por idade:** A idade mínima foi alterada para 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres), com um mínimo de 15 anos de contribuição (para mulheres) e 20 anos de contribuição (para homens que ingressaram após a reforma).
- **Aposentadoria especial:** A reforma introduziu novas exigências para a aposentadoria especial, como o cumprimento de idade mínima (60 anos), além do tempo de exposição a agentes nocivos.
- **Cálculo dos benefícios:** O cálculo dos benefícios previdenciários passou a ser baseado em uma **média de todas as contribuições** feitas pelo segurado desde julho de 1994. Antes da reforma, apenas as 80% maiores contribuições eram consideradas para cálculo.
- **Pensões por morte:** O valor da pensão foi reduzido, com a introdução da regra de 50% do benefício mais 10% por dependente. Além disso, os dependentes só terão direito à pensão integral se o segurado falecido já recebesse o valor máximo do benefício ou se houver dependentes menores de idade ou incapazes.

5. Revisão e Manutenção dos Benefícios

A Lei nº 8.213/1991 garante ao segurado o direito de solicitar a **revisão** dos benefícios concedidos, caso identifique erros no cálculo ou na concessão do benefício. Além disso, o INSS tem o poder de revisar periodicamente os benefícios, especialmente os relacionados à incapacidade, para verificar se o segurado ainda atende aos requisitos legais.

Conclusão

A **Lei nº 8.213/1991** é fundamental para a organização e execução dos **benefícios previdenciários** no Brasil, assegurando aos trabalhadores a proteção contra riscos sociais como doença, invalidez, desemprego, maternidade, e velhice. As alterações trazidas pela **Reforma da Previdência** introduziram mudanças importantes, impactando tanto as regras de concessão quanto o cálculo dos benefícios, com o objetivo de tornar o sistema mais sustentável. O conhecimento dessa legislação é essencial para que os segurados possam planejar e garantir seus direitos previdenciários.



20. Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e alterações.

O **Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999**, é conhecido como o **Regulamento da Previdência Social**. Ele consolida e regulamenta as normas de aplicação da **Lei nº 8.212/1991** (Lei de Custeio) e da **Lei nº 8.213/1991** (Lei de Benefícios), disciplinando os procedimentos operacionais e a execução das normas previdenciárias no Brasil.

Desde sua promulgação, o **Decreto nº 3.048/1999** sofreu diversas alterações, especialmente após a **Reforma da Previdência** de 2019 (Emenda Constitucional nº 103/2019), para ajustar as regras previdenciárias à nova realidade legal. A seguir, veremos os principais aspectos e alterações desse decreto, que é a base regulatória para a execução prática das políticas de seguridade social no país.

1. Finalidade do Decreto nº 3.048/1999

O **Decreto nº 3.048/1999** tem a finalidade de regulamentar os detalhes operacionais e administrativos relacionados ao **Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**, especificando as normas para a concessão, cálculo e manutenção dos benefícios previdenciários. Ele complementa as disposições da Lei de Custeio e da Lei de Benefícios, garantindo a sua aplicação prática pelas agências da **Previdência Social** e pelo **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**.

Esse decreto detalha, entre outros aspectos:

- As **regras para concessão** de benefícios, como aposentadorias, auxílio-doença, pensões, entre outros.
- Os **critérios de cálculo** dos benefícios, baseados no **salário-de-contribuição** e nas regras de carência.
- As **obrigações das empresas e segurados** quanto à contribuição para o sistema previdenciário.
- Os **procedimentos administrativos** do INSS para a concessão e manutenção de benefícios.

2. Estrutura e Conteúdo do Decreto nº 3.048/1999

O Decreto nº 3.048/1999 é dividido em capítulos que abrangem todos os aspectos da previdência social, desde os segurados e contribuintes, até os benefícios oferecidos e a administração dos procedimentos previdenciários.

2.1 Segurados e Dependentes

O decreto define quem são os **segurados obrigatórios** e **facultativos** do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), detalhando as categorias que compõem esses grupos, como empregados, contribuintes individuais, segurados especiais e facultativos. Ele também especifica quem são os **dependentes** dos segurados, que podem receber benefícios como pensão por morte e auxílio-reclusão.

- **Segurados obrigatórios:** Incluem trabalhadores empregados, domésticos, contribuintes individuais (autônomos e profissionais liberais) e trabalhadores avulsos.
- **Segurados facultativos:** Incluem estudantes, donas de casa e outras pessoas que, mesmo sem exercer atividade remunerada, optam por contribuir para o INSS.

2.2 Concessão de Benefícios

O decreto detalha os requisitos e procedimentos para a concessão dos principais **benefícios previdenciários**, conforme estabelecido na Lei nº 8.213/1991:

- **Aposentadorias:** O decreto disciplina as regras para a concessão das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição (regra de transição), especial e por invalidez (hoje denominada aposentadoria por incapacidade permanente).
- **Auxílio-doença:** O decreto define os critérios para a concessão do auxílio-doença, o qual é concedido ao segurado incapacitado temporariamente para o trabalho.
- **Salário-maternidade:** Estabelece as condições para o recebimento do salário-maternidade, incluindo o prazo de carência e o período de afastamento.
- **Pensão por morte:** Disciplina a concessão de pensão aos dependentes do segurado falecido, detalhando quem são os dependentes e o valor do benefício.

2.3 Cálculo dos Benefícios

O Decreto nº 3.048/1999 detalha os critérios de **cálculo dos benefícios** com base no **salário-de-contribuição** do segurado. As regras de cálculo variam conforme o tipo de benefício, mas, de modo geral, o valor dos benefícios previdenciários é calculado considerando a **média salarial** de todos os salários de contribuição do segurado.

Após a **Reforma da Previdência** (EC nº 103/2019), o decreto foi alterado para ajustar o cálculo dos benefícios às novas regras. O valor da aposentadoria, por exemplo, passou a ser calculado com base em **60% da média** de todas as contribuições, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para homens ou 15 anos para mulheres.

2.4 Carência

O **período de carência** é o número mínimo de contribuições mensais que o segurado deve realizar para ter direito aos benefícios previdenciários. O decreto estabelece a carência mínima para os principais benefícios:

- **12 contribuições** para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
- **180 contribuições** para aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição (antes da reforma).

2.5 Obrigações das Empresas

O Decreto nº 3.048/1999 também detalha as **obrigações das empresas** quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, especialmente em relação aos seus empregados. As empresas são obrigadas a:

- **Recolher as contribuições** previdenciárias sobre a **folha de pagamento** de seus empregados.
- **Prestar informações ao INSS**, por meio da **GFIP** (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e, atualmente, através do **eSocial**.

As empresas também são responsáveis por recolher as contribuições ao **SAT/RAT** (Seguro de Acidente de Trabalho e Riscos Ambientais do Trabalho), que financiam os benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.

2.6 Reajustamento dos Benefícios

O decreto também prevê a **correção dos valores dos benefícios** previdenciários, garantindo o reajustamento dos benefícios para que estes acompanhem a inflação e o custo de vida dos segurados. Os benefícios são reajustados anualmente com base no **Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)**, ou outro índice determinado pelo governo.

3. Alterações ao Decreto nº 3.048/1999

Desde sua promulgação, o **Decreto nº 3.048/1999** foi alterado diversas vezes para refletir as mudanças trazidas por reformas na legislação previdenciária, como a **Reforma da Previdência de 2019**. Essas alterações ajustaram as regras de concessão e cálculo dos benefícios, entre outras mudanças importantes.

3.1 Alterações com a Reforma da Previdência (EC nº 103/2019)

A **Reforma da Previdência** introduziu alterações significativas nas regras previdenciárias, e o Decreto nº 3.048/1999 foi ajustado para refletir essas mudanças. Entre as principais alterações estão:

- **Idade mínima para aposentadoria:** A introdução de idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres na aposentadoria por idade.
- **Cálculo de benefícios:** O cálculo da aposentadoria passou a ser com base em **60% da média salarial** de todas as contribuições realizadas, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder o mínimo.
- **Pensão por morte:** O valor da pensão por morte foi alterado para 50% do valor do benefício, mais 10% por dependente, até o limite de 100%.

3.2 Outras Alterações Relevantes

Outras alterações no Decreto nº 3.048/1999 ocorreram ao longo do tempo para ajustar as regras administrativas e de fiscalização do INSS, assim como para incorporar novas tecnologias, como o **eSocial**, que unificou as obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas das empresas.

4. Fiscalização e Arrecadação

O decreto também estabelece as normas para a **fiscalização e arrecadação** das contribuições previdenciárias. A **Receita Federal do Brasil (RFB)** é o órgão responsável pela fiscalização e cobrança das contribuições sociais, enquanto o **INSS** fica encarregado da concessão e manutenção dos benefícios.

A Receita Federal utiliza o **Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)** como principal instrumento de fiscalização e controle das contribuições previdenciárias.

Conclusão

O **Decreto nº 3.048/1999**, ou Regulamento da Previdência Social, é a base normativa que detalha a execução das políticas previdenciárias no Brasil, regulando os procedimentos de concessão, cálculo e manutenção dos benefícios do **Regime Geral da Previdência Social (RGPS)**. Suas várias alterações, incluindo as adaptações após a **Reforma da Previdência**, visam garantir a sustentabilidade do sistema e a proteção social dos segurados e seus dependentes. Com esse decreto, o INSS e a Receita Federal possuem diretrizes claras para administrar as contribuições e benefícios previdenciários de milhões de brasileiros.



21. IN PRES/INSS nº 128/2022 (Seção: 1)

A **Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022** consolida as normas aplicáveis aos segurados e aos procedimentos administrativos da Previdência Social no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O Capítulo I do Livro I trata especificamente dos segurados, detalhando aspectos relacionados à filiação, inscrição e comprovação de dados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Este capítulo é essencial para entender como o vínculo previdenciário se estabelece e os direitos e deveres decorrentes desse vínculo.

Filiação à Previdência Social

A filiação é definida como o vínculo jurídico que se forma entre o trabalhador e a Previdência Social a partir do momento em que ele passa a contribuir para o RGPS. Esse vínculo confere ao segurado direitos previdenciários, como aposentadorias, auxílios e pensões, além de obrigações como a contribuição ao sistema.

Art. 2º: A filiação é obrigatória ou facultativa, dependendo da categoria do segurado:

- **Segurado Obrigatório:** Inclui trabalhadores que exercem atividades remuneradas e, automaticamente, passam a ser filiados ao RGPS.
- **Segurado Facultativo:** Pessoas que não exercem atividade remunerada e optam por contribuir ao RGPS para obter cobertura previdenciária.

Exclusões da Filiação Obrigatória

O §2º do Art. 2º destaca que a filiação obrigatória não ocorre em casos de atividades gratuitas ou de serviços voluntários regidos pela Lei nº 9.608/1998. Assim, pessoas que realizam atividades voluntárias não estão obrigadas a contribuir ao RGPS.

Categorias de Segurados Obrigatórios

O **Art. 3º** classifica os segurados obrigatórios do RGPS em cinco categorias principais:

1. **Empregado:** Pessoas que trabalham para empregadores sob vínculo empregatício.
2. **Empregado Doméstico:** Trabalhadores que prestam serviços em âmbito residencial de forma contínua.
3. **Trabalhador Avulso:** Aqueles que prestam serviços sem vínculo empregatício a diversas empresas, intermediados por sindicatos ou órgãos de gestão de mão de obra.

1. **Contribuinte Individual:** Trabalhadores autônomos ou aqueles que prestam serviços por conta própria.
2. **Segurado Especial:** Produtores rurais em regime de economia familiar, pescadores artesanais e seus cônjuges ou filhos que participam da atividade.

Regras Adicionais

- A filiação dos segurados obrigatórios é automática a partir do momento em que exercem atividade remunerada (§1º).
- A filiação deve abranger todas as atividades remuneradas exercidas simultaneamente (§2º).
- Aposentados que retornam ao mercado de trabalho também são segurados obrigatórios para a nova atividade (§3º).

Segurado Facultativo

O **Art. 4º** trata da filiação dos segurados facultativos. Essa categoria é composta por pessoas físicas que não exercem atividades remuneradas e optam por contribuir ao RGPS.

Requisitos para Filiação Facultativa:

- Não exercer atividade remunerada que os vincule como segurados obrigatórios no RGPS ou RPPS.
- Formalizar sua inscrição no RGPS e realizar o pagamento da primeira contribuição dentro do prazo estabelecido.

A filiação facultativa é ideal para pessoas como estudantes, donas de casa e desempregados que desejam ter acesso à proteção previdenciária.

Limites de Idade para Filiação

O **Art. 5º** estabelece os limites mínimos de idade para filiação ao RGPS, conforme períodos históricos:

1. **Até 14/03/1967:** Mínimo de 14 anos.
2. **De 15/03/1967 a 04/10/1988:** Mínimo de 12 anos.
3. **De 05/10/1988 a 15/12/1998:** Mínimo de 14 anos, exceto para menores aprendizes (12 anos).
4. **A partir de 16/12/1998:** Mínimo de 16 anos, exceto menores aprendizes (14 anos).

Parágrafo Único: A partir de 25/07/1991, data da vigência da Lei nº 8.213/1991, não há limite máximo de idade para ingresso no RGPS, o que permite que qualquer pessoa, independentemente de sua idade, possa se filiar como segurado facultativo ou obrigatório.

Natureza do Trabalho e Caracterização de Filiação

O **Art. 6º** especifica que a filiação ao RGPS é determinada pela natureza da atividade exercida pelo segurado, e não pela atividade principal do empregador. Isso significa que mesmo trabalhadores que atuam em ambientes rurais podem ser classificados como segurados urbanos, dependendo da atividade desempenhada.

Exemplos de Atividades Consideradas Urbanas:

1. Carpinteiro, pintor, cozinheiro, datilógrafo e atividades similares.
2. Motoristas e tratoristas, desde que habilitados profissionalmente.
3. Empregados do setor agrário de empresas industriais ou comerciais.
4. Profissionais de nível universitário, como veterinários e administradores.
5. Empregados de lojas ou escritórios localizados em propriedades rurais.

Essas regras visam evitar dúvidas sobre a classificação do segurado e garantir a correta vinculação ao RGPS.

Importância do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

O CNIS é o principal banco de dados previdenciários utilizado para registrar as informações de filiação, contribuições e vínculos dos segurados. Ele é essencial para:

- Garantir a comprovação do tempo de contribuição.
- Facilitar o acesso aos benefícios previdenciários.
- Corrigir e atualizar informações sobre vínculos e contribuições.

Os dados do CNIS são utilizados para a concessão de benefícios, e eventuais inconsistências devem ser corrigidas por meio de procedimentos específicos estabelecidos pela Instrução Normativa.

Conclusão

A **Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022**, ao detalhar os conceitos de filiação, inscrição e categorias de segurados, reforça a organização e a clareza do RGPS. Os artigos apresentados mostram como se estabelece o vínculo previdenciário, quais são os direitos e deveres dos segurados e como as atividades urbanas e rurais são classificadas.

Esse material é essencial para entender o funcionamento do sistema previdenciário brasileiro e para orientar segurados e operadores do direito sobre suas obrigações e direitos no âmbito do RGPS.

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022

LIVRO I DOS BENEFICIÁRIOS

TÍTULO I DOS SEGURADOS E DA ADMINISTRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS SEGURADOS

CAPÍTULO I DOS SEGURADOS, DA FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO, DA VALIDADE, COMPROVAÇÃO E ACERTO DE DADOS DO CNIS

Seção I Dos segurados e da filiação

Art. 2º Filiação é o vínculo que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que para ela contribuem, do qual decorrem direitos e obrigações.

§ 1º Filiado é aquele que se relaciona com a Previdência Social na qualidade de segurado obrigatório ou facultativo, mediante contribuição ao RGPS.

§ 2º Não gera filiação obrigatória ao RGPS o exercício de atividade prestada de forma gratuita ou o serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Art. 3º São segurados obrigatórios os filiados ao RGPS nas categorias de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial.

§ 1º A filiação à Previdência Social, para os segurados obrigatórios, decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada.

§ 2º O segurado que exercer mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades.

§ 3º O aposentado, inclusive por outro regime de Previdência Social, que exercer atividade abrangida pelo RGPS é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições previstas para fins de custeio da Seguridade Social.

Art. 4º É segurado facultativo a pessoa física que se filiar ao RGPS, mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório ao RGPS ou ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Parágrafo único. A filiação à Previdência Social, para os segurados facultativos, decorre de inscrição formalizada, com o pagamento da primeira contribuição sem atraso.

Art. 5º O limite mínimo de idade para ingresso no RGPS do segurado obrigatório que exerce atividade urbana ou rural e do facultativo é o seguinte:

I - até 14 de março de 1967, véspera da vigência da Constituição Federal de 1967, 14 (quatorze) anos;

II - de 15 de março de 1967, data da vigência da Constituição Federal de 1967, a 4 de outubro de 1988, véspera da promulgação da Constituição Federal de 1988, 12 (doze) anos;

III - a partir de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, à 15 de dezembro de 1998, véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 20, 14 (quatorze) anos, exceto para menor aprendiz, que conta com o limite de 12 (doze) anos, por força do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; e

IV - a partir de 16 de dezembro de 1998, data da publicação e vigência da Emenda Constitucional nº 20, 16 (dezesesseis) anos, exceto para menor aprendiz, que é de 14 (quatorze) anos, por força do art. 1º da referida Emenda, que alterou o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo único. A partir de 25 de julho de 1991, data da publicação da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, não há limite máximo de idade para o ingresso no RGPS.

Subseção Única

Art. 6º Observadas as formas de filiação, a caracterização do trabalho como urbano ou rural, para fins previdenciários, depende da natureza das atividades efetivamente exercidas pelos segurados obrigatórios e não da natureza da atividade do seu empregador.

Parágrafo único. O segurado, ainda que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural, no período anterior ou posterior à vigência da Lei nº 8.213, de 1991, será considerado como filiado ao regime urbano, empregado ou contribuinte individual, conforme o caso, quando enquadrado, nas seguintes atividades, dentre outras:

I - carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não se caracteriza como rural;

II - motorista, com habilitação profissional, e tratorista;

III - empregado do setor agrário específico de empresas industriais ou comerciais, assim entendido o trabalhador que presta serviços ao setor agrícola ou pecuário, desde que tal setor se destine, conforme o caso, à produção de matéria-prima utilizada pelas empresas agroindustriais ou à produção de bens que constituam objeto de comércio por parte das empresas agrocomerciais, que, pelo menos, desde 25 de maio de 1971, vigência da Lei Complementar nº 11, de 1971, vinha sofrendo desconto de contribuições para o antigo Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, ainda que a empresa não as tenha recolhido;

IV - empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que presta serviço, indistintamente, ao setor agrário e ao setor industrial ou comercial;

V - motosserrista;

VI - veterinário, administrador e todo empregado de nível universitário;

VII - empregado que presta serviço em loja ou escritório; e

VIII - administrador de fazenda, exceto se demonstrado que as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas.



22. O Servidor Público como Agente de Desenvolvimento Social

O servidor público desempenha um papel crucial na construção e implementação de políticas públicas que visam à promoção do desenvolvimento social. Além de ser o elo entre o Estado e a sociedade, o servidor público tem a responsabilidade de garantir a execução de serviços essenciais, assegurando que os direitos fundamentais sejam respeitados e promovidos.

Ao atuar em áreas como saúde, educação, segurança, assistência social, infraestrutura e meio ambiente, os servidores públicos contribuem diretamente para o bem-estar da população e para a redução das desigualdades sociais, posicionando-se como verdadeiros agentes de transformação e desenvolvimento.

Conceito de Desenvolvimento Social

Desenvolvimento social refere-se ao conjunto de ações voltadas para melhorar a qualidade de vida da população, garantindo igualdade de oportunidades, justiça social e redução das desigualdades. Ele está diretamente relacionado à:

- **Garantia de Direitos Fundamentais:** Saúde, educação, moradia, segurança e assistência social.
- **Redução das Desigualdades:** Combate à pobreza, inclusão social e acesso universal aos serviços básicos.
- **Promoção da Justiça Social:** Construção de uma sociedade mais equitativa, com oportunidades iguais para todos.

O servidor público é essencial para alcançar esses objetivos, pois cabe a ele implementar, monitorar e garantir a execução das políticas públicas destinadas ao desenvolvimento social.

O Papel do Servidor Público no Desenvolvimento Social

O servidor público é responsável por transformar as diretrizes políticas e legislativas em ações concretas. Sua atuação é indispensável para que as políticas públicas cheguem de forma eficiente e eficaz à população. As principais funções desempenhadas pelo servidor público no desenvolvimento social incluem:

1. Execução de Políticas Públicas

Os servidores públicos são os responsáveis por implementar políticas e programas sociais que atendam às demandas da população. Isso inclui desde ações básicas, como vacinação e distribuição de alimentos, até programas complexos, como construção de moradias e requalificação urbana.

2. Promoção da Inclusão Social

Ao oferecer serviços públicos universais e acessíveis, os servidores públicos desempenham um papel importante na inclusão de grupos historicamente marginalizados, como mulheres, pessoas com deficiência, comunidades indígenas, quilombolas e outras populações vulneráveis.

3. Garantia de Direitos

Os servidores são os garantidores diretos dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Eles asseguram que a população tenha acesso a saúde, educação, justiça, segurança, entre outros direitos essenciais para o desenvolvimento humano.

4. Intermediação entre o Estado e a Sociedade

O servidor público atua como intermediário entre o governo e a população, traduzindo as demandas sociais em soluções práticas e comunicando as ações governamentais à sociedade.

5. Promoção da Sustentabilidade

Em áreas como meio ambiente, urbanismo e recursos naturais, os servidores públicos desenvolvem e executam políticas que conciliam desenvolvimento econômico e preservação ambiental, assegurando o bem-estar das gerações futuras.

Características do Servidor Público como Agente de Desenvolvimento Social

Para desempenhar seu papel como agente de desenvolvimento social, o servidor público deve possuir e demonstrar características específicas:

1. **Ética e Transparência:** Agir com honestidade e clareza, promovendo confiança nas instituições públicas.
2. **Empatia e Compromisso Social:** Entender as necessidades da população e buscar soluções que promovam o bem-estar coletivo.
3. **Competência Técnica:** Ser capacitado e atualizado para implementar políticas públicas de forma eficiente.
4. **Proatividade e Inovação:** Buscar soluções criativas para problemas sociais e adaptar-se a novas demandas e desafios.
5. **Imparcialidade:** Atuar de forma neutra, respeitando os princípios de igualdade e justiça.

Exemplos de Atuação do Servidor Público no Desenvolvimento Social

1. **Na Educação:** Professores e técnicos educacionais promovem o acesso à educação de qualidade, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e preparados para o mercado de trabalho.
2. **Na Saúde:** Médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde asseguram o acesso universal à saúde, prevenindo doenças e promovendo o bem-estar da população.

1. **Na Assistência Social:** Assistentes sociais e gestores implementam programas de proteção e inclusão, como o Bolsa Família (agora Auxílio Brasil), que combate a pobreza extrema.
2. **Na Segurança Pública:** Policiais e bombeiros atuam para garantir a segurança e a proteção da população, promovendo a estabilidade social.
3. **Na Infraestrutura:** Engenheiros e urbanistas elaboram projetos que melhoram o acesso a serviços básicos, como saneamento, transporte e habitação.

Desafios do Servidor Público no Desenvolvimento Social

Embora o papel do servidor público seja essencial, ele enfrenta desafios que podem dificultar sua atuação:

1. **Limitações Orçamentárias:** Recursos financeiros insuficientes comprometem a execução de políticas públicas.
2. **Excesso de Burocracia:** Processos administrativos lentos podem atrasar a entrega de serviços à população.
3. **Falta de Valorização:** Em muitos casos, o servidor público não recebe o reconhecimento e os incentivos necessários, como salários adequados e oportunidades de capacitação.
4. **Demandas Sociais Crescentes:** O aumento das desigualdades e as crises econômicas e sanitárias ampliam as demandas por serviços públicos.
5. **Desafios Tecnológicos:** A digitalização exige que os servidores se adaptem a novas tecnologias e formas de atendimento.

Conclusão

O servidor público é mais do que um executor de tarefas burocráticas; ele é um **agente fundamental do desenvolvimento social**. Sua atuação impacta diretamente a qualidade de vida da população, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e inclusiva.

Investir na valorização, capacitação e reconhecimento do servidor público é essencial para fortalecer o serviço público e garantir que as políticas públicas alcancem seu objetivo principal: melhorar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento sustentável do país.



23. Saúde e Qualidade de Vida no Serviço Público

A **saúde e a qualidade de vida no serviço público** são elementos fundamentais para garantir o bem-estar dos servidores e a eficiência na prestação de serviços à sociedade. O ambiente de trabalho no setor público, por sua natureza, exige que os servidores estejam física e mentalmente saudáveis para atender às demandas da população com qualidade e eficiência.

Garantir a saúde e a qualidade de vida dos servidores públicos é não apenas um direito assegurado pela legislação, mas também uma estratégia essencial para melhorar a produtividade, reduzir o absenteísmo e promover um ambiente organizacional harmonioso.

Conceito de Qualidade de Vida no Trabalho

A qualidade de vida no trabalho (QVT) é um conjunto de práticas e políticas organizacionais que têm como objetivo melhorar as condições físicas, psicológicas e sociais do ambiente de trabalho. No serviço público, a QVT abrange aspectos como:

- **Bem-estar físico:** Condições adequadas de infraestrutura e ergonomia no ambiente de trabalho.
- **Saúde mental:** Promoção de programas de prevenção ao estresse e ao esgotamento profissional.
- **Desenvolvimento profissional:** Oportunidades de capacitação e crescimento na carreira.
- **Reconhecimento e valorização:** Ações que promovem a motivação e o reconhecimento dos esforços dos servidores.

A qualidade de vida no trabalho impacta diretamente na eficiência e na satisfação dos servidores públicos, contribuindo para o cumprimento das funções institucionais.

Desafios para a Saúde no Serviço Público

Os servidores públicos enfrentam desafios específicos que podem impactar sua saúde e qualidade de vida. Entre os principais fatores estão:

1. **Carga de Trabalho Excessiva:** Demandas excessivas, especialmente em setores essenciais como saúde, segurança e educação, podem levar ao esgotamento físico e mental.
2. **Condições de Trabalho Inadequadas:** Ambientes mal estruturados, falta de equipamentos adequados e riscos ocupacionais comprometem a saúde física dos servidores.

1. **Estresse e Pressão:** O trabalho sob constante pressão para atingir metas e lidar com situações de conflito pode causar problemas psicológicos, como ansiedade e depressão.
2. **Falta de Reconhecimento:** A ausência de valorização pode levar à desmotivação e ao desinteresse pelo trabalho, afetando o desempenho.
3. **Envelhecimento do Quadro de Servidores:** A idade avançada de muitos servidores públicos pode exigir adaptações no ambiente de trabalho para atender às suas necessidades específicas.

Impactos da Saúde e da Qualidade de Vida no Desempenho

A saúde e a qualidade de vida no serviço público não afetam apenas os servidores, mas também a eficiência do próprio setor público. Alguns dos principais impactos incluem:

1. **Redução do Absenteísmo:**
 - A falta de saúde física e mental é uma das principais causas de afastamentos no serviço público.
 - Investir em saúde preventiva e em ambientes de trabalho saudáveis reduz as licenças médicas e melhora a continuidade dos serviços.
2. **Aumento da Produtividade:**
 - Servidores saudáveis e satisfeitos tendem a ser mais produtivos e a desempenhar suas funções com maior eficiência.
 - A motivação é diretamente influenciada por fatores como boas condições de trabalho, reconhecimento e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
3. **Melhora na Prestação de Serviços:**
 - Um servidor em boas condições de saúde é capaz de atender melhor às demandas da população, garantindo um serviço público de maior qualidade.

Políticas de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Serviço Público

A implementação de políticas de promoção de saúde e qualidade de vida é uma das formas mais eficazes de garantir o bem-estar dos servidores públicos. Essas políticas incluem:

1. Programas de Saúde Ocupacional

- **Acompanhamento Médico Regular:** Realização de exames periódicos para monitorar a saúde dos servidores.
- **Prevenção de Doenças Ocupacionais:** Identificação e mitigação de riscos no ambiente de trabalho, como exposição a agentes nocivos ou posturas inadequadas.
- **Ergonomia:** Adequação dos mobiliários e ferramentas para evitar lesões e desconfortos.

2. Promoção de Saúde Mental

- **Prevenção ao Estresse e Burnout:** Oferecimento de apoio psicológico, palestras e oficinas sobre gestão de estresse.
- **Acompanhamento Psicológico:** Disponibilização de serviços de psicologia para os servidores em casos de ansiedade, depressão e outros problemas emocionais.

3. Incentivo à Prática de Atividades Físicas

- **Programas de Ginástica Laboral:** Atividades físicas realizadas no ambiente de trabalho para prevenir dores e problemas musculares.
- **Parcerias com Academias:** Convênios e incentivos para que os servidores tenham acesso a práticas esportivas.

4. Políticas de Reconhecimento

- **Valorização do Servidor:** Instituição de prêmios, promoções e outras formas de reconhecimento pelo desempenho.
- **Capacitação e Desenvolvimento:** Oferecimento de cursos, treinamentos e programas de qualificação para o crescimento na carreira.

5. Promoção do Equilíbrio Trabalho-Vida

- **Horários Flexíveis:** Implementação de regimes de trabalho que permitam maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
- **Teletrabalho:** Adoção do trabalho remoto, quando possível, para proporcionar maior flexibilidade aos servidores.

Legislação e Normas Relacionadas

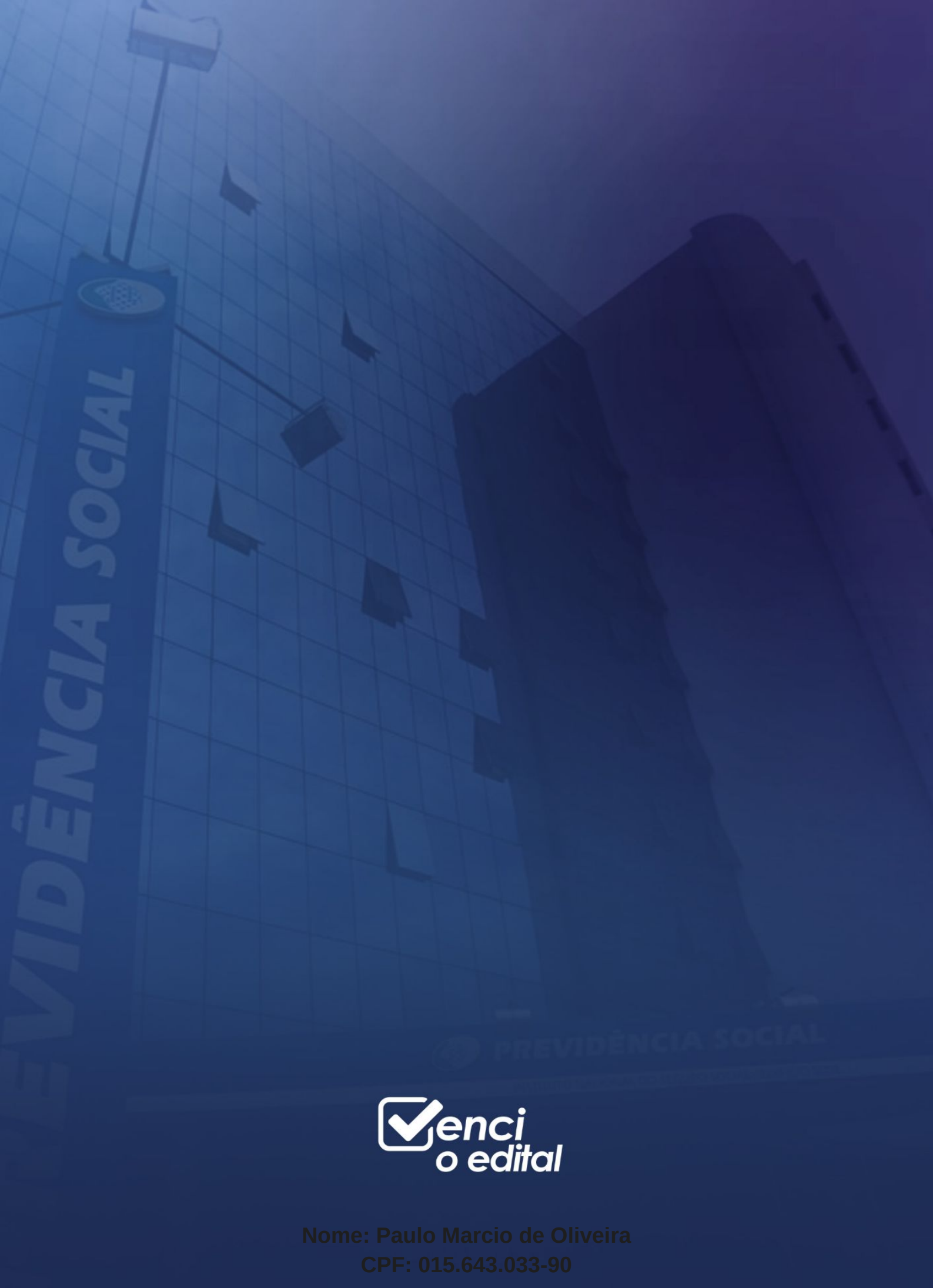
O direito à saúde e à qualidade de vida dos servidores públicos está garantido por diversas legislações e normativas. Entre elas:

1. **Constituição Federal de 1988:**
 - Art. 6º: Estabelece a saúde como um direito social.
 - Art. 196: Garante que a saúde é um direito de todos e dever do Estado.
2. **Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais):**
 - Prevê licenças por motivos de saúde e a realização de exames médicos periódicos.
3. **Normas Regulamentadoras do Trabalho (NRs):**
 - Estabelecem critérios de segurança e saúde ocupacional para proteger os trabalhadores de riscos no ambiente de trabalho.
4. **Política Nacional de Promoção da Saúde do Servidor Público:**
 - Diretriz que orienta os órgãos públicos a implementar ações de promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho.

Conclusão

A saúde e a qualidade de vida no serviço público são fundamentais para garantir a eficiência do Estado e a satisfação dos servidores. Investir em condições de trabalho adequadas, políticas de valorização e programas de promoção de saúde é essencial para criar um ambiente de trabalho saudável e harmonioso.

Servidores saudáveis e motivados são agentes mais produtivos e desempenham melhor suas funções, contribuindo para a melhoria da prestação de serviços e, consequentemente, para o desenvolvimento social e econômico do país.



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90